

Informe
anual
2023

Situación de los **DERECHOS HUMANOS** en Perú



Informe
anual
2023

Situación de los
**DERECHOS
HUMANOS**
en Perú



Informe Anual 2023
Sobre la situación de los derechos en Perú

Elaboración: Eduardo Cáceres y María Ysabel Cedano.

Revisión: Jennie Dador Tozzini y Miguel Jugo Viera

Corrección de estilo: Doris Moromisato.

Ilustración, diseño de portada y diagramación: Mario Rivas Chipana

Fotos de interior: Walter Hupiú, Jennifer de la Cruz, Agencia Andina, AP Photo

Primera edición: marzo 2024

Tiraje: 500 ejemplares

De esta edición

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Calle Pezet y Monel 2467, Lince, Lima.

Web: www.derechoshumanos.pe

Facebook: /cnddhh

Twitter: @cnddhh

Instagram: @cnddhhperu

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2024-02046

ISBN: 978-9972-2615-5-8

Se terminó de imprimir en marzo de 2023 en la imprenta Tangara EIRL.

Jr. Huaraz N° 1743 interior 656 Breña, Lima, Perú. RUC: 20603106122

Índice

I. Presentación	7
II. Antecedentes. El perfilamiento de una coalición autoritaria y antiderechos como causa y respuesta a la crisis del régimen político	11
III. Algunos antecedentes de carácter represivo	19
IV. 7 de diciembre de 2022: autogolpe fallido y contragolpe institucional. Movilizaciones y endurecimiento represivo	23
V. Masacres, denuncias y procesos: un año de lucha por la justicia y contra la impunidad	39
VI. Más allá de las protestas: “terruqueo” y endurecimiento represivo	51
VII. 2023: acelerando el proceso de “captura del Estado”	59
VIII. Ofensiva regresiva contra los derechos	67
1. Contra el enfoque de género y los derechos de las mujeres en su diversidad	68
2. Amenazas a las conquistas laborales	71
3. Mayor desprotección de las poblaciones en vulnerabilidad	72
4. Poblaciones rurales: entre la violencia por defender derechos y la desprotección frente a los efectos del cambio climático	73
5. Pueblos indígenas: derechos territoriales y culturales amenazados	74
6. Amenazas a los derechos de todas y todos	77
IX. Logros, lecciones, perspectivas	81
X. Anexos	87
Anexo A. Cuadros de víctimas mortales, herida/os y detenida/os en las protestas	88
Cuadro X.A.1: Fallecidos/as en contexto de protesta social	88
Cuadro X.A.2: Personas fallecidas por accidentes de tránsito y hechos vinculados a protestas	91
Cuadro X.A.3: Heridos. Diciembre 2022 - marzo 2023	91
Cuadro X.A.4: Número de detenidos/as	92
Anexo B: Pronunciamientos 2023	93
B.1 Coordinadora Nacional de Derechos Humanos	93
B.2 Grupos de trabajo	113
XI. Bibliografía	129

ÍNDICE DE CUADROS

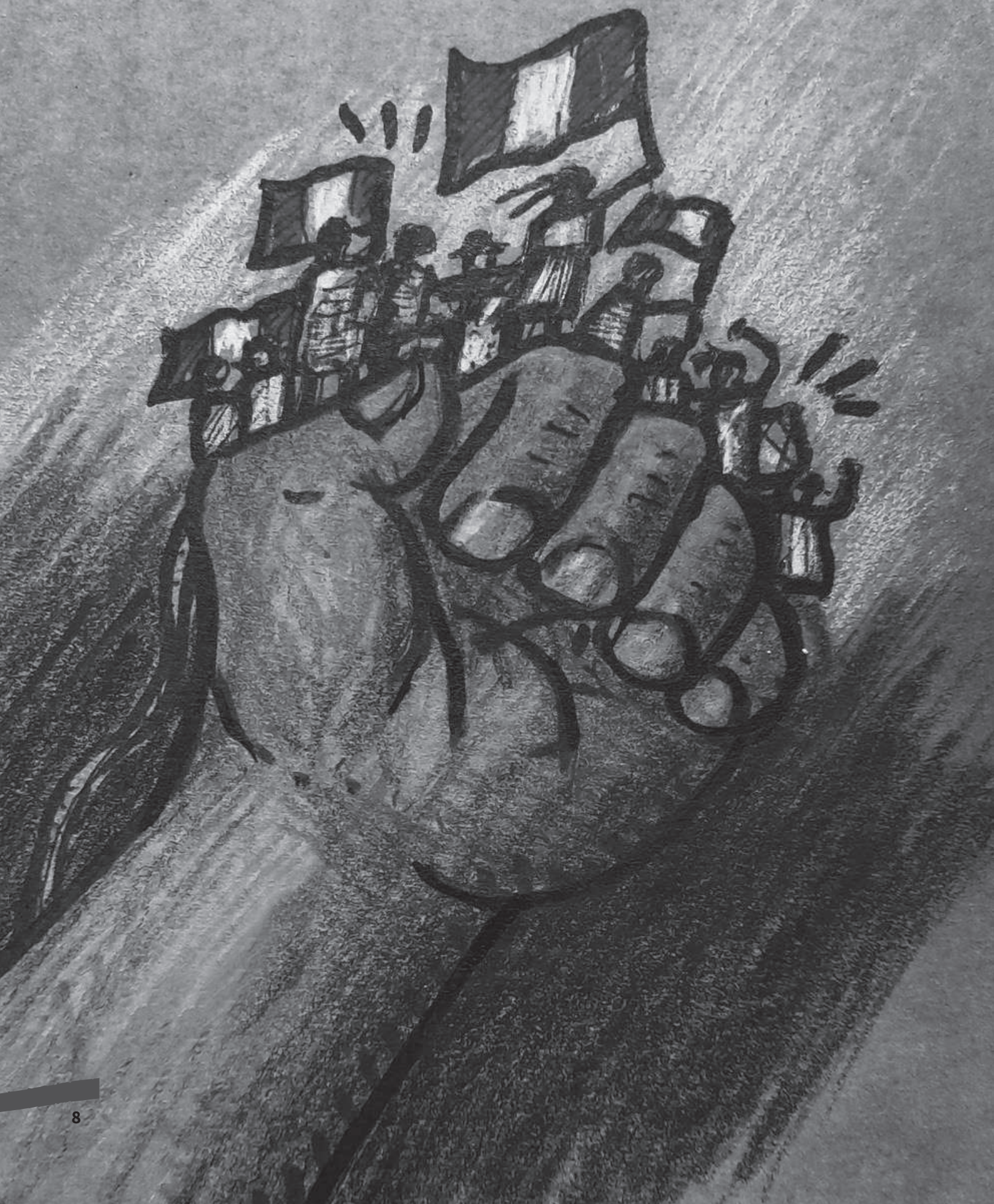
• Cuadro IV.1: Organizaciones de la sociedad civil suscriben pronunciamiento por la defensa de la vida y la democracia	32
• Cuadro IV.2: Rechazamos medidas que contribuyen a la criminalización y atentan contra la libertad de expresión	35
• Cuadro V.3: Artículo de opinión “Entre mala salud y búsqueda de justicia” por Jennie Dador Tozzini	42
• Cuadro V.4: Extracto de intervención de Luis Zambrano en ceremonia de premio anual de derechos humanos	49
• Cuadro VIII.5: Pronunciamiento Ante la grave crisis humanitaria en el conflicto Israelí – Palestina	79

ÍNDICE DE GRÁFICOS

• Gráfico IV.1: Aprobación de la presidenta Boluarte, noviembre 2023	26
• Gráfico IV.2: Aprobación del congreso, noviembre 2023	35
• Gráfico IV.3: Titulares de Perú 21. ¿“Terruqueando” las protestas?	42
• Gráfico IV.4: El caso de Aída Aroni (Ayacucho)	49
• Gráfico IV.5: Datos de la violación a los DDHH – primer semestre 2023	79

I

PRESENTACIÓN



Después de haber titulado el Informe del año 2022 “Del filo del abismo al abismo”, es difícil encontrar un título adecuado para este Informe dedicado al balance de la situación de los derechos humanos en el país durante el año 2023. Salta a la vista el agravamiento de los procesos contrarios a la vigencia de los derechos y a la democracia que operaron con fuerza en el año previo.

Sin embargo, junto con el agravamiento de dichos factores hostiles, el año que culmina también ha sido escenario de procesos inéditos de movilización y resistencia, de reclamo y afirmación de derechos, de mayor visibilidad para quienes han sufrido violaciones y defienden la democracia.

Este Informe pretende, por un lado, dar cuenta del complejo entrelazamiento entre amenazas y regresiones, y, por otro lado, brindar afirmaciones y demandas; pero, sobre todo, apunta a sacar a la luz las continuidades de nuestro proceso histórico de lucha por el reconocimiento y la plena vigencia de todos los derechos para todas, todos y todes.

Este Informe incluye diez secciones. Además de la introducción, en la segunda y tercera sección se presentan los antecedentes de la coyuntura que se abrió el 7 de diciembre del año pasado. La cuarta sección está dedicada a dicha coyuntura: golpe fallido, golpe institucional y movilizaciones. La quinta, se refiere a los procesos en curso a lo largo del año y, la sexta, al correlato discursivo de la represión: el “terruqueo”. La séptima sección está dedicada al trasfondo de la crisis: el proceso de captura del poder. La octava, presenta un sucinto inventario de las iniciativas anti derechos a lo largo del año y, la última sección, la novena, propone un balance global y algunas perspectivas.

Se incluyen como anexos, un conjunto de cuadros que resumen la información acerca de las personas víctimas de la represión, que fueron asesinadas, heridas, detenidas. También una bibliografía que incluye los Informes de los organismos internacionales que han visitado el país y han evaluado la situación de los derechos humanos y la democracia.



Foto: Walter Hupiu



II

ANTECEDENTES

EL PERFILAMIENTO DE UNA COALICIÓN AUTORITARIA Y ANTIDERECHOS COMO CAUSA Y RESPUESTA A LA CRISIS DEL RÉGIMEN POLÍTICO

Lo que viene sucediendo en Perú, a partir del 7 de diciembre de 2022, es más que un nuevo episodio de la crisis política iniciada a fines de 2017, la cual trajo como consecuencia la sucesión de seis presidentes (solo dos fueron electos por voto popular) y 16 gabinetes ministeriales. Se trata de una coyuntura en la cual, junto a los síntomas de una profunda descomposición del sistema político y la democracia institucional, se hace evidente la puesta en marcha de un plan para resolver la crisis restaurando un régimen autoritario y excluyente, empleando la vía de la represión indiscriminada, el copamiento del Estado y la reversión de derechos conquistados. Este plan, implementado desde el Congreso de la República y el gobierno de Boluarte y Otárola, cuenta con el respaldo de una coalición de poderes fácticos que buscan mantener y ampliar privilegios que consideran amenazados por los procesos democratizadores y de reforma que se han vivido en nuestra sociedad en las últimas décadas.

La causa inmediata de la inestabilidad, a partir de 2016, fue la negativa de Keiko Fujimori y su partido, Fuerza Popular, a reconocer el triunfo de Kuczynski y el desarrollo de una campaña desestabilizadora a partir de su mayoría en el Congreso. Si bien ambos compartían adhesión al modelo económico vigente y a la Constitución de 1993, la aguda disputa sacaba a la luz el carácter de los principales partidos políticos en el Perú: coaliciones oportunistas formadas en función de intereses privados aprovechando la ausencia de regulaciones, la generalizada corrupción del aparato estatal y de los pactos de impunidad frente a los crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno y el contexto de conflictos sociales. Otros partidos, incluyendo los tradicionales Acción Popular y el APRA, así como el emergente Alianza Para el Progreso, comparten esa característica de adhesión.

La disputa por el control del Estado entre estas coaliciones de intereses privados ha incrementado la inestabilidad y desgobierno en el país. La expansión de poderes emergentes, en diversos ámbitos, ha tenido como correlato el incremento de la sensación de desorden e inseguridad en la sociedad. Los impactos de la pandemia (confinamiento, discriminación, violencia contra las mujeres, riesgo de muerte por el COVID, angustia por la situación económica, etc.) añadieron incertidumbre y temor generalizado; también, se intensificó la disputa ideológico-cultural con una creciente visibilidad y agresividad de posiciones de ultra derecha que cuestionaban la aplicación obligatoria de vacunas, las restricciones a la movilidad, etc.

En medio de estas múltiples crisis, se fue articulando una coalición entre los principales poderes fácticos que interpretó los diversos síntomas de la crisis como manifestaciones de un resquebrajamiento del régimen de dominación, el cual consideraban que podría derivar en la pérdida del control sobre diversos ámbitos de la vida nacional. Así, representantes de los intereses empresariales más importantes del país comenzaron a emitir mensajes que alertaban sobre este peligro. A su vez, los grandes medios de comunicación se alinearon cada vez más con estos mensajes, dejando de lado algunos aspectos del progresismo que algunos habían asumido en años recientes. La Asociación de Oficiales Generales y Almirantes (ADOGEN) ganó visibilidad con algunos pronun-

... La disputa por el control del Estado entre estas coaliciones de intereses privados ha incrementado la inestabilidad y desgobierno en el país.

ciamientos, particularmente altisonantes. Varios de los voceros más representativos de esta coalición se organizaron en la llamada “Coordinadora Republicana”, articulando un discurso llamando al orden y la autoridad, así como a la defensa del modelo económico y político vigente de ultra conservadurismo moral. El argumento de que el reconocimiento de derechos hace ingobernable una sociedad se puso a la orden del día.

Esta coalición no llegó a configurar una representación política unitaria para las elecciones de 2021; sin embargo, en medio de la crisis, lograron avances en diversos terrenos. Desde el momento en el que se planteó la “reapertura” de la economía tras el momento más duro de la pandemia, han avanzado en desmontar estándares sociales y ambientales para las inversiones. Se opusieron a la firma del Acuerdo de Escazú con argumentos “soberanistas”, logrando que sea rechazado en el Congreso. Más aún, posicionaron sus temas en la agenda pública y desarrollaron una intensa campaña de estigmatización de quienes se les oponían.

La vacancia de Vizcarra (9 de noviembre de 2020) fue un intento fallido de copamiento de todos los poderes del Estado desde el Legislativo. Si bien fracasó, dejó importantes lecciones para sus promotores, como, por ejemplo, la necesidad de ganar o al menos neutralizar a la opinión pública. Por otro lado, les permitió desarrollar un recurso propio del fujimorismo: la capacidad de “interpretar” a su antojo las ambigüedades o vacíos constitucionales. La Comisión Interamericana

Foto: Andina



de Derechos Humanos (CIDH)¹ afirmó que la vacancia presidencial es una figura que “mantiene una falta de definición objetiva, lo que permite un alto grado de discrecionalidad”. Según la CIDH, la vacancia “requiere la verificación de la existencia de algunos de los delitos o infracciones contemplados en la Constitución”. El Tribunal Constitucional fue de alguna manera cómplice de esta situación, al eludir un pronunciamiento al respecto en su sentencia del 19 de noviembre de 2020.

En abril de 2021, el Perú afrontó un proceso electoral en condiciones extremadamente complejas y con una sociedad con alta fragmentación y polarización latente. La coalición autoritaria creó un clima ideológico de temor apelando a la propagación de todo tipo de prejuicios en importantes sectores de las poblaciones urbanas, lo que se expresó en una fuerte polarización. La campaña contra Castillo articuló críticas a su limitada experiencia política y su “radicalismo” -debido a su origen sindical y de rondero campesino, y a supuestos vínculos con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADef)-, y, sobre todo, apeló a prejuicios racistas que ya no se escuchaban en las últimas décadas y de manera explícita en el país.

Producida la segunda vuelta electoral, el 6 de junio, la tensión se incrementó debido al sistemático cuestionamiento de los resultados (887 impugnaciones) por parte de la coalición de extrema derecha y acusación a las autoridades electorales -en connivencia con el gobierno del presidente Sagasti- de fraude a favor de Castillo. Simultáneamente, se intensificaron acciones de hostigamiento contra autoridades de los organismos electorales, periodistas independientes, instituciones democráticas y de derechos humanos². Desde entonces, hasta fines de 2023, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha sido objeto de 18 actos de ataque y hostigamiento³. El resultado final, proclamado el 19 de julio de 2021, dio como triunfador a Castillo por el margen más pequeño de la historia electoral peruana: 44,263 votos.

A lo largo del año 2021 se intensificó la campaña de “terruqueo”, tal como señala la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su Informe más reciente. No solo fueron atacados líderes políticos y sociales, también defensoras de derechos fueron amenazadas con violencia sexual y

1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Comunicado de prensa sobre visita al Perú, noviembre-diciembre 2020”. Mayor información: <https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/290.asp>

2 El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fue agredido verbal y físicamente en junio de 2021. Mayor información: <https://larepublica.pe/elecciones/2021/06/26/piero-corvetto-jne-condeno-la-agresion-fisica-y-verbal-que-sufrio-el-jefe-de-la-onpe-en-club-de-lima-elecciones-2021-pltc>

3 “Observaciones sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas en el Perú”, 19 de octubre de 2023, parágrafo 191. En: [Peru-Report-2023-10-18-SP.pdf \(ohchr.org\)](#)

... La campaña desestabilizadora fue facilitada, sin duda, por la improvisación del gobierno, la inestabilidad en su política de alianzas y los claros indicios de manejos corruptos en el entorno presidencial.

estigmatizadas como “terroristas feminazis”⁴, “promotores de la ideología de género” y “amenaza para los valores familiares tradicionales”⁵. El 21 de septiembre de 2021, miembros del colectivo de extrema derecha La Resistencia agredieron físicamente a víctimas de esterilización forzada que realizaban una manifestación pacífica frente a la Corte Suprema de Justicia. Se sucedieron acciones de hostigamiento delante de los locales de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y los domicilios de periodistas independientes.

En simultáneo, con la instalación del nuevo gobierno, una alianza liderada por la ultraderecha ganó la elección a la mesa directiva del Congreso. Entre julio de 2021 y diciembre de 2022, el Congreso desarrolló un conjunto de iniciativas orientadas a destituir al presidente Castillo y capturar, así, diversas instancias del Estado afectando seriamente el equilibrio de poderes, propio del régimen constitucional republicano.

El presidente electo, Castillo, tuvo que afrontar tres mociones de vacancia, tres acusaciones constitucionales, una propuesta de suspensión en el cargo y nueve procesos de censura de ministros. El gabinete se recompuso 6 veces en 18 meses y pasaron por los ministerios un total de 61 titulares. En repetidas ocasiones, el Congreso negó autorización al presidente Castillo para viajar al exterior. La campaña desestabilizadora fue facilitada, sin duda, por la improvisación del gobierno, la inestabilidad en su política de alianzas y los claros indicios de manejos corruptos en el entorno presidencial.

A lo largo de 2022, la componenda entre la mayoría congresal y los remanentes

4 CIVICUS-APRODEH: “Informe conjunto para el Examen Periódico Universal de la ONU. Sobre la República del Perú, 42 Sesión del Grupo de Trabajo del EPU”. Presentado el 14 de julio de 2022.

5 ‘End of mission statement by Michel Forst, United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights defenders Visit to Peru, 21 January – 3 February 2020’, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), 3 de febrero de 2020, en: <https://www.ohchr.org/en/statements/2020/01/end-mission-statement-michel-forst-united-nations-special-rapporteur-situation?LangID=E&NewsID=25507>.

de Perú Libre aprobaron la modificación en la composición y funciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), la elección de nuevos integrantes del Tribunal Constitucional (TC), la Ley 31498 que incluyó a las asociaciones de padres y madres en la elaboración de textos sobre Educación Sexual Integral (Poder de veto), entre otros dispositivos regresivos. Frente a la demanda de amparo de SUNEDU ante el Poder Judicial, el Congreso respondió con una contienda de competencias ante el Tribunal Constitucional por el caso SUNEDU y otros temas. En marzo de 2023, el Tribunal Constitucional falló a favor del Congreso.





III

**ALGUNOS ANTECEDENTES
DE CARÁCTER REPRESIVO**

El Informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, con relación a los sucesos de noviembre de 2020, señaló que en los años previos se habían dado 17 dispositivos de endurecimiento represivo y recorte de derechos para responder a conflictos como los de Bagua, Conga, Las Bambas, Espinar, Tía María, etc. Particularmente grave fue el Decreto Legislativo 982, del 22 de julio de 2007, que luego fue rectificada por la Ley N° 30151 en 2014, el cual exoneraba a los oficiales de policía de la responsabilidad penal si el uso de su arma lleva a lesión o muerte durante sus funciones. En mayo de 2017, el artículo 2 de la Constitución, que garantiza el derecho a la libertad personal y el derecho a no ser detenido sin mandato escrito y motivado del juez o en flagrante delito, fue reformado a través de la Ley 30558⁶. Asimismo, fue reformada la Ley de Protección Policial N° 31012 (27 de marzo de 2020), que revocó, de manera expresa la sección del artículo 4 del Decreto 1186 que establecía que todo uso de la fuerza que haga la policía con el objeto de lograr un fin legítimo de aplicación de la ley debe ser proporcional. El gobierno de Castillo no fue ajeno a esta lógica: El 5 de abril de 2022 respondió al anuncio de un paro con la declaratoria del estado de emergencia, el toque de queda y la autorización a la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú. Semanas antes de su destitución, reiteró una decisión similar en función de preservar la “seguridad ciudadana” (RS N° 191-2021-IN).

Uno de los ejes articuladores del endurecimiento represivo ha sido y es el abuso de los “estados de emergencia”, lo que contradice su definición como situaciones excepcionales, justificadas y acotadas en el tiempo; así como los convenios entre empresas privadas y Policía Nacional (Ley 27238) lo que coloca en situación de indefensión y riesgo a quien entra en conflicto con dichas empresas y a la ciudadanía que enfrenta múltiples y simultáneas discriminaciones y violencias, en particular las mujeres e integrantes de la comunidad LGBTIQ+. A partir de demanda por parte de IDL, el TC emitió sentencia ambigua en septiembre de 2020 considerando que los acuerdos empresas/PNP son constitucionales, a pesar de que los magistrados reconocieron que podían afectar a la percepción de la objetividad de la policía⁷. Sin duda, estos acuerdos han influido en la configuración de comportamientos policiales y militares como guardianes del orden y la propiedad por encima del valor de la vida de las personas.

6 OMCT/FIDH: Perú: Socavando derechos. Febrero 2021.

7 Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 00009-2019-PI/TC. Un análisis detallado de la sentencia en: Earth Rights International/Instituto de Defensa Legal, “Una sentencia incongruente: el Tribunal Constitucional limita los convenios que celebran la PNP y empresas extractivas”. Mayor información: <https://earthrights.org/wp-content/uploads/Una-sentencia-incongruente-el-TC-limita-los-convenios-que-celebran-la-PNP-y-empresas-extractivas.pdf>



Foto: Walter Hupiu

La represión de noviembre 2020 fue un anticipo de la represión que se produjo en diciembre 2022 y enero 2023. En noviembre 2020 fueron asesinados dos jóvenes y resultaron heridas 200 personas por “uso de armas menos letales, contra manifestantes no agresivos”, tal como señaló la Comisión Interamericana. Este organismo también denunció un patrón de detenciones arbitrarias, con intervención del grupo “Terna” -policías vestidos de civil, infiltrados entre los manifestantes-, violación de garantías procesales, “prácticas que facilitan la ocurrencia de desapariciones forzadas” y violencia sexual en detenciones⁸. Todos estos factores exacerbados se volverían a presentar a partir de la represión de diciembre 2022 en adelante, con el agravante de uso de armas letales de guerra contra manifestantes desarmados.

El reforzamiento de la “seguridad” ha operado en un solo sentido, tal como se detalla en este informe, y en los últimos años han continuado los asesinatos de dirigentes sindicales y comunales. El Mecanismo Intersectorial para proteger a defensores de derechos humanos indígenas, aprobado por el Ministerio de Justicia (MINJUS), carece de recursos para una protección efectiva a líderes amenazados. Por otro lado, la expansión de las actividades ilegales ha complejizado los conflictos sociales. Así, el debilitamiento del orden interno facilitó la expansión de poderes fácticos armados.

⁸ Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “Informe sobre la Misión a Perú, 17-22 de noviembre 2020”, p. 38.





IV

7 de Diciembre
de 2022

AUTOGOLPE FALLIDO Y CONTRAGOLPE INSTITUCIONAL. MOVILIZACIONES Y ENDURECIMIENTO REPRESIVO

Amenazado por una tercera moción de vacancia, que se discutiría en el Congreso, el 7 de diciembre de 2022 el presidente Pedro Castillo anunció, en un Mensaje a la Nación, un conjunto de medidas que configuraban un golpe de estado al estilo cívico-militar del 5 de abril fujimorista. Tras el anuncio, se sucedieron las renunciaciones de la totalidad de ministros y ministras, así como las condenas de todos los partidos con representación congresal, incluyendo los que habían apoyado a Castillo.

Inmediatamente, el presidente del Congreso, José Williams Zapata, adelantó la sesión, pasando por encima de los dispositivos constitucionales, y aprobó la vacancia del presidente Castillo, acusado de impulsar un golpe de Estado. 101 congresistas de todas las bancadas votaron a favor, 6 en contra y hubo 10 abstenciones. Tras la votación, la mesa directiva del Congreso citó a la vicepresidenta, Dina Boluarte, para juramentar como Presidenta de la República. Simultáneamente, rumbo a la embajada de México, Castillo fue detenido y llevado a una dependencia policial donde la Fiscal de la Nación ordenó su detención preventiva por los delitos de rebelión y conspiración. Al momento de juramentar, Dina Boluarte anunció que se quedaba hasta 2026. Días antes del golpe de Castillo y su destitución, el Congreso había archivado denuncias contra ella por haber recibido dinero de aportantes ilegales durante su campaña electoral.

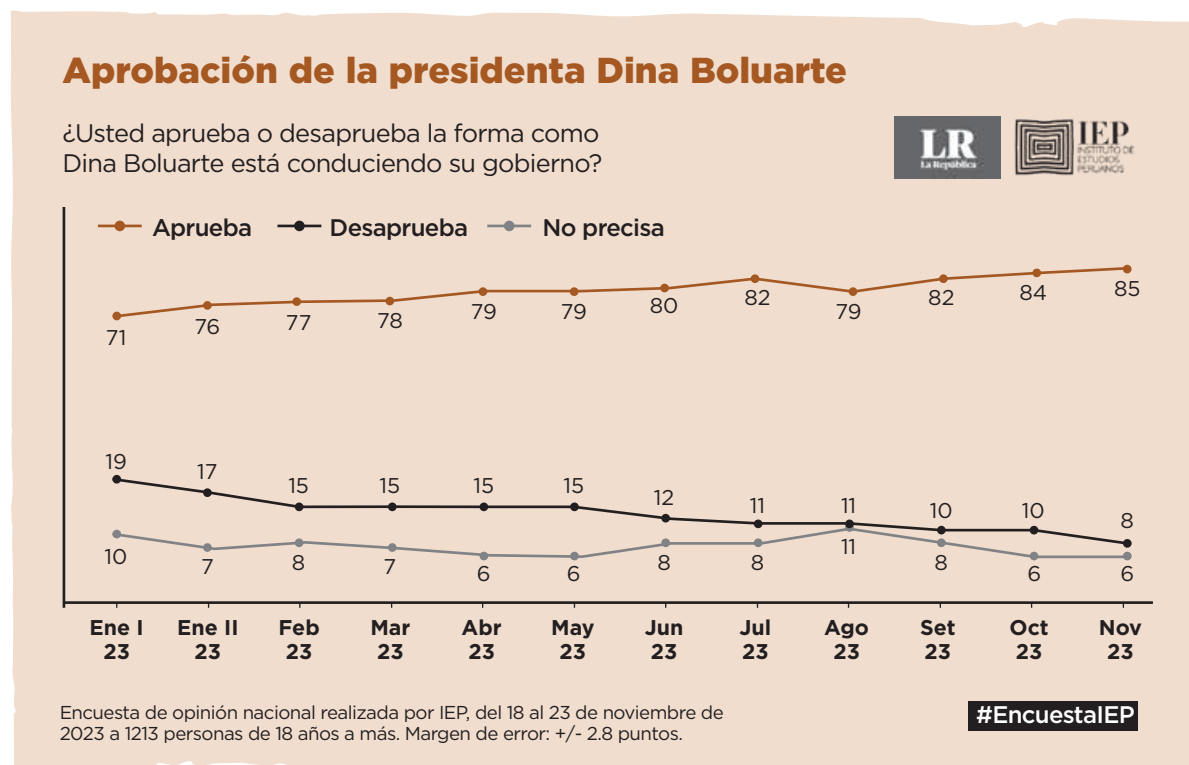
... Desde la tarde del 7 de diciembre, conforme se difundía la noticia de la vacancia de Pedro Castillo, se comenzaron a desarrollar movilizaciones por diversas motivaciones en la población y que incluyeron bloqueos en las principales rutas del país ...

La generalizada sorpresa que causó el anuncio de Castillo se fue transformando, desde el momento de la juramentación de Boluarte, en rechazo e indignación, no solo entre quienes apoyaban a Castillo (31% de la opinión pública nacional según la encuesta de noviembre del IEP: 40% en el sur y 43% en el oriente del país), sino también entre quienes rechazaban no solo a Castillo sino también al Congreso, que tenía un 86% de desaprobación según la mencionada encuesta.

Desde la tarde del 7 de diciembre, conforme se difundía la noticia de la vacancia de Pedro Castillo, se comenzaron a desarrollar movilizaciones por diversas motivaciones en la población y que incluyeron bloqueos en las principales rutas del país. Para quienes apoyaban a Castillo se trataba de rechazar un golpe de estado que desconocía el voto popular, tras una campaña de demolición sistemática del presidente. Esta argumentación estaba reforzada por una fuerte identificación étnica y social con Castillo, así como por el rechazo a las élites tradicionales y racistas que han gobernado el país desde Lima. A esto se sumaba la caracterización de Dina Boluarte como “traidora” al presidente electo.

Para sectores más amplios de la población, el rechazo al golpe y al gobierno de Boluarte y al Primer Ministro Otárola se basaba en el rechazo a un Congreso corrupto y desprestigiado que había puesto el gobierno en manos de quienes habían perdido las elecciones. Para estos amplios sectores ciudadanos la única salida aceptable se resumía en el lema: “que se vayan todos”; es decir, en la realización de elecciones nacionales anticipadas. Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, se presentaron en el Congreso 13 proyectos de ley que proponían adelantar las elecciones generales⁹. Todos los proyectos fueron rechazados¹⁰. Desde entonces y hasta la fecha actual, todas las encuestas coinciden en un rechazo igual o mayor ya sea al Congreso como a la presidenta Boluarte. La última, al momento de redactar este informe (IEP, noviembre 2023), le da apenas 8% de aprobación a Dina Boluarte, 4% a Otárola y 6% al Congreso. Desde el inicio de esta nueva fase de la crisis política, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha respaldado la demanda ciudadana de elecciones anticipadas.

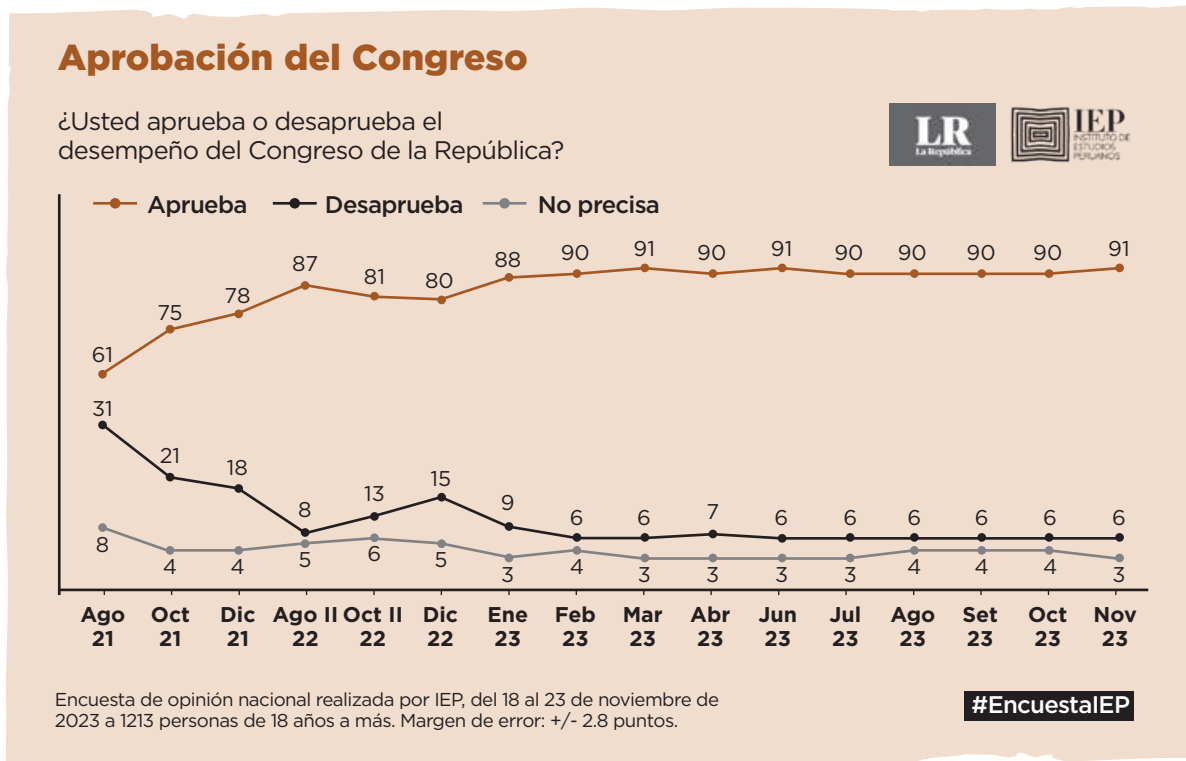
GRÁFICO IV.1: APROBACIÓN DE LA PRESIDENTA BOLUARTE, NOVIEMBRE 2023



9 El 12 de diciembre de 2022, la Presidenta Boluarte envió al Congreso, con carácter de urgencia, el Proyecto de Ley 3755/2022-PE, proyecto de adelanto de elecciones. La propuesta fue aprobada en primera legislatura con 93 votos a favor y 30 en contra, pasando a una segunda aprobación por la siguiente legislatura, en la que no fue aprobada.

10 La Mula, “Pleno del Congreso rechaza nuevo proyecto de adelanto de elecciones en 2023”, 1 de febrero de 2023. Mayor información: <https://lamula.pe/2023/02/01/pleno-del-congreso-rechaza-nuevo-proyecto-de-adelanto-de-elecciones-en-2023/redaccionmula/>

GRÁFICO IV.2: APROBACIÓN DEL CONGRESO, NOVIEMBRE 2023



Como respuesta a la movilización ciudadana, el 14 de diciembre de 2022 el gobierno decretó, entre otras medidas, el Estado de Emergencia (DS 143-2022-PCM) y la “inamovilidad social” obligatoria (DS 144-2022-PCM) por cinco días en 15 provincias del país. Entre diciembre 2022 y febrero 2023, el gobierno promulgó 12 decretos supremos estableciendo y/o prorrogando el Estado de Emergencia en diversas regiones¹¹. A la declaratoria de emergencia se sumó una ofensiva discursiva y mediática que apuntaba a criminalizar la protesta social con el recurso de calificarlas como acciones terroristas. La presidenta asumió un discurso confrontacional calificando como “el enemigo” a quienes protestaban: “No entendemos por qué nuevamente atizan banderas de guerra, queriendo tomar desde Lima todo el país”, dijo en conferencia de prensa¹². El encaramiento de la protesta como asonada terrorista ha jugado un rol muy importante, como se verá más adelante. El tinglado de echaositivos represivos acumulados en años previos dio el marco para lo que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos describió como una respuesta

11 Oficina del Alto Comisionado de las NNUU para los Derechos Humanos: Observaciones sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas en el Perú. 19 de octubre de 2023, parágrafos 57 a 59.

12 En: <https://www.infobae.com/peru/2023/07/18/dina-boluarte-no-entendemos-por-que-atizan-sus-banderas-de-guerra-queriendo-tomar-desde-lima-todo-el-pais/>

“de una brutalidad sin precedentes en la historia de la democracia en el país en el presente siglo”.

GRÁFICO IV.3: TITULARES DE PERÚ 21. “TERRUQUEANDO” LAS PROTESTAS?



En Andahuaylas (Apuímac), las movilizaciones que se iniciaron el mismo 7 de diciembre de 2022 alcanzaron su punto culminante los días 10, 11 y 12 de diciembre al producirse la toma del aeropuerto por un grupo de pobladores. Cabe mencionar

que la toma tuvo un valor más bien simbólico puesto que el aeropuerto ya estaba inactivo. Como resultado del enfrentamiento con la Policía se produjo un saldo de 67 heridos y 5 fallecidos en la provincia de Andahuaylas, así como 7 fallecidos en total en la región Apurímac. El patrón de lesiones, que compromete cuello y pecho, demuestra que fueron ejecuciones extrajudiciales. En Ayacucho, la represión dejó un saldo de 10 personas fallecidas y al menos 59 heridas. En el informe de la CIDH se menciona que, según la información suministrada por el Ministerio Público, las necropsias indican que todas las personas murieron por disparos letales de armas de fuego dirigidos a tórax, abdomen y cabeza. Existen videos que demuestran que varias de las personas asesinadas estaban lejos del escenario de las movilizaciones. En Cusco, el 14 de diciembre de 2022, un intento de toma del aeropuerto Velasco Astete fue también duramente reprimido. También hubo movilizaciones, bloqueos y 3 víctimas mortales en La Libertad; en Junín fueron asesinadas 3 personas. En enero de 2023, Puno fue escenario de la peor masacre registrada. El 9 de enero, en la ciudad de Juliaca, fueron asesinadas 19 personas por parte de la Policía Nacional que utilizó armas de fuego contra la población que se manifestaba. Entre las víctimas habían niños y una niña.

A partir de la segunda quincena de diciembre de 2022, las movilizaciones locales y regionales comenzaron a confluir hacia la capital limeña, reeditando la “Marcha de los Cuatro Suyos” que el año 2000 marcó el inicio del final de la dictadura de Fujimori y Montesinos. A lo largo de sus recorridos, las delegaciones sufrieron múltiples hostigamientos, recibiendo también muestras de solidaridad a su paso. En la ciudad de Lima, los y las manifestantes fueron sucesivamente desalojados de la Plaza San Martín, ocupada por la Policía y el Ejército entre el 15 y 22 de diciembre de 2022, y de la Plaza Manco Cápac, el 2 de enero de 2023. Para tratar de impedir el ejercicio del derecho a la movilización, la Municipalidad de Lima Metropolitana declaró zona intangible el centro de la ciudad, medida que ya había sido declarada inconstitucional en el año 2005 por el Tribunal Constitucional. Diversos locales que alojaban manifestantes fueron allanados; los casos más resaltantes fueron el allanamiento de la Confederación Campesina del Perú (CCP), ubicada en la Plaza Bolognesi, el 17 de diciembre de 2023, y el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el 21 de enero de 2023.

En el caso de la CCP, se adujo que el operativo motivado se basaba en información de inteligencia que daba cuenta de la presencia de personas con machetes, hondas y huaracas vinculadas con organizaciones terroristas. Los fiscales se hicieron presentes cuando el operativo estaba en curso. La presencia de abogadas y abogados de la red articulada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos,

para acompañar las protestas, impidió que prosperara el intento de “sembrar” pruebas en el local. La intervención afectó a 26 personas. El 15 de agosto de 2023 el Ministerio Público archivó la investigación.

En el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue la Rectora la que solicitó la intervención policial, la cual se inició con el derribo de las puertas con la utilización de tanquetas. 193 personas (70 mujeres), entre marchantes alojados y estudiantes de la vivienda universitaria, fueron detenidas y obligadas a echarse en el piso boca abajo. Así estuvieron horas, incluyendo una mujer embarazada, adultas/os mayores, una persona con discapacidad. Las personas de origen indígena fueron insultadas con expresiones racistas. De allí fueron llevadas a la Dirección de Investigación Criminal (DININCRI) y Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) -incluyendo a una madre con su hija de 8 años- donde fueron una vez más discriminadas y tuvieron que compartir condiciones de hacinamiento en “una celda llena de oscuridad”, como señaló una de las detenidas. Los residentes en la vivienda universitaria, en especial las mujeres, fueron amedrentadas con expresiones racistas y sexistas, y golpeadas como consta en los testimonios gráficos. De las 193 personas intervenidas, 192 fueron encausadas por la presunta comisión del delito

Foto: Andina



de “usurpación agravada” y cuatro “por el presunto delito de terrorismo”. El 24 de agosto de 2023 el Ministerio Público archivó la investigación en contra de ellas; sin embargo, ha sido reabierta el 20 de octubre de 2023.

Con la violenta intervención en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se visibilizaron las primeras denuncias de violencia sexual durante las protestas contra el régimen de Dina Boluarte. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció que, en la sede de la DIRCOTE, algunas detenidas eran forzadas a desnudarse para ser revisadas en sus zonas íntimas: “A mí quien me comunica de esto es un funcionario, que me dice que las mujeres adentro se están quejando de

... “A mí quien me comunica de esto es un funcionario, que me dice que las mujeres adentro se están quejando de que las están tocando indebidamente con el cuento de las revisiones”, declaró la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador.

que las están tocando indebidamente con el cuento de las revisiones”, declaró la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador. Denuncias similares se recogieron posteriormente en el contexto de las diversas movilizaciones en Lima y otras ciudades del país. Cabe señalar que, entre las víctimas de la violencia sexual, se encuentra una defensora de derechos criminalizada a la fecha.

Sería extenso mencionar todas las acciones desarrolladas por las y los activistas del movimiento de derechos humanos, por las organizaciones locales y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, pero cabe destacar el rechazo temprano de organizaciones y colectivas feministas a través de un Pronunciamiento Público contra la dictadora y el uso del terrorismo de Estado (ver Cuadro IV.1). Al acompañamiento de las víctimas y la defensa de los detenidos, se sumaron acciones de denuncia nacional e internacional, acompañamiento a la delegación de la CIDH que llegó al país, así como incidencia ante las instancias regionales y universales de protección de derechos humanos. Además, a fines de enero de 2023, se promovió un pronunciamiento suscrito por 130 organizaciones que no solo denunciaba la situación, sino que planteaba también propuestas de salida a la crisis.

CUADRO IV. 1: ENERO 30, 2023:

130 ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SUSCRIBEN PRONUNCIAMIENTO POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y LA DEMOCRACIA¹³

Para dar solución a las demandas políticas de la población movilizada se debe articular una agenda nacional y descentralizada que tenga como base esencial la defensa del derecho a la vida, la libertad, la dignidad y el desarrollo pleno como pilares esenciales de nuestra sociedad.

Rechazamos:

- La actuación autoritaria y violenta, el atropello a la libertad y la violación a los DDHH.
- El terruqueo a ciudadanos, y ciudadanas, dirigentes sociales y gremiales.

Exigimos:

- El fortalecimiento de las fiscalías de derechos humanos.
- Que la PNP identifique y detenga a los infiltrados y los grupos violentistas.
- El reconocimiento y garantía para el ejercicio del derecho a la protesta, sin criminalizarla.

Proponemos:

- Una agenda nacional construida con base en el diálogo, en cada uno de los territorios.
- Promover la articulación de las representaciones territoriales de la sociedad movilizada.
- Renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
- Adelanto de elecciones al 2023, sin cambios en el JNE y la ONPE.
- Referéndum para que el pueblo decida iniciar un proceso Constituyente.
- Cambio de mandos policiales responsables de ejecuciones extrajudiciales, y reforma policial.
- Que los representantes de NNUU, UE y OEA se pronuncien, para evitar la estigmatización de la protesta social y la represión violenta.

Suscriben: Articulación de Organizaciones, Redes y Plataformas de la Sociedad

¹³ Ver pronunciamiento completo en: <https://derechoshumanos.pe/130-organizaciones-de-la-sociedad-ci-vil-suscriben-pronunciamiento-por-la-defensa-de-la-vida-y-la-democracia/>

Durante el primer semestre del año se mantuvo la presencia de delegaciones comunales y de provincias en movilización permanente en Lima y otras ciudades. A partir del 19 de julio tuvo lugar una nueva oleada de manifestaciones denominada “Gran Marcha Nacional” o “Tercera Toma de Lima”, que se prolongó hasta el 31 de julio y contó con una mayor participación de la población de la capital limeña. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) registró, al menos, 78 manifestaciones en todo el país durante estas fechas. Según información proporcionada por el gobierno, se registraron protestas sociales en 64 provincias (32.7% del país), con los números más altos en Ayacucho, Cusco, Puno y San Martín. Se registraron, también, bloqueos de vías en 23 provincias. No hubo fallecidos, pero sí un alto número de detenidos¹⁴. Hasta el 30 de julio, la Defensoría del Pueblo registró 18 personas heridas, entre civiles e integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP), y el Ministerio Público reportó 10 personas detenidas. La Asociación Nacional de Periodistas ha denunciado agresiones en contra de siete periodistas, una de las cuales fue lesionada mientras realizaba una transmisión en vivo.

Los insultos racistas¹⁵ y el “terruqueo” a las y los manifestantes fueron permanentes durante los meses de movilizaciones. Human Rights Watch calificó los discursos del gobierno como estigmatizantes¹⁶; por ejemplo, el 16 de marzo de 2023, el ministro de Educación afirmó que las mujeres indígenas aimaras eran peor que “animales”¹⁷. El 15 de diciembre de 2022, la presidenta Boluarte dijo que los participantes en las protestas estaban cometiendo actos de terrorismo¹⁸. A lo anterior, se han sumado acciones de “terruqueo” y amedrentamiento contra los organismos y personas defensoras de derechos humanos¹⁹. En aplicación de la ley 25475 (Ley Antiterrorista), se abrieron investigaciones a 39 personas; de ellas, 26 fueron encausadas tras el allanamiento del local de la Confederación Campesina del Perú el 17 de diciembre, afectando también al local del Movimiento Nuevo Perú/ Partido Socialista (MNP/PS). El 15 de agosto, el Ministerio Público archivó esa inves-

14 Oficina del Alto Comisionado: *Observaciones* ... Parágrafos 13 a 18.

15 El MINCUL atendió 33 denuncias de discriminación étnico-racial, entre diciembre 2022 y marzo 2023 (ver nota de referencia 12, 135).

16 Human Rights Watch: *Deterioro Letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y deterioro democrático en el Perú*. Washington. 2023, p. 31, en: <https://www.hrw.org/es/report/2023/04/26/deterioro-letal/abusos-por-las-fuerzas-de-seguridad-y-crisis-democratica-en-el>

17 “Lamentable declaración del ministro de Educación contra mujeres aimaras”, Infobae, 16 de marzo de 2023, en: <https://www.infobae.com/peru/2023/03/06/lamentable-declaracion-del-ministro-de-educacion-contra-mujeres-aimaras-ni-los-animales-exponen-a-sus-hijos-asi/> (consultado el 16 de marzo de 2023)

18 “Dina Boluarte tras oír testimonio de policía herido: ‘Eso ya no es protesta, eso es terrorismo’”, Infobae, 15 de diciembre de 2022, en: <https://www.infobae.com/america/peru/2022/12/15/dina-boluarte-tras-o-ir-testimonio-de-policia-herido-eso-ya-no-es-protesta-eso-es-terrorismo/> (consultado el 16 de marzo de 2023).

19 Oficina del Alto Comisionado: *Observaciones*..., parágrafo 136-139



Foto: Walter Hupiu

tigación²⁰. El “terruqueo” llegó a niveles grotescos con declaraciones como las del coronel PNP Max Anhuamán (Jefe de DIRCOTE) quien atribuyó influencias y apoyo logístico del fundamentalismo islámico iraní hacia los manifestantes²¹.

El 12 de enero de 2023 fueron detenidas/os las/os dirigentes del Frente de Defensa Ayacucho²². Después de estar recluidos en el cuartel Cabitos, fueron trasladados a Lima en donde se dictó prisión preventiva, permaneciendo en prisión 4 de las 7 personas inicialmente detenidas. En abril de 2023, se produjo la audiencia de apelación registrándose observaciones de los magistrados de la Sala a los alegatos de los fiscales²³.

El 6 de febrero de 2023, el Ministerio del Interior (MININTER) anunció la creación de un canal para recibir denuncias sobre “incitación al terrorismo”. Un comunicado de las organizaciones feministas y la Coordinadora Nacional de DDHH alertó acerca de los peligros de esta iniciativa; por su parte, la Oficina del ACNUDH le recordó al gobierno la recomendación del Comité de DDHH en torno a la necesidad de revisar la definición de terrorismo²⁴.

20 Oficina del Alto Comisionado: *Observaciones...*, parágrafo 112.

21 Mayor información: <https://www.infobae.com/peru/2023/10/12/jefe-de-la-dircote-deslizo-que-los-jovenes-que-sal-dran-a-protestar-contr-dina-boluar-te-fueron-entrenados-en-iran/>

22 Los Frentes de Defensa son coaliciones de organizaciones sociales y ciudadanas que existen en la mayoría de regiones y provincias del país desde la década de 1970 para canalizar las demandas comunes de las poblaciones involucradas. El Frente de Defensa de Ayacucho es el más antiguo y mejor organizado, fue fundado en 1966. Mayor información: <https://1library.co/article/trayectoria-pol%C3%ADtica-frente-defensa-pueblo-ayacucho.nq7w69rz>

23 <https://wayka.pe/fiscales-no-logran-sustentar-ante-jueces-prision-preventiva-contr-miembros-del-fredepa>

24 Oficina del Alto Comisionado, *Observaciones...* parágrafos 116 y 118.

CUADRO IV.2:

RECHAZAMOS MEDIDAS QUE CONTRIBUYEN A LA CRIMINALIZACIÓN Y ATENTAN CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Uno de los valores de toda democracia es la libertad de expresión, el cual es un derecho fundamental. Este abarca la libertad que tienen las personas de dar sus opiniones, de investigar y recibir información, así como de difundirlas.

Lamentablemente, la medida de incorporar un canal electrónico de denuncia del delito de apología al terrorismo en redes sociales recientemente anunciada por el Ministerio del Interior, contribuye a profundizar el miedo en la ciudadanía, la desconfianza en el otro, la incertidumbre y la estigmatización en un país polarizado en donde el estado de derecho se ha visto resquebrajado.

Esta medida autoritaria acentúa la pérdida de confianza en el estado, vulnerando principios y libertades fundamentales.

La plataforma virtual abierta por el Ministerio del Interior puede ser instrumentalizada como una herramienta de hostilización y criminalización en el actual contexto de crisis política social en el que las protestas sociales que son fuertemente reprimidas y las posturas críticas hacia el gobierno, vienen cargadas de acusaciones de “Terruqueo”. Sumado a ello, en varias oportunidades los “indicios” de apología al terrorismo sostenidos por las autoridades no han sido más que afirmaciones fundadas en interpretaciones erróneas.

Este es un escenario peligroso para los derechos humanos, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazamos la decisión del Ministerio del Interior. Demandamos que el gobierno pare inmediatamente con la represión, la persecución y la criminalización de todo tipo. Rechazamos medidas que contribuyen a la criminalización y atentan contra la libertad de expresión

Lima, 07 de febrero de 2023.

- Movimiento Manuela Ramos
- Promsex
- CMP Flora Tristán
- Amnistía Internacional
- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Tras la detenciones masivas y arbitrarias, defensores de derechos humanos afrontaron restricciones, estigmatización y amenazas, que limitaron el acceso a la defensa de detenidos y detenidas. Al igual que la represión de 2020, se presentaron casos de malos tratos, documentados de manera detallada en los diversos informes emitidos por los organismos de derechos humanos que han visitado el país²⁵. El Informe de la Oficina del Alto Comisionado en el Perú recoge 66 casos de comunicadores agredidos entre diciembre 2022 y marzo 2023; de los cuales, 17 son mujeres y 47 casos se dieron en Lima; asimismo, comparte una lista de periodistas amenazados en diversas regiones, debidamente documentada²⁶. El MINJUS aprobó, en febrero de 2023, un protocolo para “orientar” a periodistas en la cobertura de las movilizaciones y las acciones de control de orden público. Este dispositivo ha sido cuestionado por el Consejo de la Prensa Peruana por constituir una suerte de censura previa. Hay un antecedente similar, aprobado en marzo de 2022²⁷.

El caso de Aída Aroni (52) es un ejemplo del sesgo racista que caracterizó la represión a las manifestantes. La mujer, nacida en Huancapi, Ayacucho, se había convertido en un símbolo de resistencia mientras ondeaba la bandera y reprendía a la policía diciéndoles que no los mataran y pedía paz. Se le veía siempre en primera fila y esto fue destacado en redes sociales y algunos medios de comunicación. El sábado 4 de febrero de 2023, cinco policías la detuvieron, le arrancaron la bandera, la pisotearon y la subieron a la fuerza a un bus, con violencia y tocamientos indebidos.

GRÁFICO IV.4: EL CASO DE AÍDA ARONI (AYACUCHO)

Foto: AP Photo



25 Oficina del Alto Comisionado: *Observaciones ...* párrafos 34 a 36.

26 Oficina del Alto Comisionado: *Observaciones ...* párrafos 152, 155 a 157.

27 Oficina del Alto Comisionado: *Observaciones ...* párrafos 161 y 162.

En la práctica se verificó lo que afirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe (abril de 2023): “La estigmatización tiene el potencial de poner a las personas manifestantes en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo de sufrir ataques; siendo utilizada para justificar el uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias, amedrentamientos y represión en general. Adicionalmente, profundiza la polarización y deteriora la construcción de puentes para el diálogo entre la ciudadanía manifestante y las instituciones del Estado”²⁸.

APRODEH e Hiperactiva Comunicaciones han elaborado el siguiente gráfico que sintetiza los datos más importantes de la represión durante el primer semestre del año 2023:

GRÁFICO IV.5: DATOS DE LA VIOLACIÓN A LOS DDHH – PRIMER SEMESTRE 2023

Graves violaciones a los DDHH en el gobierno de Dina Boluarte

66 personas han fallecido en el gobierno de Dina Boluarte, donde la respuesta a las protestas sociales ha sido: represión violenta y desmedidas desde las fuerzas del orden. Se reporta que hay 1785 personas heridas, gran porcentaje de ellos no está recibiendo atención médica debido a la precariedad en el sistema de salud, miedo de que se les abra un proceso de investigación, por lo que habría un subregistro de heridos.



28 CIDH: “Situación de los Derechos Humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales” (23 de abril 2023), p. 222, en: <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2023/Informe-SituacionDDHH-Peru.pdf>





V

**MASACRES, DENUNCIAS Y
PROCESOS:**

UN AÑO DE LUCHA POR LA JUSTICIA Y CONTRA LA IMPUNIDAD

El número y características de las víctimas, las condiciones en las cuales fueron asesinadas, configuran un cuadro de auténticas masacres contra las poblaciones movilizadas. Coinciden en esta apreciación todos los informes de organismos internacionales de derechos humanos. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Las protestas desarrolladas a partir del 7 de diciembre de 2022 tuvieron lugar en un marcado contexto de discriminación histórica por origen étnico-racial y situación socioeconómica. Esta discriminación se hace visible en diversos aspectos y espacios, como la insuficiente representación política de comunidades rurales, campesinas, pueblos indígenas y personas afrodescendientes”²⁹.

29 CIDH: “Situación de los DD HH...”, parágrafo 26.

De las 49 personas civiles muertas en el contexto de uso de la fuerza, por parte de las fuerzas de seguridad, 42 fallecieron por munición de arma de fuego. Tal como confirman los informes de las autopsias: 47 recibieron disparos en la parte superior del cuerpo (cabeza, pecho, espalda y abdomen). La oficina del Alto Comisionado documentó que, de los civiles muertos, al menos 24 no habrían estado participando en las manifestaciones³⁰; por ejemplo, en Ayacucho, el 15 de diciembre de 2022, un niño de 15 años recibió un disparo mientras cruzaba la calle en el trayecto entre su casa y su lugar de trabajo. En Junín, el 16 de diciembre de 2022, un joven de 17 años murió por herida de bala durante un enfrentamiento entre policías y manifestantes en el Puente Pichanaki, al menos dos de los fallecidos estaban prestando asistencia médica a personas heridas. En Juliaca, el 9 de enero de 2023, Marco Antonio Samillán Sanga, estudiante de medicina de 30 años, salió de su casa tras ser informado de que había personas heridas en la zona cercana al aeropuerto: fue abaleado mientras prestaba atención médica a personas heridas. El Informe de la Oficina del Alto Comisionado presenta un minucioso análisis de la procedencia, edad y etnicidad de las víctimas³¹. Las similitudes, entre las víctimas del conflicto armado interno, saltan a la vista.

En cuanto a la atención de heridos y víctimas fatales en los servicios de salud, el Ministerio de Salud (MINSA) reconoció haber atendido a 1,398 personas. Según el Informe de la CIDH, se priorizó la atención a personas con daños severos y hemorragias, ocasionando que varios empeoraran o quedaran con serias secuelas. A esto se sumó la atención por brigadas voluntarias de salud.

Si bien, en general, la atención fue adecuada, hubo situaciones de deficiente infraestructura, carencia de insumos, de especialistas y de medios para practicar operaciones de urgencia. En casos como el del ciudadano Aldis Charichi (Pichanaki, Junín) se requirió una intensa presión de los organismos de Derechos Humanos para lograr su traslado a Lima; o el de una mujer (Andahuaylas) impactada por una bomba lacrimógena en la pierna, quien señaló que los médicos no la quisieron atender porque estaba protestando y, cuando por fin la atendieron, solo le pusieron un yeso y no le dieron la atención médica requerida. Otros no lo lograron y pagaron con su vida la generalizada precariedad de los servicios de salud. Advertimos que la falta de cuidados médicos y de procedimientos especializados y oportunos, cuando una persona se encuentra bajo custodia del Estado, constituyen violaciones al derecho a la vida, que, dependiendo de circunstancias concretas como el lapso

30 Oficina del Alto Comisionado: *Observaciones...* parágrafo 110.

31 Oficina del Alto Comisionado: *Observaciones...* párrafos 75 a 78.

transcurrido sin atención, los efectos físicos y mentales acumulativos, entre otros, pueden constituir un trato cruel, inhumano y degradante³². Un efecto de mediano plazo, de la represión masiva, ha sido el deterioro de la salud mental; según el jefe de la estrategia de salud mental de la Dirección Regional de Salud (DIRESA Puno), se ha registrado un aumento del 20% del trastorno de ansiedad entre los diversos grupos de edad³³.

Cuadro V.3: Artículo de opinión

Entre mala salud y búsqueda de justicia

Por Jennie Dador Tozzini

Secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

En el escenario de violencia e impunidad instalado a lo largo de este año, no solo la vida y las libertades se han degradado, también el derecho universal a la salud, entendida como bienestar físico, mental y social que permite el acceso y goce a otros derechos.

Las movilizaciones ocurridas entre diciembre del 2022 y los primeros meses de 2023 dejaron como saldo centenares de heridos con impacto de balas, perdigones y bombas lacrimógenas. Algunos acudieron a los establecimientos de salud, pero recibieron una atención insuficiente, debido a la deficiente infraestructura, carencia de insumos y de especialistas. Dentro de las personas afectadas, alrededor de 37 son niños y adolescentes, cuyas vidas no volverán a ser las mismas.

Frente a la insuficiencia de recursos y la corrupción, esa que se llevó más de 200.000 peruanos durante la pandemia, el personal de salud habría priorizado la atención de los heridos más graves, ocasionando que varios empeoraran o quedaran con serias secuelas. Adicionalmente, cuando los heridos necesitaron exámenes exhaustivos, como tomografías o consultas especializadas, debían trasladarse a Lima. Pero los heridos no viajan solos. Varias personas fallecieron al no ser trasladadas oportunamente. Ni los heridos ni las comunidades afectadas recibieron atención psicológica.

Cuando la atención médica no satisface los requisitos mínimos de calidad o discrimina por las opiniones políticas o procedencia geográfica, contraviene el trato digno conforme a la condición humana, como sucedió en varios establecimientos de salud. Por ejemplo, en el hospital de Andahuaylas, una mujer impactada por una bomba lacrimógena en la pierna señaló que los médicos no la

32 <https://larepublica.pe/opinion/2023/12/17/entre-mala-salud-y-busqueda-de-justicia-por-jennie-dador-tozzini-1265088> (consultado el 8 de enero de 2024).

33 Oficina del Alto Comisionado: *Observaciones...* parágrafos 141 a 149.

quisieron atender porque estaba protestando, y cuando por fin la atendieron, solo le pusieron un yeso. Fue solo en un servicio privado donde le dieron la atención médica requerida.

Así, la falta de cuidados médicos y de procedimientos especializados y oportunos, cuando una persona se encuentra bajo custodia del Estado, constituyen violaciones al derecho a la vida que, dependiendo de circunstancias concretas como el lapso transcurrido sin atención, los efectos físicos y mentales acumulativos, entre otros, podría constituir un trato cruel, inhumano y degradante que viola la dignidad humana.

A todo lo mencionado se suma la existencia del inconstitucional artículo 30 de la Ley General de Salud, que obliga al personal de salud a denunciar a los heridos de bala, arma blanca u otras violencias, lo que impacta negativamente en la salud de las personas que haciendo uso de su derecho a la protesta participan en las movilizaciones, pues por temor a la denuncia, no acuden a los hospitales e intentan curarse por fuera del sistema, lo que sobrecarga a las mujeres de las familias afectadas. Son ellas quienes deben responsabilizarse del cuidado de los heridos y de sus traslados a los establecimientos de salud de mayor capacidad resolutive en las capitales, así como de atender a las personas con discapacidad sobreviviente.

Además, son las mujeres quienes actúan como regeneradoras del tejido social comunitario, muchas se convierten en responsables únicas del sustento familiar y del acompañamiento emocional a los otros miembros de las familias impactados por el dolor de las pérdidas y la desarticulación familiar, postergando la atención de sus propios malestares.

En resumen, en el Perú de hoy, salir a protestar te puede costar la vida. Si tuviste algo de suerte y no te ejecutaron, prepárate porque las afectaciones sin atender se agravan con el paso del tiempo. La mala salud y la búsqueda de justicia tomarán tu proyecto de vida.

(Publicado en el diario La República 17/12/2023)

El Informe de la Oficina del Alto Comisionado incluye información precisa en torno a los actos de vandalismo que se produjeron durante las protestas, en el entorno de aeropuertos y carreteras, así como en relación con edificios públicos. En varios casos queda claro que se trató de acciones diferentes a las protestas; en otros, se trata de reacciones posteriores a actos represivos desproporcionados. Por último, en ningún caso los manifestantes portaban armas de fuego o letales de cualquier índole³⁴. Esto lo corroboró Human Rights Watch: “El entonces comandante general de la Policía Nacional del Perú afirmó que, hasta el 7 de febrero de 2023, la policía no había confiscado armas de fuego a manifestantes

34 Oficina del Alto Comisionado: *Observaciones...* parágrafos 45 a 52.

en ningún lugar del país. En las más de 37 horas de video y 663 fotografías de protestas que Human Rights Watch revisó no se identificó a ningún manifestante portando armas de fuego”³⁵.

El Informe de la Oficina del Alto Comisionado documentó al menos 988 casos de civiles detenidos y detenidas en el contexto de protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. El Ministerio Público reportó que se realizó un total de 871 intervenciones durante este periodo a nivel nacional. El caso más prolongado de detención es el que afecta a cuatro jóvenes de la comunidad de Cuyo Grande, en Cusco, que actualmente están con prisión preventiva. Todos los informes dan cuenta de detenciones masivas de personas, que ejercían pacíficamente su derecho a la protesta, con el pretexto del “control de identidad”; por ejemplo, el 6 de enero de 2023, mientras se realizaba una manifestación pacífica en el Parque Universitario de Lima, fueron detenidas 240 personas, entre ellas menores de edad, y trasladadas a la Comisaría de Cotabambas. Al igual que lo sucedido en el año 2020, el personal policial no identificado, llamado Grupo Terna, tuvieron un rol de infiltración en las movilizaciones y actuaron en las detenciones siguiendo la disposición del comando de la PNP 053-2023³⁶.

Durante el primer trimestre de 2023 se presentaron 22 denuncias de tortura, informó el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, órgano de control y colaboración de carácter autónomo e independiente de los poderes del Estado. De las 22 denuncias, 13 corresponden a presuntos hechos de tortura y malos tratos ocurridos durante las manifestaciones, 4 de estos casos sucedieron durante la detención o privación de libertad, 3 casos tuvieron lugar durante la permanencia de los afectados en las dependencias policiales, tras la detención.

El 10 de enero de 2023, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra la presidenta del país, Dina Boluarte, por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” cometidos durante las protestas en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho. La denuncia también incluía al primer ministro, Alberto Otárola, así como a los ministros de Interior y Defensa, Víctor Rojas y Jorge Chávez, respectivamente. La investigación se inició un día después de que 18 personas murieran durante las protestas en Puno³⁷.

35 Human Rights Watch: Deterioro Letal ... p. 6

36 Oficina del Alto Comisionado: *Observaciones...* parágrafo 100.

37 Mayor información: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-64232156>

El curso del proceso se ha caracterizado por la lentitud y la sucesión de medidas contradictorias, en cuanto a las instancias encargadas de las investigaciones. En un primer momento, los casos fueron asumidos por Fiscales Provinciales Penales de Casos Comunes o por Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo. En el mismo mes de enero, la Fiscal de la Nación anunció la subdivisión de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo: de un lado, derechos humanos e interculturalidad, y del otro terrorismo³⁸. En febrero de 2023, la Fiscal de la Nación ordenó la reestructuración de la Oficina de Peritajes, con lo cual se pusieron en riesgo las indagaciones para determinar si los fallecidos en las protestas sociales murieron o no por impacto de bala, o qué tipo de armas se usaron, o si esos proyectiles provinieron de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas.

... la Fiscal de la Nación ordenó trasladar a Lima todas las investigaciones de las muertes producidas en las protestas de las diversas regiones del país, con lo cual los familiares de las víctimas y los testigos tendrían que viajar a la capital para testimoniar o seguir las investigaciones de los casos ...

A inicios de marzo de 2023, la Fiscal de la Nación volvió a reorganizar el Subsistema de Derechos Humanos e Interculturalidad y dejó de lado al experimentado Fiscal Superior Provisional, Luis Valdivia Calderón, para poner en su lugar a la fiscal Marena Mendoza Sánchez, quien es su operadora incondicional³⁹; también, suprimió despachos y creó otros, reemplazó a los fiscales más experimentados por otros elegidos “a dedo”. Finalmente, el 4 de abril de 2023, la Fiscal de la Nación ordenó trasladar a Lima todas las investigaciones de las muertes producidas en las protestas de las diversas regiones del país, con lo cual los familiares de las víctimas y los testigos tendrían que viajar a la capital para testimoniar o seguir las investigaciones de los casos⁴⁰. A fines de abril de 2023, a cuatro meses de las masacres, los avances eran mínimos.

38 Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 008-2023-MP-FN-JFS, de fecha 9 de enero de 2023.

39 El 25 de noviembre de 2023 se le encargó reemplazar al destituido fiscal Vela en la conducción de las investigaciones del caso Lava Jato.

40 Mayor información: <https://elbuho.pe/2023/04/fiscal-de-la-nacion-se-lleva-a-lima-investigaciones-de-asesinatos-por-protestas-en-regiones/>



Foto: Jennifer de la Cruz - CNDDHH

Las dilaciones y maniobras provocaron la enérgica protesta de las y los familiares de las víctimas y los movimientos que las acompañan. Se crearon la ‘Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca’, la ‘Asociación de los Asesinados y Heridos el 15 de diciembre en Ayacucho’ y la ‘Asociación de Víctimas de la Represión en Andahuaylas y Chincheros – Apurímac’. En abril de 2023 y en respuesta a la mencionada decisión de trasladar las investigaciones a Lima, estas asociaciones se reunieron en la ciudad de Juliaca en el “Primer Encuentro Nacional Ciudadano de Víctimas del Régimen de Dina Boluarte”; desde entonces, han asumido un rol de primer orden en la denuncia de las maniobras pro impunidad del gobierno y la Fiscal de la Nación.

Tras sucesivas postergaciones, incluyendo una presencia de 15 minutos en la sede del Ministerio Público en el mes de marzo, la presidenta Boluarte recién declaró el 6 de junio ante la Fiscal de la Nación; frente a las preguntas generales y complacientes, las respuestas fueron evasivas. Volvió a ser interrogada el 27 de septiembre, permaneciendo en la fiscalía por una hora y media; la presidenta se limitó a remitirse a sus respuestas anteriores⁴¹. Su defensa se opuso a que las preguntas de las partes sean consignadas en actas, haciendo caso omiso a la facultad proporcionada por el Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial, en la que se precisaba que ambas partes podían hacer preguntas por intermedio de la Fiscalía. El abogado del Instituto de Defensa Legal señaló que sus acciones podrían considerarse “un intento más de obstrucción a las investigaciones”⁴². Finalmente, el

41 Mayor información: <https://rpp.pe/politica/judiciales/dina-boluarte-declara-ante-la-fiscalia-sobre-muerte-durante-las-protetas-noticia-1507655>

42 Mayor información: <https://www.infobae.com/peru/2023/09/27/lo-que-dijo-dina-boluarte-en-su-toma-de-declaracion-ante-la-fiscalia-de-la-nacion/>

abogado de Boluarte solicitó al Ministerio Público archivar la investigación contra la presidenta por el delito de genocidio puesto que, según su argumento, ella no participó en los hechos imputados, y no se configuran los elementos objetivos y subjetivos de la acusación en su contra⁴³.

A los cambios en los equipos fiscales se ha sumado la búsqueda de sucesivas ampliaciones en la investigación preliminar. La primera ampliación, de 45 días, se aprobó el 7 de septiembre y, la segunda, la obtuvo el 23 de octubre por 80 días, cuando faltaban dos días para su vencimiento⁴⁴ ⁴⁵. Finalmente, en desesperada respuesta al proceso de investigación que afronta al interior del Ministerio Público, la Fiscal de la Nación aceleró la formulación de una acusación constitucional contra Dina Boluarte, Alberto Otárola y otros ministros con base a un expediente improvisado e incoherente que tipifica el delito cometido como mera “omisión”.

Se han abierto un total de 60 expedientes, consolidados en 4 carpetas. A la fecha, no hay detenidos por los asesinatos de civiles⁴⁶. El Informe de HRW señala: “Human Rights Watch detectó graves deficiencias en algunas de las investigaciones sobre abusos, incluyendo la omisión de recoger pruebas iniciales clave, que pueden comprometer la investigación. Por ejemplo, en algunos casos, las autoridades no preservaron el lugar de los hechos ni recogieron casquillos de bala y otras evidencias”. Y, añade: “En dos casos de Andahuaylas, los fiscales no organizaron autopsias antes de que los cuerpos fueran enterrados, por lo que estas sólo se hicieron meses después. Más de seis semanas tras las muertes de manifestantes y transeúntes en Ayacucho, Andahuaylas y Juliaca, la Fiscalía aún no había decomisado ningún arma para realizar análisis balísticos, según abogados de las víctimas y una fiscal”.

En diciembre de 2022, el MINJUS creó una Comisión Multisectorial para el apoyo a las víctimas de la represión, la cual se instaló el 4 de enero de 2023. Se hizo evidente que el gobierno pretendía negociar bonos y atenciones en salud por justicia. Ante ello, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se retiró de la mencionada Comisión el 9 de enero. En los meses posteriores, se han acumulado serios cuestionamientos a su funcionamiento; por un lado, en cuanto al registro de víctimas y, por otro, con relación a la concepción que subyace en la “compensación” a cambio de

43 Mayor información: <https://www.tvperu.gob.pe/noticias/politica/presidenta-dina-boluarte-acudio-a-la-fiscalia-para-declarar>

44 Mayor información: <https://gestion.pe/peru/politica/fiscalia-amplia-investigacion-contradina-boluarte-y-ministros-por-fallecidos-en-protestas-noticia/>

45 Mayor información: <https://www.infobae.com/peru/2023/10/23/dina-boluarte-denuncian-inaccion-de-fiscalia-por-muertes-en-protestas-a-dias-de-vencer-plazo-de-investigacion-preliminar/>

46 Oficina del Alto Comisionado: *Observaciones...* párrafos 169 a 177.

la justicia. A lo anterior, se suma la lentitud en la implementación de las medidas en diversos terrenos⁴⁷.

A partir de los hechos de 2022, la Coordinadora ha desarrollado una intensa labor de incidencia ante los organismos internacionales de derechos humanos, documentando de manera sistemática las graves violaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y facilitando el contacto directo de este organismo con las víctimas y sus familiares. En el mes de marzo de 2023 participó en Ginebra en el examen de la situación de los derechos en el Perú, que realizó el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En total ha atendido seis misiones internacionales que han visitado el país y ha elaborado informes sobre la grave situación de los derechos en el país. A esto se añade la interlocución permanente con las embajadas de diversos países, ONG internacionales y diversos espacios de solidaridad.

El 11 de noviembre, en el marco del 188° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se realizó la audiencia de seguimiento a las recomendaciones del Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales. En ella, participaron actores de la sociedad civil; víctimas y/o familiares de víctimas de Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca; y representantes del Estado. En la audiencia, familiares de las víctimas y sus abogados/as denunciaron las múltiples irregularidades del proceso, el arbitrario traslado de los casos a la ciudad de Lima, la ausencia de intérpretes para víctimas y testigos quechua hablantes. También se denunciaron los impactos que tienen en el proceso las maniobras desestabilizadoras del sistema de justicia en el Perú, las amenazas sobre diversas instituciones democráticas y el papel de los grandes medios de comunicación y del gobierno que persisten en acciones de estigmatización a quienes participaron en las protestas.

La respuesta del representante del Perú ante la OEA, el embajador Gustavo Adrianzén, frente al reclamo de algunos/as asistentes al evento, condensó la actitud negacionista del gobierno de Dina Boluarte cuando a voz en cuello gritó: “Ellos son los violentos, ellos son los que ocasionaron las muertes, ellos son los violentos, señora presidenta”⁴⁸.

47 Oficina del Alto Comisionado: *Observaciones...* párrafo 185.

48 Mayor información: <https://www.infobae.com/peru/2023/11/11/gustavo-adrianzen-exigen-la-salida-del-representante-de-peru-ante-la-oea-tras-perder-los-papeles-en-la-cidh/>

CUADRO V.4:

**EXTRACTO DE INTERVENCIÓN DEL PADRE LUIS ZAMBRANO
AL RECIBIR EL PREMIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
“FRANCISCO SOBERÓN 2023”**

Vengo de Juliaca, región Puno, ciudad sufrida, despreciada y maltratada, pero llena de esperanza. Mi primera palabra es para los 49 asesinados y asesinadas con balas y perdigones en diversas regiones del Perú, entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, especialmente para las víctimas de la masacre en Juliaca el pasado 9 de enero que en pocas horas se llevó la vida de 18 personas inocentes, la mayoría jóvenes... Mi primera palabra es para los familiares de los asesinados y asesinadas a quienes ni se les dio tiempo para enjugar sus lágrimas, pero que con sabiduría andina han sabido organizarse en la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero y vienen exigiendo justicia y reparación.

Soy testigo de las atrocidades que cometió el actual gobierno en Juliaca utilizando a las fuerzas armadas y policiales y con el silencio cómplice de un congreso dictatorial. No pensé que a estas alturas de mi vida volvería a vivir circunstancias parecidas a las de los años del terrorismo de Sendero Luminoso y del terrorismo de Estado. No solo es la criminalización de la protesta, no solo es cambiar, como en Juliaca, cinco veces los fiscales para imponer la impunidad, sino también el seguir despreciando, ninguneando, insultando, choleando a los habitantes del altiplano. Siguen diciendo: Puno no es el Perú. Quienes se expresan así no conocen a la población indígena. Mi percepción es diferente después de haber vivido cuatro décadas en el Altiplano como testigo privilegiado de la vida de los pueblos quechua y aimara. Viniendo de la costa, pero con ancestros de Huancavelica y Ayacucho, he sido acogido como ellas y ellos saben acoger, he bebido cotidianamente de su sabiduría del buen vivir.

Frente a la corrupción, la impunidad, la inseguridad que crece, estamos llamados a humanizarnos, a descubrir y poner en movimiento la fuerza histórica de los pobres, tal como nos lo recuerda el teólogo y amigo Gustavo Gutiérrez. El reconocimiento y disfrute de los derechos humanos y los derechos de la madre tierra debería ser algo natural en una sociedad civilizada y cristianizada. Una sociedad en la cual no sería necesario dar premios a quienes promueven la paz porque todas y todos están comprometidos con ella. Celebrar un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos puede ser un buen momento para comprometernos más con la paz y la justicia, para purificar nuestras acciones e intenciones...





VI

MÁS ALLÁ DE LAS
PROTESTAS:

"TERRUQUEO" Y ENDURECIMIENTO REPRESIVO

Las acciones de “terruqueo” y hostigamiento a defensoras y defensores de derechos humanos, a las víctimas y sus familiares, se han intensificado en el contexto de las movilizaciones, la respuesta represiva y las masacres; se han extendido a periodistas independientes y autoridades que no están alineadas con la coalición autoritaria. La Coordinadora de Derechos Humanos, el IDL y APRODEH han sido blanco de acciones de hostigamiento en sus locales institucionales. En marzo de 2022, APRODEH y la Coordinadora presentaron una denuncia por “crimen organizado” contra estos grupos, exponiendo su funcionamiento y mostrando los vínculos entre ellos con las fuerzas políticas de ultraderecha ⁴⁹. También fue objeto de campaña de terruqueo la Defensora del Pueblo encargada, Eliana Revollar Añaños.

49 'Organizaciones de Derechos Humanos presentan denuncia penal contra violentos colectivos ultraderechistas', APRODEH, marzo 2022, en: <https://www.aprodeh.org.pe/organizaciones-de-derechos-humanos-presentan-denuncia-penal-contra-violentos-colectivos-ultraderechistas>

El 24 de febrero de 2023, siete relatores especiales y dos grupos de trabajo de Naciones Unidas reconocieron al “terruqueo” como un discurso estigmatizante de extrema preocupación⁵⁰; tal como se recoge en un estudio sobre este tema: “Si tuviéramos que complejizar (de manera simple y breve), diríamos que acusar de ‘terruco’ –terruquear– implica la invalidación desde cuatro aspectos específicos: una conducta política censurable (ser subversivo, rebelarse contra el Estado o sus actores armados, ser antipatriota), un accionar criminal (cometer actos terroristas, asesinar, matar, destruir, obstruir), una condición étnico/social (ser serrano, indígena, hablar quechua, ser pobre) y una cualidad moral/intelectual (sujetos irracionales, atrasados, inmorales, fanatizados). Cada uno de estos significados aparece de manera diversa (y en distinta gradualidad) en los casos de terruqueo que se han conocido. Hay un elemento común: la búsqueda por invalidar, la estigmatización de defensoras y defensores”⁵¹.

En ese sentido, las autoridades han sido bastante tolerantes, negligentes y cómplices con grupos de extrema derecha como La Resistencia, Los Combatientes, Los Insurgentes y la Sociedad Patriótica del Perú. Sus discursos de odio y su invocación a golpes de Estado constituyen expresiones inaceptables en cualquier régimen democrático. Son explícitas sus conexiones con partidos como Fuerza Popular y Renovación Popular⁵². El terruqueo por parte de algunos medios y “líderes de opinión” ha alcanzado manifestaciones criminales: “La CIDH registra con particular preocupación el caso de un periodista de Willax TV que cuestionó al Director de la Policía sobre por qué los agentes de la fuerza pública no estaban disparando directamente a la cabeza de los manifestantes y en otra ocasión afirmó que los consideraba “subversivos” y “entrenados para matar”⁵³.

Esta tolerancia de las autoridades se encubre en el hecho de que no existe una legislación al respecto, ya que supuestamente pondría en peligro la libertad de expresión. Según los especialistas, la libertad de expresión u opinión no es ilimi-

50 Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado, “Comunicación conjunta de los procedimientos especiales”, 24 de febrero de 2023. Los expertos firmantes del comunicado son: Sr. Clément N. Voule, Relator Especial de la ONU sobre el derecho de reunión pacífica y de asociación; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Aua Baldé (Presidenta-Relatora); Gabriella Citroni (Vicepresidenta), Angkhana Neelapajit, Grażyna Baranowska, Luciano Hazan, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Sra. Fionnuala Ní Aoláin, Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Miriam Estrada-Castillo (Presidenta Relatora), Mumba Malila (Vicepresidente); Ganna Yudkiviska, Sra. Priya Golapan, Matthew Gillett, Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria; e Irene Khan, Relatora Especial sobre la Libertad de Opinión y Expresión.

51 Mayor información: <https://terruqueo.pe/que-es-el-terruqueo/>

52 Mayor información: <https://ojo-publico.com/2957/grupos-ultraderecha-difunden-discurso-odio-y-violencia>

53 Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Situación de Derechos Humanos en Perú ...”, parágrafo 266. El periodista mencionado es Philips Butters.

tada, por lo que no cubre acusaciones de este tipo. Acusar o aseverar que una persona es terrorista sin un fundamento válido constituye delito contra el honor porque afecta la imagen, reputación y honor de la persona⁵⁴, además, la coloca en riesgo de sufrir posibles ataques. Cabe resaltar que la congresista por el Cusco, Katy Ugarte Mamani (No agrupados, ex Perú Libre), presentó el 9 de marzo de 2023 el Proyecto de Ley 04431-2023-0309 “que modifica los artículos 131 y 132 del Código Penal, incorporando como agravante el terruqueo en los delitos de calumnia y difamación”⁵⁵.

Otra forma de descalificar las protestas, por parte de las autoridades, ha sido el caracterizarlas como protestas políticas. En varias de sus declaraciones, al inicio del año, Dina Boluarte se quejaba de esto y señalaba que estaba dispuesta a escuchar y atender demandas sociales. No solo le respondieron los movimientos, también los organismos internacionales: “Al respecto, la CIDH recuerda que existe una presunción de protección sobre el contenido de todo tipo de expresión en las protestas, salvo la propaganda de la guerra y la apología del odio que constituyen incitación a la violencia, conforme al artículo 13.5 de la CADH”. La CIDH afirma claramente que “la protesta es una herramienta de participación política”⁵⁶.

Tal como se mencionó previamente, la represión a las protestas se nutre del endurecimiento represivo de los últimos años. Bajo el Código Penal y la Ley de Crimen Organizado, los cargos típicos utilizados para criminalizar a las personas defensoras incluyen los delitos de “motín”, “obstrucción del funcionamiento de los servicios públicos”, “daños agravados”, “violencia y resistencia a la autoridad”, “extorsión”, “secuestro”, “usurpación” y “asociación delictiva para delinquir”⁵⁷. Según lo registrado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entre 2002 y 2021, más de 960 personas defensoras de derechos fueron criminalizadas en Perú^{58 59}. En respuesta a un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Colegio de Abogados de Puno, en 2020, el Tribunal Constitucional de Perú sostuvo que el artículo 200 del Código Penal (“extorsión”) es constitucional, pero trató de reducir la posibilidad de su aplicación contra el derecho a la manifestación, reconociéndolo

54 Jacqueline López, “¿El terruqueo es legal?”. Disponible en: <https://perulegal.larepublica.pe/peru/2023/01/04/terruquear-es-un-delito-3397>

55 Mayor información: <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/ODI1NTU=/pdf/PL0443120230309>

56 CIDH: “Situación de los derechos humanos en el Perú ...”, parágrafos 216 y 219.

57 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos: “Informe sobre la misión al Perú (noviembre 2020), en: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/PE/Informe-Mission-Peru_SP.pdf

58 FIDH, OMCT y CNDDHH: *Perú: Socavando derechos*. Febrero de 2021, en <https://www.fidh.org/IMG/pdf/obs-peru-socavandoderechos-esp-250221-vf.pdf>

59 CIVICUS-APRODEH: “Informe conjunto para el Examen Periódico Universal de la ONU. Sobre la República del Perú, 42 Sesión del Grupo de Trabajo del EPU”. Presentado el 14 de julio de 2022.



Foto: Walter Hupiu

como un derecho protegido⁶⁰. A pesar de esto, Jesús Mariano Cornejo reynoso, defensor del medio ambiente en el valle de Tambo, fue condenado a siete años de prisión por “motín” y “obstrucción de servicios públicos” relacionados a incidentes ocurridos en las protestas contra el proyecto minero Tía María. Fueron condenados por un tribunal local en enero de 2021 y su condena fue confirmada por un tribunal de apelación en febrero de 2022⁶¹.

En febrero de 2023, el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para aumentar sustancialmente las penas de al menos 15 delitos cometidos durante los estados de emergencia, vigentes en varias zonas del país durante las protestas⁶². De aprobarse, quien “impide, estorba o entorpece el normal funcionamiento del transporte o de los servicios públicos de telecomunicaciones” -algo común durante las protestas-sería castigado con hasta 10 años de prisión. El gobierno dijo que el proyecto de ley está dirigido a los manifestantes. El “populismo penal” con el que se pretende responder a la creciente inseguridad ciudadana ha generado diversas propuestas legislativas en el Congreso; por ejemplo, el proyecto 04132/2022-CR, Ley que modi-

60 ‘Tribunal Constitucional reconoce por primera vez el derecho fundamental a la protesta’, Instituto de Defensa Legal, 7 de julio de 2020, en: <https://www.idl.org.pe/tribunal-constitucional-reconoce-por-primera-vez-el-derecho-fundamental-a-la-protesta>

61 ‘Perú: Confirman condena contra Jesús Mariano Cornejo Reynoso’, FIDH y OMCT, 22 de febrero de 2022, en: <https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/peru-confiracion-de-la-condena-contra-jesus-mariano-cornejo-reynoso>

62 Proyecto de ley 4271/2022-PE, art. 283, en: <https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/02/Proyecto-de-ley-04271-2023-LPDerecho.pdf>

... La Oficina de los Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), por su parte, reportó agresiones a 157 periodistas y 26 medios de comunicación en la cobertura de las protestas sociales entre diciembre y mayo de 2023 ...

fica el decreto legislativo N°635, incorpora los delitos de vandalismo, vandalismo agravado y violencia urbana en el Código Penal. Para estos delitos propone pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años. Este proyecto está pendiente en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El endurecimiento represivo también tiene como uno de sus blancos a periodistas y a la libertad de expresión. La Oficina de los Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), por su parte, reportó agresiones a 157 periodistas y 26 medios de comunicación en la cobertura de las protestas sociales entre diciembre y mayo de

2023. A estos incidentes se sumaron, según Reporteros sin Fronteras, nueve agresiones a periodistas en el contexto de las movilizaciones de julio de 2023.

Más allá de las agresiones individuales, los diversos análisis de la crisis apuntan al deterioro de la libertad de expresión en general, a través de dispositivos como el “Protocolo de actuación interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público” (1° de marzo de 2023), al que se sumó una propuesta del Poder Ejecutivo para introducir en el Código Penal la figura de “instigadores de la protesta” para aplicarla a quienes informen acerca de las protestas y movilizaciones, cuyo tenor dice: “Los instigadores serían creadores de contenido, usuarios de redes sociales, periodistas y medios de comunicación que informen o compartan datos sobre convocatorias a protestas sociales”. Además, se menciona: “Sancionar a los instigadores del delito de disturbo (...) ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación, incluso de funcionarios públicos y de comunicadores, que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas, incluso, incitando a la violencia”.

A lo anterior, se suma la auto censura de la mayoría de medios de comunicación. Las organizaciones de periodistas han recogido testimonios acerca de episodios de

censura a periodistas en el contexto de la cobertura de la protesta. Los Informes de la CIDH y la oficina del ACNUDH han recogido opiniones críticas de diversos representantes de organizaciones de la sociedad civil con relación al sesgo informativo de la prensa peruana. La encuesta de opinión del Instituto de Estudios Peruanos del mes de mayo del 2023 dio cuenta de que el 65% de personas encuestadas creían que los medios de comunicación de Lima informaron de manera parcializada sobre las protestas.

Las restricciones informativas no se limitan a la cobertura de las protestas. En octubre de 2023, el primer ministro Alberto Otárola se quejó de que el periodismo utilizara la Ley de Transparencia para obtener información como insumo de denuncias acerca de malos manejos en el Estado. El Congreso, por su parte, en el proceso contra la Junta Nacional de Justicia intentó hacer comparecer al periodista Gustavo Gorriti para que revele sus fuentes en torno a las denuncias sobre las irregularidades en los nombramientos de Fiscal de la Nación y Defensor del Pueblo. En lo que va del gobierno de Dina Boluarte, las limitaciones para el acceso a información pública se han intensificado.





VII

2023

**ACELERANDO EL PROCESO
DE "CAPTURA DEL ESTADO"**

El año 2023 ha estado marcado no solo por los violentos sucesos de diciembre de 2022 y enero de 2023, sino también por el desarrollo de un proceso sistemático de debilitamiento del Estado de derecho y captura de las diversas instituciones estatales por parte de la mayoría congresal. En enero de 2023, en plena coyuntura de movilizaciones y masacres, se hicieron evidentes maniobras en el Congreso apuntando a la captura de los organismos electorales, tal como denunció un pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Previamente, el proceso tuvo avances sustantivos en el Poder Judicial. Hace al menos dos años se inició un proceso de recomposición del control del Poder Judicial, por parte de redes y grupos de abogados que negocian con poderes ocultos ilegales. La elección de presidentes de las Cortes Superiores y la Corte Suprema, a fines de 2022, significó un paso adelante en ese proceso. Según la denuncia pública de diversas organizaciones de la sociedad civil, estas elecciones no han respetado los estándares internacionales de transparencia ni los dispositivos nacionales al respecto. Se han aceptado candidaturas de personas con procesos de investigación en curso y no se ha dado publicidad al cumplimiento o no de los requisitos mínimos. No existe un reglamento de selección y no se conoce la trayectoria previa de quienes han sido jueces en instancias inferiores (casos y sentencias)⁶³.

Tras la controvertida elección de Patricia Benavides como Fiscal General de la Nación (20 de junio de 2022), los cambios al interior del Ministerio Público han sido transparentes en su intención de cubrir a determinados funcionarios, desplazar a quienes resultaban incómodos y desactivar procesos anticorrupción en curso. A esto, se sumó su activa participación en la campaña desestabilizadora del gobierno de Pedro Castillo y, en los meses recientes, las maniobras pro impunidad en el manejo de las denuncias por las masacres perpetradas en el sur del país. A partir del 27 de noviembre se cuenta con evidencia acerca de la actividad criminal, que habría desarrollado desde su instalación en la Fiscalía de la Nación, para inhabilitar a su antecesora, la fiscal Zoraida Ávalos, y promover cambios en la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia en función de la captura no solo de esas instancias sino también del conjunto del Poder Judicial y los organismos del Poder Electoral, como el Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

El primer paso fue la elección del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez (17 de mayo), a pesar de los múltiples cuestionamientos sobre el proceso y las calificaciones de los participantes en el proceso. El nuevo Defensor tiene dos procesos judiciales pendientes por peculado y estafa, ha tenido expresiones homófobas y, al iniciar su gestión, hizo claros gestos de simpatía con el grupo violentista La Resistencia y un colectivo fundamentalista, al recibirlos en su despacho. Organizaciones LGBTIQ rechazaron su elección y exigieron su renuncia por la falta de idoneidad para el cargo.

⁶³ Mayor información: Las peligrosas elecciones para la presidencia de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores del Poder Judicial - IDL | Instituto de defensa Legal (Diciembre, 2022).

La batalla del año ha sido, sin duda, la batalla inconclusa por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). No solo la Fiscal de la Nación y el Congreso concurren al asedio de la JNJ, también el Tribunal Constitucional (TC) se sumó con la sentencia que emitió en febrero dando la razón al Congreso en su disputa de competencias con el Poder Judicial. El TC no solo anuló las decisiones de este último, sino que ordenó que se investigara a los funcionarios judiciales que intervinieron en los procesos de Amparo y respaldó la propuesta de que se reforme el artículo 99 de la Constitución para que Magistrados de las altas Cortes puedan ser objeto de juicio político por el Congreso. En el mismo fallo, el TC dio razón al Congreso en su intención de modificar el artículo 99 de la Constitución para permitir que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) puedan ser acusados constitucionalmente ante el Congreso de la República⁶⁴. Con este fallo, el Tribunal Constitucional validaba la pretensión congresal de erigirse en “primer poder del Estado”. Respaldados por este fallo, diversos congresistas presentaron proyectos de ley para modificar el proceso de elección de miembros de la Junta Nacional de Justicia, así como los requisitos y procedimientos para su remoción. A mediados de 2023, ya se habían formulado cuatro acusaciones constitucionales contra miembros del JNJ.

El 2 de marzo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió una investigación a la Fiscal de la Nación por cambios irregulares en el equipo especial de la Fiscalía que investiga la red de corrupción en la Judicatura, conocida como ‘Los cuellos blancos del Puerto’. También se le cuestionó “usar su cargo para beneficiar a su hermana, Emma Benavides, en una investigación que afronta por el presunto cobro de sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico”⁶⁵. A lo anterior, se sumó la investigación en torno a sus tesis universitarias que avalarían los supuestos grados académicos que posee. Posteriormente, se le abrió una tercera investigación disciplinaria por aceptar una condecoración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, el 8 de marzo de 2023, investigado por el presunto delito de lavado de activos⁶⁶.

64 Tribunal Constitucional de Perú, Pleno, Sentencias 74/2023, “Caso del control judicial sobre las decisiones de los órganos del Congreso”, 23 de febrero de 2023.

65 Mayor información: https://www.swissinfo.ch/spa/per%C3%BA-justicia_la-junta-nacional-de-justicia-de-per%C3%BA-abre-investigaci%C3%B3n-a-la-fiscal-general/48326458

66 Mayor información: <https://larepublica.pe/politica/judiciales/2023/04/27/jni-investiga-a-fiscal-de-la-nacion-patria-benavides-rafael-lopez-aliaga-tesis-fiscal-uap-antonio-camayo-emma-benavides-1347705>

Entre agosto y noviembre de 2023 la disputa en torno a la Junta Nacional de Justicia se intensificó y ocupó un lugar central en la escena política nacional. La JNJ, por un lado, avanzó en su investigación contra la Fiscal de la Nación por interferencias en los procesos: contra los “cuellos blancos” y por haber removido a la fiscal que investigaba a su hermana. Por su parte, la Fiscal de la Nación obtenía una resolución judicial que le otorgaba una medida cautelar en contra de la Junta Nacional de Justicia, suspendiendo las investigaciones preliminares que se le seguían⁶⁷. Paralelamente, se desarrollaba un intenso cabildeo por parte de los operadores de la Fiscal de

... La JNJ, por un lado, avanzó en su investigación contra la Fiscal de la Nación por interferencias en los procesos: contra los “cuellos blancos” y por haber removido a la fiscal que investigaba a su hermana.

la Nación en el Congreso ofreciendo impunidad para los muchos que arrastraban procesos judiciales⁶⁸. En las semanas siguientes, se sucedieron medidas cautelares cruzadas y nuevas amenazas de investigaciones y destituciones surgidas desde el Congreso.

El 7 de septiembre de 2023, el Congreso aprobó por mayoría (84 votos a favor) una moción que encargaba a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos una investigación sumaria contra la JNJ. Las causales eran diversas y en ningún caso ameritaban denuncia; más aún, suponían delitos o faltas que no estaban tipificados como tales en ningún dispositivo legal, con lo cual se configuraba una grave violación del debido proceso tal como señalaron diversas instancias internacionales: la CIDH⁶⁹, la ONU⁷⁰ y la OEA⁷¹. Frente a esto, más de 60 organizaciones de derechos humanos, gremiales, sociales, culturales y políticas, convocadas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se articularon en la Plataforma por la Democracia y desarro-

67 Mayor información: <https://canaln.pe/actualidad/jueza-concede-medida-cautelar-fiscal-nacion-y-suspende-investigaciones-jnj-n466839>

68 Un resumen de la investigación y la denuncia en: Jacqueline Fawks, “Operación valquiria: la corrupción del poder implosiona desde dentro”, IDL Reporteros, noviembre de 2023. <https://www.idl-reporteros.pe/operacion-valquiria-la-corrupcion-del-poder-implosiona-desde-dentro/>

69 Mayor información: <https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2023/222.asp>

70 Mayor información: <https://gestion.pe/peru/congreso-de-la-republica-onu-expresa-su-preocupacion-por-investigacion-sumaria-a-la-junta-nacional-de-justicia-noticia/>

71 Mayor información: <https://www.elperuano.pe/noticia/225727-adrianzen-existe-preocupacion-en-comunidad-internacional-por-situacion-de-jnj>

... Las maniobras para capturar la institucionalidad democrática han ido de la mano con un conjunto de iniciativas de modificación constitucional y legal relacionadas con las elecciones nacionales y regionales.

llaron una movilización en Lima y otras regiones del país el día sábado 16 de septiembre de 2023, la cual se repitió el 12 de octubre, días antes de la votación del informe en la mencionada comisión congresal. A pesar de que el informe técnico desestimaba las causales de destitución, el 18 de octubre la comisión del Congreso votó a favor de la remoción. Ya en el mes de diciembre, antes de la discusión del tema en el pleno, la JNJ obtuvo una nueva medida cautelar de parte del Poder Judicial que fue, finalmente, acatada por la mesa directiva del Congreso, postergándose la votación para la siguiente legislatura.

Las maniobras para capturar la institucionalidad democrática han ido de la mano con un conjunto de iniciativas de modificación constitucional y legal relacionadas con las elecciones nacionales y regionales. A lo largo del año se han presentado ocho proyectos de ley para modificar la Constitución, a fin de permitir que las máximas autoridades de los organismos electorales puedan ser acusados constitucionalmente. El 10 de mayo de 2023, el JNE respondió con argumentos legales y constitucionales al respecto, sin causar mayor impacto en el curso de las mencionadas propuestas.

En noviembre de 2023, la mayoría congresal logró los votos para restablecer la bicameralidad; también, derogaron la prohibición de reelección de parlamentarios/os. En ambos casos, se trata de decisiones opuestas al sentir ciudadano mayoritario y a los resultados de un referéndum que se realizó en octubre de 2018 sobre estos asuntos. Más allá de la valoración en abstracto de estas modificaciones, se hizo evidente la intención de restringir el acceso al sistema político con las mencionadas aprobaciones y con dispositivos legales que dejan a la decisión de los partidos la realización o no de primarias internas, a la vez que se elevan los requisitos para la inscripción de nuevos partidos políticos y se excluye a los partidos y movimientos políticos regionales.

Esta redoblada ofensiva para avanzar en el copamiento del Estado no se ha desarrollado sin oposición. Un aspecto decisivo, para frenarla, ha sido la persistencia de

diversas formas de resistencia y movilización. El movimiento de derechos humanos ha tenido un rol particularmente importante y es reconocido como un actor con amplia legitimidad ante la sociedad. Por otro lado, la ofensiva autoritaria se ve afectada por el carácter mafioso de sus principales integrantes, más interesados en sacar adelante sus intereses particulares que en apostar por un objetivo político común.



Contra la impunidad y el autoritarismo

¡DEMOCRACIA!

Plataforma por la Democracia



VIII

**OFENSIVA REGRESIVA
CONTRA LOS DERECHOS**

El clima de temor, generado por la campaña de las autoridades y los grandes medios de comunicación, abona en beneficio de una lógica que supuestamente prioriza la seguridad y la cohesión social por encima de valores fundamentales como la vida, la igualdad y las libertades. En ese contexto, se desarrollan discursos, propuestas y políticas que buscan revertir derechos conquistados al considerar que su reconocimiento afecta el orden establecido en sus diversas dimensiones. No solo la seguridad pública, sino también la producción y reproducción de la vida, las relaciones jerárquicas supuestamente “naturales”, la disciplina en los espacios públicos.

1. Contra el enfoque de género y los derechos de las mujeres en su diversidad

A lo largo del año 2023, se avanzaron varias iniciativas que apuntaban a revertir derechos de las mujeres. Se puede identificar hasta 12 proyectos de ley que afectan estos derechos, el enfoque de género y el reconocimiento de las diversidades en su conjunto. Estas iniciativas han estado acompañadas de agresivos discursos fundamentalistas y patriarcales.

Si bien la propuesta de modificación del nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (04626/2022-CR), aprobada en la Comisión de Descentralización del Congreso en 2022, no avanzó en el pleno congresal pero sí ha sido reforzada con otras propuestas para cambiar la estructura interna del mencionado ministerio, así como las decisiones de la ministra de turno que ha disuelto la Dirección de Transversalización del enfoque de género⁷².

La regresión más notoria ha sido la modificación de la Ley 28983, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, al aprobarse el Proyecto de Ley N°3464/2022-CR, “Ley que precisa el correcto uso del lenguaje inclusivo evitando el desdoblamiento del lenguaje para referirse a hombres y mujeres en textos escolares”⁷³. Con este criterio se modificó el artículo 4 de la Ley N°28983. A los pocos días, el Ministerio de Educación aprobó el reglamento de la Ley que establece la participación de los padres de familia en la elaboración de los materiales y recursos educativos. Con ello se viabiliza el acceso de colectivos antiderechos, a través de

⁷² Modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del MIMP, 4 de octubre de 2023.

⁷³ El proyecto fue presentado por Pilar Aguayo de Renovación Popular y fue aprobado el 15 de septiembre con 78 votos a favor.

la Asociación de Padres de Familia (APAFA), en el proceso de la elaboración del material educativo a cargo del Ministerio de Educación⁷⁴.

El mismo día que se modificó la Ley 28983, la Municipalidad de Lima aprobó la Ordenanza Municipal 2568 que instituye actos celebratorios y conmemorativos por el “Día de la Familia”⁷⁵. En dicha ordenanza, en el ítem de disposiciones complementarias, se derogó la Ordenanza 2355-2021, publicada el 14 de junio de 2021, que institucionalizaba “la transversalización del enfoque de género en las políticas, servicios públicos y la gestión institucional de la Municipalidad de Lima”⁷⁶.

Dentro de un conjunto de iniciativas, que ponen el acento en la protección de la gestante y el embarazo, el Proyecto de Ley 01520/2021-CR reconoce explícitamente al concebido como sujeto de derechos equiparándolo con la mujer gestante.

A lo largo del año, alentado por el clima hostil al enfoque de género y al pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres, se han presentado numerosos casos de incumplimiento del Protocolo para la Aplicación del Aborto Terapéutico y por diversas razones: oposición de los médicos por razones ideológicas o religiosas, desconocimiento de los protocolos, presiones de grupos opuestos al aborto, desidia de los funcionarios. Algunos de esos casos han tenido repercusión mediática y han generado un intenso debate público, como el caso del director de un hospital en Cusco que se opuso a aplicar el mencionado Protocolo⁷⁷, o en Cajamarca, donde la psicóloga del CEM desatendió inicialmente la demanda del padre de la víctima⁷⁸; también el caso en Loreto, donde el director del hospital se opuso al aborto de una niña de 11 años y la trabajadora de la UPE (Unidad de protección del Menor del MIMP) dictó una medida de protección en contra de la madre y separó a la niña

74 Mayor información: <https://wayka.pe/congreso-aprobo-proyecto-de-ley-que-prohibe-el-uso-de-las-y-los-en-textos-escolares-y-documentos-oficiales/>

75 Mayor información: <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2218988-1>

76 Mayor información: <https://peru21.pe/lima/rafael-lopez-aliaga-deroga-norma-vinculada-al-enfoque-de-genero-y-promueve-el-dia-de-la-familia-municipalidad-de-lima-noticia/#:~:text=En%20dicha%20ordenanza%2C%20en%20el.de%20la%20Municipalidad%20de%20Lima%E2%80%99D>

77 Mayor información: <https://wayka.pe/nina-necesita-abortoterapeutico-pero-director-de-hospital-de-cusco-evidencia-que-no-sabe-protocolo/> En este caso, la presión de organizaciones feministas y de mujeres logró que la niña accediera a la operación, todo esto en medio de una campaña que incluyó la intervención del arzobispo de la ciudad. Hasta ese momento, ya se registraban en Cusco 25 niñas menores de edad que habían dado a luz producto de abusos sexuales.

78 Mayor información: <https://www.infobae.com/peru/2023/10/19/nina-embarazada-por-abuso-sexual-en-cajamarca-anuncian-medidas-contr-psicologa-del-cem-que-maltrato-a-menor/> Incluso, más allá del CEM, los obstáculos continuaron en el sector salud, mayor información en: <https://www.infobae.com/peru/2023/10/24/postergan-junta-medica-que-evaluara-aborto-legal-para-menor-violada-por-sus-abuelos-en-cajamarca/>



Foto: Walter Hupiu

de toda su familia recluyéndola en un albergue, donde la mantuvo incomunicada, incluso de sus abogadas⁷⁹; también en Ucayali y Áncash se han registrado casos similares.

Hasta octubre de 2023, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea, 990 niñas menores de 14 años se han visto forzadas a ser madres luego de haber sufrido de abuso sexual; siendo Loreto, Lima y Ucayali las regiones con más casos de embarazos infantiles⁸⁰. A esto, se suman seis partos diarios de adolescentes. El presupuesto para programas de prevención del embarazo infantil y adolescente asciende a 9.30 soles por cada persona perteneciente a esos grupos etarios⁸¹.

Otros aspectos, relacionados con lo anterior, son los propios abusos cometidos por los funcionarios encargados de proteger a las menores⁸² y las dificultades para acceder al Kit de Emergencia en el caso de violación sexual, los cuales supuesta-

79 Mayor información: <https://promsex.org/caso-mila-madre-de-la-nina-exige-al-estado-recuperar-la-custodia-de-su-hija/>

80 Mayor información: <https://www.infobae.com/peru/2023/10/31/embarazo-infantil-en-peru-cerca-de-mil-ninas-fueron-forzadas-a-ser-madres-luego-de-ser-abusadas-sexualmente/>

81 Mayor información: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=624548489859787&set=a.522529236728380>

82 Mayor información: <https://www.infobae.com/peru/2023/10/27/repudio-en-ucayali-psicologo-del-mimp-viole-y-embarazo-a-menor-protégida-que-sobrevivio-a-explotacion-sexual/>

mente deberían estas disponibles en todos los establecimientos de salud del país cualquiera sea el nivel de atención y la gestión (pública o privada)⁸³.

Finalmente, cabe mencionar la criminalización del aborto por parte del personal médico, la policía y Ministerio Público; según un informe del Portal de Noticias Wayka, solo por mencionar una locación: en Arequipa han sido denunciadas 60 mujeres entre 2016 y 2023 por supuestos casos de “auto aborto”⁸⁴.

Por último, el Congreso de la República aún se resiste a debatir y aprobar la ley de creación del Sistema Nacional de Cuidados. El primer proyecto de ley fue enviado por el presidente Castillo y, a la fecha, hay más de seis propuestas (2735/2022, 4705/2022, 5308/2022, 4955/2022, 5308-2022, 641-2021) pero no se registran avances y se escuchan argumentos en el sentido de que se trataría de una agenda feminista que quiere liberar a las mujeres de su responsabilidad o avalar la intromisión del Estado en las familias.

2. Amenazas a las conquistas laborales

El endurecimiento represivo ha sido utilizado de manera sistemática contra los trabajadores y sus organizaciones. En el contexto de las movilizaciones sociales, ante la amenaza de recortes en sus conquistas, trabajadores y trabajadoras de la agroexportación en Ica y La Libertad desarrollaron acciones de protesta que han derivado en procesos de judicialización contra sus dirigentes. En Ica, en la comunidad de Santa Cruz de Villacuri (más conocida como “barrio chino”), donde viven trabajadores y trabajadoras procedentes de todo el país, se produjeron allanamientos y se instalaron cámaras de vigilancia con el argumento de la seguridad ciudadana⁸⁵.

Uno de los argumentos que se esgrimió para la ofensiva anti laboral fue el señalamiento de que el país está en recesión. Efectivamente, el año 2023 ha cerrado con una caída del 0.58% del PBI según la nota semanal del Banco Central de Reserva del Perú; la causa principal, según la misma fuente, es la contracción de la demanda interna y uno de sus componentes es la masa salarial que continúa por debajo del

83 Mayor información: <https://wayka.pe/victimias-de-violacion-sexual-reciben-el-kit-de-emergencia-para-evitar-infecciones-y-embarazo/>

84 Mayor información: <https://wayka.pe/cerca-de-60-mujeres-fueron-criminalizadas-con-denuncias-por-aborto-entre-2016-y-2023-en-arequipa/>. En el caso de Andahuaylas (Apurímac) se produjo la detención de una mujer acusada de abortar, mayor información: <https://www.infobae.com/peru/2023/11/09/de-repudio-a-la-pnp-por-criminalizar-a-mujer-que-interrumpio-embarazo/?outputType=amp-type>

85 Según información personal de Rosario Huallanca de la Comisión de Derechos Humanos de Ica (CODEH ICA).

nivel que tenía antes de la pandemia. Es, por tanto, contradictoria la argumentación que busca revertir la recesión a través de ajuste de los salarios y la reducción de los derechos de trabajadores y trabajadoras. Es de notar, por ejemplo, que la denominada (y derrotada) “Ley Pulpín” ha reingresado al debate con el nombre de “Mi primera chamba”: 3302/2022-CR (promovida por Alejandro Caveró de Avanza País). El proyecto está en la agenda del pleno.

3. Mayor desprotección de las poblaciones en vulnerabilidad

La aguda crisis política ha tenido y tiene consecuencias muy graves sobre el conjunto del aparato estatal. Por un lado, se crean mejores condiciones para la expansión de prácticas corruptas; por otro, hay una situación de semi parálisis que incide en la calidad de la prestación de bienes y servicios. Todo esto incide con particular fuerza en los sectores sociales que tienen menos capacidad de reclamo.

Se configura así una situación de violación estructural de derechos por “omisión”. No se requiere derogar o modificar dispositivos, simplemente sucede que el acceso a los derechos se restringe.

Uno de los problemas pendientes en el terreno de las políticas públicas, transversal a todas ellas, es la atención a las brechas que se agudizaron en el período más duro de la pandemia y que han continuado profundizándose en el bienio reciente. Como se ha demostrado en numerosos estudios, el confinamiento por pandemia tuvo graves consecuencias sobre los derechos de las mujeres: incremento de la violencia, violaciones sexuales, dificultades para denunciar y para acceder a servicios públicos, etc. La tasa de mortalidad materna se incrementó, particularmente en zonas rurales. Conforme se fue normalizando la atención, en cuanto a denuncias y demandas de servicios diversos, estas se incrementaron en más del 50%. El correlato de esta mayor demanda fue un deterioro en la calidad de la atención. La endémica carencia de políticas públicas para la salud mental se hizo más evidente que nunca. Si a esto sumamos los impactos de la crisis política, de las masacres y del incremento de la violencia en diversos ámbitos, podemos afirmar que estamos al borde de una situación de emergencia humanitaria.

El deterioro educativo es generalizado, tal como se puede comprobar con la desactivación de la SUNEDU, y afecta en particular a las personas y comunidades más vulnerables. Un ejemplo de esto son los retrocesos en el terreno de la educación

bilingüe intercultural. También afecta seriamente a niñas, niños y adolescentes la precariedad de los sistemas de prevención y atención de la violencia contra ellas y ellos. En Perú hay 1,890 DEMUNA (Defensoría de la Mujer, el Niño y el Adolescente), de las cuales solo 380 han sido acreditadas para operar. En zonas rurales no hay DEMUNA. El presupuesto del sector educación para prevenir la violencia por razones de género, para el año 2023, ascendió a un millón de soles; habiéndose ejecutado, a noviembre, el 60% de ese ridículo monto.

Las poblaciones que viven con alguna discapacidad también afrontan, por omisión, una condición de vulneración de derechos. Se calcula que en Perú, según el INEI, viven tres millones doscientas mil personas con discapacidad. El presupuesto general de la República, para el año 2023, asignó 27 millones de soles a la CONADIS; es decir, menos de 9 soles por persona. A noviembre de 2023 se había ejecutado el 72% de ese presupuesto.

4. Poblaciones rurales: entre la violencia por defender derechos y la desprotección frente a los efectos del cambio climático

A pesar de la grave crisis que afecta al agro peruano, ni el gobierno ni el Congreso han desarrollado iniciativas para atenderla. En abril de 2023 la producción agropecuaria cayó en un 20%, comparada con el mismo mes del año anterior, y los meses siguientes se mantuvo esa tendencia. Esta caída es considerada como una de las más serias de los últimos treinta años. Es erróneo pensar que las causas son climáticas; la verdadera razón de la caída está en la ausencia de políticas de prevención y adaptación frente a los efectos del cambio climático. Basta revisar el presupuesto de la República que asigna apenas el 3.5% del total al sector agricultura, y buena parte de ese exiguo monto va destinado a los grandes de la agro exportación. Si se ve la ejecución presupuestal, a noviembre 2023 se constata un gran atraso en la ejecución; por ejemplo, el programa Agro Rural apenas si ha ejecutado el 50%, el programa de irrigaciones el 51%, la modernización de recursos hídricos el 32%. Tal como ha denunciado recientemente el ex ministro de economía, Pedro Francke, al rebajar la contribución de las empresas agroexportadoras al Seguro Social del 8% al 6%, en la práctica se están retirando 400 millones de soles del presupuesto de EsSalud, lo que afectará la atención de todas las personas aseguradas⁸⁶.

86 Mayor información: <http://pedrofrancke.com/2023/11/20/mas-subsidios-de-los-trabajadores-a-los-grandes-exportadores-decimos-no/>

En el Congreso existe un proyecto que se presenta como “Ley de desarrollo agrario inclusivo”⁸⁷. Si bien incluye enfoques y contenidos propios de una visión inclusiva y sustentable, no concretiza mecanismos específicos de promoción y deja abiertas muchas ambigüedades en el terreno laboral, entre otros detalles más. De mayor impacto en el corto plazo son las diversas propuestas de modificación de la Ley General de Comunidades Campesinas; por ejemplo, la Ley 4768⁸⁸, que atenta contra la autonomía, el derecho al territorio e identidad de las comunidades campesinas⁸⁹. A través de la figura de “comuneros integrados” -es decir foráneos- se pretende alterar la institucionalidad de las comunidades, violando su autonomía. Por otro lado, en octubre de 2023, el Congreso aprobó el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 01210 que modifica la Ley que “Declara de necesidad nacional e interés social el deslinde y la titulación del territorio de las comunidades campesinas”. El 20 de octubre de 2023, se aprobó en segunda votación dicho proyecto y, con este dispositivo, se incorpora a los procesos de deslinde y titulación a los pobladores que formen parte de posesiones informales, constituidas de 2004 a 2015 con fines de vivienda sobre propiedad comunal. Un análisis detallado del mismo demostró la inconstitucionalidad de la norma⁹⁰.

La conjunción de la desatención al agro comunero y a los pequeños productores, junto con las agresiones a sus organizaciones, configura un cuadro de violación estructural de sus derechos. El síntoma más claro de esto es el incremento de la pobreza en el campo; según el INEI, el 42% de la población rural estaba en situación de pobreza (el doble que el porcentaje urbano).

5. Pueblos indígenas: derechos territoriales y culturales amenazados

Los pueblos indígenas, en particular los amazónicos, han visto incrementar las amenazas a sus territorios y sus derechos en los últimos años (en particular, a partir de 2020) por la conjunción de la desprotección estatal con la expansión de las actividades extractivas legales e ilegales.

87 Proyecto 03954/2022-CR, presentado por Miguel Ciccía de Renovación Popular.

88 Propuesta de Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 4768/2022-CR, mediante el cual se propone la “Ley que modifica la Ley General de Comunidades Campesinas para el fortalecimiento institucional y la democratización de la directiva comunal” (Grupo Parlamentario Perú Libre; Congresista Silvana Emperatriz Robles Araujo). Mayor información: <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4768>

89 Mayor información: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=621275006853802&set=a.522529236728380>

90 Mayor información: <https://www.servindi.org/actualidad-opinion/28/10/2022/ley-que-despoja-tierras-de-comunidades-es-inconstitucional>

Las modificaciones más serias, en el terreno de la legislación ambiental, son parte de los paquetes reactivadores de la economía que se anuncian desde inicios de año. La versión más reciente se denomina “Plan Unidos”, que incluye la promoción de proyectos que apuntan a promover actividades extractivas en el bosque amazónico reiterando el paradigma decimonónico del bosque despojado e inagotable. Probablemente se inspira en la propuesta de diversos Colegios Profesionales presentada al Congreso (proyecto 05325/2022-CP) que proponía una “Ley de promoción de las plantaciones forestales comerciales”.

... la modificatoria de la Ley Forestal fue aprobada, con sospechosa celeridad, el 14 de diciembre de 2023. El día anterior el presidente de la CONFIEP había enviado una carta al presidente del Congreso urgiendo la aprobación de la modificatoria ...

Si bien algunas iniciativas no prosperaron en el Congreso, volvieron a plantearse con diferentes nombres⁹¹. A lo largo del año se presentaron diversos proyectos de ley (649, 894 y 2315), que proponían modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763). Estas iniciativas, que ponen en riesgo los ecosistemas forestales, los derechos de los pueblos indígenas y la biodiversidad del país, ya habían sido rechazadas el 23 de marzo en el Pleno del Congreso y habían sido observadas por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio del Ambiente, la Defensoría del Pueblo y organizaciones indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSEP). Sin embargo, la modificatoria de la Ley Forestal fue aprobada, con sospechosa celeridad, el 14 de diciembre de 2023. El día anterior el presidente de la CONFIEP había enviado una carta al presidente del Congreso urgiendo la aprobación de la modificatoria. Se hizo evidente el rol del sector empresarial en la modificación del régimen jurídico a favor de sus intereses. En los días siguientes hubo pronunciamientos diversos, no solo de las organizaciones sociales y la sociedad civil sino también de iglesias, gobiernos locales y regionales, académicos, contra esta violación de múltiples derechos⁹².

91 Mayor información: <https://www.actualidadambiental.pe/paquetazo-ambiental-normas-del-congreso-y-el-ejecutivo-amenazan-nuestra-biodiversidad/>

92 Al momento de publicarse este informe, en enero de 2024, el presidente del Congreso, pasando por encima de los pedidos de reconsideración, había firmado la autógrafa de la ley, ordenando su publicación para su inmediata entrada en vigencia.

Otra de las normas propuestas es el proyecto de Ley 3518/2022-CR (presentada por Jorge Morante de Fuerza Popular). El legislador busca modificar la Ley PIACI (Ley 28736), lo cual representa un peligro a los derechos al territorio, la salud y la vida de los pueblos en aislamiento, considerados los más vulnerables del país. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y las diversas organizaciones y plataformas vinculadas con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas se pronunciaron en contra y lograron frenar su aprobación en el Congreso.

La Ley 31841, aprobada el 21 de julio de 2023, creó la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y redujo el proceso de evaluación ambiental de los proyectos de inversión de 120 a 90 días. Asimismo, el Decreto Legislativo 1553 estableció medidas en materia de inversión pública y de contratación pública que apuntan a acelerar los procesos de licencias y consultas a costa de rebajar los estándares sociales y ambientales; dicha iniciativa reduce la protección de dos de los parques nacionales más vulnerables y megadiversos de la Amazonía peruana: el Parque Nacional del Manu, ubicado entre Madre de Dios y Cusco, y el Parque Nacional Bahuaja Sonene, entre Madre de Dios y Puno. Estas diversas propuestas han provocado la renuncia de altos funcionarios del Ministerio del Ambiente (MINAM).

Foto: Andina



Otro tema importante es la desatención hacia las personas afectadas por metales y otras sustancias tóxicas en el país. Diez millones de personas viven con metales tóxicos en el cuerpo, sin atención en salud y el Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metales y otras sustancias químicas tóxicas, no funciona.

Simultáneamente, se han incrementado los asesinatos de líderes comunales que defienden sus territorios. El 6 de febrero de 2023 fue asesinado Cristino Melchor Flores, dirigente rondero de Catacaos (Pira) que estaba comprometido con la defensa de su comunidad frente a los traficantes de tierras. En abril de 2023 fue asesinado Santiago Contoricón, líder asháninka y dirigente rondero durante la guerra interna en la provincia de Satipo (Junín), alcalde de Río Tambo (2003-2006), regidor en la Municipalidad de Satipo (2007-2010) y consejero regional de Junín (2015-2018); los autores del crimen fueron sicarios enviados por traficantes de madera y narcotraficantes que operan en la cuenca del río Ene.

6. Amenazas a los derechos de todas y todos

En el terreno de los derechos culturales de toda la población, se han presentado iniciativas que afectarían las limitadas políticas de promoción y protección que tiene el Perú. Un ejemplo de esto es el proyecto 5903/2023-CR, Ley que fomenta la inversión en la industria cinematográfica y audiovisual y la promoción del uso de locaciones del territorio nacional. Esta propuesta retira todas las medidas de apoyo y promoción al cine regional y al que se produce en lenguas originarias. Productores y directores nacionales, artistas y activistas culturales, en general, han rechazado este proyecto.

Ha continuado la disputa por las Memorias. Por un lado, se realizaron acciones conmemorativas por el 20 aniversario de la entrega del Informe Final de la CVR a partir de diversas iniciativas de la sociedad civil; el balance de los avances y de los pendientes ha estado vinculado con la actualización de las recomendaciones finales⁹³. Y, por otro, con declaraciones y acciones de corte “negacionista”, como la promulgación por insistencia, en mayo de 2023, de la ley N°31745, Ley que declaró de interés nacional la introducción de contenidos curriculares sobre educación

93 Al respecto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos publicó un balance elaborado por la ex comisionada Sofía Macher titulado *Las recomendaciones de la CVR 20 años después*. Lima, 2023, CNDDHH.

... Tradicionalmente, la posición oficial del Estado peruano frente a las denuncias internacionales de violaciones de los derechos humanos se ha caracterizado por un doble discurso.

cívica e historia de la subversión y el terrorismo en el Perú en las instituciones educativas del país. A esta iniciativa negacionista se sumó la del congresista Caverio para retirarle al Ojo que Lloro la condición de Patrimonio Cultural de la Nación, tema que está pendiente en la agenda del pleno del Congreso. La negligencia del estado y los sucesivos gobiernos, en cumplir con el compromiso de difundir el Informe, y la sistemática campaña negacionista ha dado como resultado que el nivel de desconocimiento del Informe sea significativo en la sociedad peruana.

En el terreno de las garantías para los Derechos Humanos en el país, las amenazas más graves son las propuestas para denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos y abandonar la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto, existen tres proyectos suscritos por parlamentarios de Acción Popular y Renovación Popular. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso puso en agenda, el 16 de octubre de 2023, la discusión de dos de estos proyectos de ley que proponen que el Estado peruano renuncie a la Convención Interamericana de Derechos Humanos⁹⁴.

Tradicionalmente, la posición oficial del Estado peruano frente a las denuncias internacionales de violaciones de los derechos humanos se ha caracterizado por un doble discurso. Hacia adentro: negar los hechos, criminalizar las protestas y promover la impunidad; hacia afuera, ante los organismos y los foros de derechos humanos: aceptar algunas de las críticas y de las recomendaciones, prometiendo mejoras parciales. Tal como se señaló en páginas anteriores, el comportamiento reciente del representante peruano en la OEA, en el marco de una sesión de la CIDH, apunta a una actitud claramente “negacionista”, tanto fuera como dentro del país. Actitud que puede traer mayores costos en cuanto al aislamiento diplomático del régimen: es impensable que el país ingrese a la OCDE, al mismo tiempo que abandona el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

94 Proyecto N°5216/2022-CR de Jorge Montoya y proyecto N°5582/2022-CR, de Wilson Soto Palacios.

La pérdida de la autonomía relativa, que tenía la Cancillería peruana y la proyección de una política exterior con personalidad propia, se han desdibujado fuertemente en el período reciente. Pruebas de ello han sido la abrupta ruptura de relaciones con la República Saharaui y el silencio cómplice frente al genocidio en la franja de Gaza.

CUADRO VIII.5:**PRONUNCIAMIENTO ANTE LA GRAVE CRISIS HUMANITARIA EN EL CONFLICTO ISRAELÍ - PALESTINA**

La CNDDHH expresa: La guerra nunca es la forma civilizada de resolver conflictos.

- La comunidad internacional debe asumir su responsabilidad moral y legal para romper este interminable ciclo de violencia.
- La comunidad internacional debe adoptar medidas concretas para garantizar la protección de civiles, incluyendo corredores humanitarios.
- Protección y liberación de los rehenes civiles israelíes secuestrados.
- Exigimos a las autoridades israelíes abstenerse de cualquier forma de represalia contra civiles palestinos.
- Condenamos los ataques a hospitales, colegios y domicilios, y exigimos el respeto de las normas del derecho internacional humanitario.

18 de octubre 2023





IX

LOGROS, LECCIONES,
PERSPECTIVAS

La intensidad de la ofensiva autoritaria, represiva y antiderechos que hemos vivido durante el año 2023 no nos puede llevar a minimizar los logros obtenidos a lo largo del año, tanto en la demanda de derechos como en su ejercicio.

En primer lugar, la sostenida voluntad de resistencia de quienes vivieron en carne propia las agresiones y levantaron la voz reclamando justicia. El movimiento de derechos humanos ha acompañado y acompañará a víctimas y familiares, reconociendo en ellos una fuente de inspiración para su compromiso. Hemos aprendido y seguimos aprendiendo de las mujeres de ANFASEP y sus hijos, de los líderes sociales criminalizados, de familiares y compañeras/os de Inti y Bryan, de las asociaciones de familiares de Ayacucho, Andahuaylas y Juliaca.

En segundo lugar, reconocemos la voluntad de lucha democrática de las comunidades y movimientos sociales diversos que se han movilizado una y otra vez contra el golpismo y el autoritarismo reclamando un cambio profundo en el país, el pleno respeto de todos los derechos para todas y todos. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y los organismos que la integran no solo hemos acompañado las movilizaciones y acciones de protesta, sino que nos hemos sumado al llamado a la acción ciudadana, reconociendo el rol de diversos espacios de articulación en las regiones y a nivel nacional: la Asamblea Nacional de los Pueblos y el Comando Nacional Unificado de Lucha, diversas articulaciones ciudadanas y, en particular, la Plataforma por la Democracia.

En tercer lugar, valoramos los logros en el terreno internacional donde ha quedado claro el carácter autoritario y represivo del gobierno actual. Todos los informes producidos a lo largo del año, tras visitas de delegaciones de expertos, han concluido con el reconocimiento de que en Perú se perpetraron masacres contra poblaciones civiles que ejercían su legítimo derecho a la protesta.

Y, por último, tenemos que celebrar las victorias en la lucha contra la impunidad, contra el despojo, contra la arbitrariedad. El 4 de febrero de 2023 la Corte Interamericana condenó al Estado peruano por violar los derechos de Crissthian Olivera Fuentes a la libertad y seguridad personales, a la protección judicial, a la igualdad ante la ley y a no ser objeto de interferencias en la vida privada; el 16 de junio de 2023, el Poder Judicial condenó a 23 años de cárcel a Vladimiro Montesinos y a Martín Rivas -y a otros ex militares a penas menores- por el asesinato y descuartizamiento de Mariela Barreto. Enoctubre de 2023 se obtuvo la absolución de la mayoría de líderes sociales del valle del Tambo, criminalizados por su oposición al proyecto Tía María.

SENTENCIAS FAVORABLES EN 2023

CASO	DERECHO VULNERADO	LOGRO
Cristhian Olivera vs Perú	Discriminación por orientación sexual en empresa	Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Notificada en abril de 2023
Celia Ramos	Muerte por complicación de esterilización forzada en gobierno de Alberto Fujimori	Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 3 de junio de 2023 el caso de Celia Edith Ramos Durand, quien falleció a causa de una esterilización a la que fue sometida sin su consentimiento como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF).
Caso Cayara	Ejecuciones extrajudiciales a 29 ciudadanos fueron perpetradas por patrullas del ejército. Hubo desapariciones forzadas	En agosto de 2023, la Cuarta Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional del Poder Judicial condenó entre 8 y 15 años de cárcel a los responsables de la matanza de Cayara, ocurrida en dicha localidad de Ayacucho en mayo de 1988.
Caso Totos	Secuestro, asesinato y violencia sexual	Condenan a 13 años de cárcel a Santiago Picón Pesantes, excapitán del Ejército, por crímenes de lesa humanidad, por atentar contra la vida, secuestro y abuso sexualmente de más de 30 víctimas en la base militar de Totos y otras comunidades, en la provincia de Cangallo, en el año 1983.

EN PROCESO ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO	DERECHO VULNERADO	LOGRO
Georgina Gamboa vs Perú	Este caso se relaciona con la responsabilidad internacional de Perú por la detención, tortura y violación sexual de Georgina Gamboa García, una mujer, adolescente, indígena quechua de 17 años, perpetrada por la policía peruana en 1980. Así como por la falta de una investigación adecuada y sanciones para los responsables.	Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 5 de julio de 2023.
Caso esterilizaciones forzadas	Víctimas inscritas en Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) sin reparación. Afectaciones sufridas desde los años 90 por política que vulneró derechos sexuales y reproductivos de mujeres sobre todo campesinas quechua hablantes impuesta por gobierno de Alberto Fujimori	Corte Superior de Justicia confirmó que las personas afectadas por esterilizaciones forzadas tienen derecho a reparación y que el Estado debe sentarse con ellas para elaborar políticas públicas

Asimismo, no podemos dejar de mencionar que a diciembre del 2023, en un contexto de diversas crisis políticas, se retrasa la sentencia en el caso Manta donde 9 mujeres llevan a juicio a 13 militares por violencia sexual durante el conflicto armado interno (1980-2000).

Las mujeres denunciantes han solicitado a los jueces que las audiencias del juicio sean transmitidas por Justicia TV para que, como ciudadanía podamos ver cómo se desarrolla el proceso. Sin embargo, la Sala conformada por los jueces René Martínez Castro, Johnny Contreras Cuzcano y Marco Angulo Morales les negaron ese derecho con el argumento de que “se debe cuidar la vida privada de las partes”. El fiscal Luis Ramírez Cancho, quien sustenta la acusación contra el Estado y los militares, también se opuso al pedido de las mujeres.

Los jueces han señalado -varias veces- que se tendría sentencia antes de fin de año de 2023, pero siguieron programando audiencias cada quince días habiéndose comprometido a programar dos audiencias a la semana.

El caso Manta es el tercer juicio de Latinoamérica que aborda la violencia sexual durante el conflicto armado interno como crimen de lesa humanidad. El segundo juicio lleva más de 4 años teniendo en cuenta que el primero se anuló por cuestionamientos a los miembros del tribunal y sus acciones.

Para continuar avanzando, activistas y organizaciones del movimiento de derechos humanos nos reafirmamos en nuestra misión de promover todos los derechos para todas y todos, luchando contra la impunidad y contribuyendo a la construcción de un movimiento ciudadano amplio y vigoroso que luche por un Perú democrático, justo y solidario.

A la vez, somos plenamente conscientes de los adversarios que tenemos enfrente. La violenta represión de diciembre 2022 y enero 2023, las masacres contra las poblaciones de Andahuaylas, Cusco, Ayacucho, Juliaca y Junín, no han sido ni casualidades ni excesos. Han sido el resultado de la puesta en acción de un dispositivo represivo que se ha ido construyendo a lo largo de varias décadas y que ha sido estimulado por discursos de “orden” como valor supremo y de odio hacia quienes protestaban. El dispositivo represivo tiene continuidades con el modelo contrainsurgente del fujimorismo, pero a la vez tiene algunos componentes de origen reciente, dispositivos creados y operativizados en las últimas dos décadas para enfrentar conflictos socioambientales.

La piedra angular del dispositivo estratégico represivo es la normalización de los “estado de emergencia”. Tal como se ha denunciado desde las organizaciones sociales, los organismos de derechos humanos y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en el Perú existen regiones que han vivido buena parte de las últimas décadas en “estados de emergencia” permanentes. En el Perú se ha inventado la figura del “estado de emergencia preventivo” deformando totalmente ese recurso legal de última instancia, por definición “excepcional”. Sin embargo, esto no es exclusivo de nuestro país, pues esta figura desde hace décadas está presente en diversas regiones del planeta⁹⁵. La respuesta al autoritarismo debe comenzar por desmontar esta visión del poder y la política que nos agrede cotidianamente.

El dispositivo estratégico represivo que se nos presenta como “estado en emergencia permanente” es funcional a un modelo de sociedad y de ejercicio del poder que bien podemos definir como autoritario y profundamente reaccionario, opuesto a la igualdad, las libertades y los derechos, que apunta a restaurar el “orden perdido” en las últimas

95 Mayor información: <https://mondiplo.com/estado-de-emergencia-permanente> (2006)

dos décadas. Aspira, además, a restaurar una suerte de República Oligárquica (o sea “de pocos”), que gobierne sobre una sociedad estamental, jerarquizada y disciplinada, garantizada por una moral pública ultra conservadora que regule las conductas públicas y privadas de las personas.

Si bien los operadores de este proyecto son, a primera vista, congresistas y quienes ocupan el poder ejecutivo, sus promotores y beneficiarios son los personeros de los llamados poderes fácticos: la gran empresa, los medios de comunicación, el poder militar, quienes en el período reciente se han aliado con representantes de poderes emergentes, varios de ellos ilegales e incluso criminales, en una coincidencia que no necesariamente es estable. Unos y otros hacen un uso discrecional y arbitrario de los espacios de poder que controlan, modifican e “interpretan” a su antojo la Constitución y las leyes, se reparten prebendas y las nuevas posiciones de poder que ocupan.

Quizá una de las novedades del período reciente sea la importancia que esta coalición reaccionaria le ha dado a la manipulación de las emociones y opiniones de la sociedad; han desarrollado, para esto, estrategias comunicacionales sistemáticas instalando miedos, apelando a prejuicios seculares y alimentando los “valores” de un individualismo posesivo y competitivo al extremo. Sin duda, han tenido éxito, al menos en algunos sectores de la sociedad. Si bien nunca llegamos a tener un consenso explícito en torno a algunos valores compartidos, algo se había avanzado en términos del reconocimiento de la igualdad y de la dignidad de todas las personas. En la coyuntura reciente se han hecho explícitos, sin asco ni vergüenza, discursos que cuestionan esos valores. La desconfianza “entre prójimos” es muy extendida en nuestra sociedad; hay, por tanto, una tarea pendiente de reconstrucción del tejido moral básico de nuestra sociedad.

Si miramos en torno nuestro, al mundo en su conjunto, veremos que procesos similares se viven en otras latitudes. En un momento en el que proliferan guerras regionales pareciera que el sistema de Naciones Unidas tiene escasas posibilidades de garantizar la paz mundial. El genocidio en Gaza, precedido por crímenes cometidos por Hamas contra civiles israelíes, sucede a la vista y paciencia de todo el mundo, incluso con la explícita complicidad de grandes potencias. Argentina, el país donde se acuñó la emblemática frase “Nunca más”, compartida por los grandes partidos políticos de décadas pasadas, acaba de elegir como presidente a un negacionista explícito.

En cada uno de esos procesos, sin embargo y al igual que en nuestro país, también encontramos factores de resistencia y renovación que nos permiten seguir soñando que otro mundo es posible, con todos los derechos para todas y todos, trabajando cotidianamente por su concreción.





X

ANEXOS

ANEXO A: CUADROS DE VÍCTIMAS MORTALES, HERIDAS Y DETENIDAS EN LAS PROTESTAS

CUADRO A.1: FALLECIDOS/AS EN CONTEXTO DE PROTESTA SOCIAL

Nº	Nombres y apellidos	edad	sexo	Lugar	fecha	causal
01	Beckham Romario Quispe Garfias	18	Masculino	Andahuaylas, Apurímac	11/12/2022	Fallece en manifestación
02	D.A.Q.	15	No reportado	Andahuaylas, Apurímac	11/12/2022	Fallece en manifestación
03	R.P.M.L.	16	No reportado	Chincheros, Apurímac	12/12/2022	Fallece en manifestación
04	John Erik Enciso Arias	18	Masculino	Andahuaylas, Apurímac	12/12/2022	Fallece en homenaje a fallecidos.
05	Wilfredo Lizarme Barbosa	18	Masculino	Andahuaylas, Apurímac	12/12/2022	Fallece en homenaje a fallecidos.
06	Miguel Arcana	23	Masculino	Cerro Colorado, Arequipa	12/12/2022	Fallece en manifestación.
07	Cristhian Alex Rojas Vásquez	19	Masculino	Andahuaylas, Apurímac	14/12/2022	Fallece por impacto de bomba lacrimógena el 10 /12/22.
08	Carlos Huamán Cabrera	26	Masculino	Virú, La Libertad	14/12/2022	Fallece en manifestación.
09	José Sañudo Quispe	32	Masculino	Huamanga, Ayacucho	15/12/2022	Fallece en manifestación, toma de Aeropuerto, regresando a casa recibe impacto de bala.
10	Clemer Fabricio Rojas García	22	Masculino	Huamanga, Ayacucho	15/12/2022	Participaba del paro, fallece por impacto de arma de fuego en el tórax. Llega al hospital sin vida.
11	Jhon Jennry Mendoza Huaranca	34	Masculino	Huamanga, Ayacucho	15/12/2022	Pasaba por manifestación en aeropuerto, queda atrapado. Fallece por impacto de arma de fuego en la cabeza.
12	Luis Miguel Urbano Sacsara	22	Masculino	Huamanga, Ayacucho	15/12/2022	Fallece debido a trauma torácico por proyectil de arma de fuego que ingresa por espalda y sale por el pecho. Su madre manifiesta que salió a jugar pelota.
13	José Luis Aguilar Yucra	20	Masculino	Huamanga, Ayacucho	15/12/2022	Fallece en manifestación, toma de aeropuerto.
14	Edgar Wilfredo Prado Arango	51	Masculino	Huamanga, Ayacucho	15/12/2022	Manifestantes piden ayuda en su casa y auxilia a personas, pero cayó herido y muere por impacto de arma de fuego en el tórax.
15	Raúl García Gallo	35	Masculino	Huamanga, Ayacucho	15/12/2022	Participaba en el paro, fallece debido a impacto de bala por arma de fuego en el estómago.
16	C.M.R.A.	15	Masculino	Huamanga, Ayacucho	15/12/2022	En manifestación, toma de aeropuerto. Fallece por trauma torácico por proyectil de arma de fuego. Trabajaba en cementerio de al lado de aeropuerto, al terminar fue a comer, recibe impacto de bala, la ambulancia tardó y no llega con vida al hospital.

17	Diego Galindo Vizcarra	45	Masculino	Pichanaki, Junín	16/12/2022	Fallece en manifestación.
18	Rolando Fernando Barra Leyva	22	Masculino	Pichanaki, Junín	16/12/2022	Fallece en manifestación.
19	J.T.C	17	Masculino	Pichanaki, Junín	16/12/2022	Fallece en manifestación.
20	Leonardo David Hanco Chaka	27	Masculino	Huamanga, Ayacucho	17/12/2022	En movilización. Muere por impacto de arma de fuego en el tórax. Debido a su muerte, su esposa tuvo aborto espontáneo el 20 de diciembre.
21	Xavier Candamo Dasilva	30	Masculino	Chala, Arequipa	19/12/2022	Fallece en confrontación con la PNP.
22	Jhonathan Alarcón Galindo	19	Masculino	Huamanga, Ayacucho	21/12/2022	Herido el 15/12/22 de impacto de arma de fuego en el abdomen. No logra ser trasladado a Lima a tiempo, fallece el 21 de diciembre.
23	Nelson Huber Pilco Condori	22	Masculino	Juliaca, Puno	09/01/2023	Fallece en manifestación. Muere por impacto de bala en el tórax.
24	Rubén Fernando Mamani Muchica	53	Masculino	Juliaca, Puno	09/01/2023	Fallece en manifestación. Muere por herida perforante torácica por PAF con arma de fuego.
25	Ghiovanny Gustavo Illanes Ramos	21	Masculino	Juliaca, Puno	09/01/2023	Fallece en manifestación. Muere por impacto de perdigones en el tórax. Policía vestido de civil lo persigue hasta la posta y le dispara por la espalda cuando estaba cerca del aeropuerto. Fallece por herida penetrante en el sacro por PAF.
26	Gabriel Omar López Amanqui	35	Masculino	Juliaca, Puno	09/01/2023	Regresaba a su casa y es herido con impacto de perdigones por la espalda a dos cuadras del aeropuerto, presentaba 72 orificios de perdigones.
27	Roger Rolando Cayo Sacacá	24	Masculino	Juliaca, Puno	09/01/2023	Salió a almorzar y es impactado en el ojo por bala perdida y perdigón.
28	Edgar Jorge Huaranca Choquehuanca	22	Masculino	Juliaca, Puno	09/01/2023	Fallece en manifestación. Muere por dos impactos de armas de fuego en cabeza y tórax.
29	Reynaldo Ilaquita Cruz	19	Masculino	Juliaca, Puno	09/01/2023	Fallece en manifestación, disparaban desde el aire, muere por disparo de fusil a quemarropa por la espalda mientras ayudaba a persona lesionada.
30	Marco Antonio Samillan Sanga	30	Masculino	Juliaca, Puno	09/01/2023	Integrante de brigadas voluntarias, fue a la protesta a atender a personas heridas. Recibe varios impactos de bala en el costado y espalda mientras socorría a un herido, que también fallece.
31	Cristian Armando Mamani Hanco	22	Masculino	Juliaca, Puno	09/01/2023	Fallece en manifestación. Muere por impacto letal directo al cuerpo.
32	Eder Jesús Mamani Luque	37	Masculino	Juliaca, Puno	09/01/2023	Fallece en manifestación.
33	Y.N.A.H.	17	Femenino	Juliaca, Puno	09/01/2023	Pasaba cerca a manifestación del aeropuerto, recibe bala en el estómago con salida por la espalda.

34	Eberth Mamani Arqui	40	Masculino	Juliaca, Puno	09/01/2023	Fallece en manifestación. Muere por impacto de proyectil de largo alcance en el ojo mientras estaba en el CC Real Plaza.
35	Héctor Quilla Mamani	38	Masculino	Juliaca, Puno	09/01/2023	Fallece en manifestación. Muere por impacto de proyectil.
36	Marcos Quispe Quispe	54	Masculino	Juliaca, Puno	09/01/2023	Fallece en manifestación. Muere por herida penetrante en tórax por PAF.
37	Eliot Cristhian Arizaca Luque	18	Masculino	Juliaca, Puno	09/01/2023	Con su familia compraban víveres, helicóptero pasaba muy cerca del suelo, recibe impacto de arma de fuego que ingresa por el cuello y sale por la espalda.
38	Raúl Franklin Mamani Apaza	20	Masculino	Juliaca, Puno	09/01/2023	Fallece en manifestación. Muere por herida penetrante en tórax por PAF.
39	E.Z.L.H.	16	Masculino	Juliaca, Puno	09/01/2023	Fallece en manifestación. Muere por impacto de proyectil en la espalda disparada por persona vestida de civil (infiltrado).
40	Remo Jlinner Candia Guevara	50	Masculino	Cusco	11/01/2023	Fallece en movilización
41	B.A.J.	16	Masculino	Puno	12/01/2023	Herido por bala perdida, arma de fuego en la cabeza el 9/01/23, fallece el 12/01/23.
42	Salomón Valenzuela Chua	30	Masculino	Macusani, Puno	19/01/2023	Fallece en movilización
43	Sonia Aguilar Quispe	35	Femenino	Macusani, Puno	18/01/2023	Fallece en movilización
44	Jhan Carlo Condori Arcana	S/D	Masculino	Arequipa	19/01/2023	Fallece en movilización
45	Isidro Arcata Mamani	62	Masculino	Puno	20/01/2023	Fallece en movilización
46	Segundo Nixon Sánchez Huaynacari	23	Masculino	La Libertad	20/01/2023	Fallece en movilización.
47	Víctor Raúl, Santisteban Yacsavilca	55	Masculino	Lima	28/01/2023	Fallece en movilización por PAF disparado en el cerebro
48	Denilson Huaraca Vilchez	22	Masculino	Aymares, Apurímac	09/02/2023	Fallece en movilización
49	Rosalino Florez Valverde	22	Masculino	Cusco	21/03/2023	Fallece en movilización
50	Manuel Quilla Ticona	35	Masculino	Lima/Puno	31/03/2023	Traumatismo encéfalo craneano grave como consecuencia de tortura. Había participado en marcha de Lima 15/03/2023.

CUADRO A.1: FALLECIDOS/AS EN CONTEXTO DE PROTESTA SOCIAL

Nº	Nombre y Apellidos	Edad	Sexo	Lugar	Fecha	causal
51	E.N.V.A.	17	Masculino	Virú, La Libertad	14/12/2022	Fallece en bloqueo de vías.
52	Efrén Cruz Cabrera	45	Masculino	Canchis, Cusco	14/12/2022	Fallece en bloqueo de vías.
53	Lucio Quispe Ccallo	32	Masculino	Canchis, Cusco	14/12/2022	Fallece en bloqueo de vías.
54	Marizel Leonize Chamana López	N.R.	Femenino	Caylloma, Arequipa	13/12/2022	Fallece en bloqueos en Caylloma
55	Yoni Rosalino Cárdenas Escobar	51	Masculino	Trujillo, La Libertad	15/12/2022	Fallece en bloqueos de vías.
56	Isabel Paucar Sapillado	89	Femenino	Canchis, Cusco	16/12/2022	Fallece en Bloqueo en Sicuani.
57	Persona recién nacida	0	Sin dato	Chucuito, Puno	09/01/2023	Fallece como consecuencia del impedimento del paso de ambulancia.
58	José Santos Medina Vega	39	Masculino	Moyobamba, San Martín	14/01/2023	Fallece en bloqueo de vía en Moyobamba
59	M.S.M.C.	3	Sin dato	Caylloma, Arequipa	12/12/2022	Fallece en bloqueos de vías.
60	Julia Carhuapoma Patiña	51	Femenino	La Libertad	18/01/2023	Fallece en bloqueo de vía
61	Y.D.O.H.	bebé	Femenino	La Libertad	18/01/2023	Fallece en bloqueo de vía.
62	Jose Luis Soncco Quispe	29	Masculino	Juliaca	10/01/2023	Suboficial, golpeado y muerto con astill contundente y astill posteriormente.
63	Franz Canasa Cahuaya	20	Masculino	Ilave, Puno	05/03/2023	Cabo EP
64	Alex Quispe Serrano		Masculino	Ilave, Puno	05/03/2023	Cabo EP
65	Elvis Pari Quiso	20	Masculino	Ilave, Puno	05/03/2023	Cabo EP
66	Carlos Quispe Montalico		Masculino	Ilave, Puno	05/03/2023	Cabo EP
67	Elías Lupaca Inquilla	19	Masculino	Ilave, Puno	05/03/2023	Soldado EP
68	Percy Castillo Pongo	19	Masculino	Ilave, Puno	05/03/2023	Soldado EP

CUADRO A.3: HERIDOS/AS DICIEMBRE 2022 -MARZO 2023

Fecha	Nº	Fuerzas de seguridad	Ciudadanos/as	Lugar
Total	1,287		821 - 98 mujeres / 542 hombres (al menos 28 eran menores de edad, 7 gravemente heridos/as).	
10 /12/2022	20	4	16	Andahuaylas y Apurímac
16/12/2022	52			Pichanaki, Junín
6/01/2023	14	4		Juliaca
7,8/01/2023	17		17	Juliaca
7,8/01/2023	20			Puno
9/01/2023	50		50	Juliaca
11/02/2023		6		Cusco
20/01/2023	63			Protestas en Arequipa, Cusco, Puno y Lima.
6-10/01/2023	226			Juliaca
9/01/2023	24		Heridos/as por proyectil de arma de fuego en el abdomen, hombros, piernas, área inguinal y muslos	

CUADRO A.4: NÚMERO DE DETENIDAS/OS

Fecha	Nº	Fuerzas de seguridad	Ciudadanos/as
06/01/2023	240	3 menores	Parque Universitario de Lima. Detenidas 2 horas.
07/01/2023	28		Parque Universitario de Lima. 10 fueron detenidas y trasladadas a la Comisaría de Cotabambas por dos horas y media.
07-08/01/2023	8	4 adultos / 4 adolescentes	Puno
21/01/2023	193	Una mujer embarazada, niños/as, personas indígenas, personas mayores, estudiantes, una persona con discapacidad y 4 periodistas	Diferentes puntos del país
21/01/2023	194	76 mujeres, un menor de edad, 4 estudiantes, 1 periodista	Allanamiento a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, donde pernoctaban alrededor de 300 personas de Apurímac, Huancavelica y Puno: 102 personas fueron trasladadas a la DIRINCRI y 91 a DIRCOTE.

ANEXO B: PRONUNCIAMIENTOS 2023**B.1: COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (CNDDHH)****a. Respeto a la institucionalidad democrática y al sistema electoral
Enero 6, 2023****RESPECTO A LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA Y AL SISTEMA ELECTORAL**

La CNDDHH se pronuncia ante el intento de la congresista Amuruz y el congresista Muñante de atentar contra la independencia y autonomía del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina de Procesos Electorales, al plantear recortar el mandato del Presidente del JNE y el Jefe de la ONPE.

Esta acción, además de ser una ley con nombre propio prohibida por ley, resulta ser una amenaza no sólo a los actuales miembros, sino para las siguientes autoridades que sean elegidas dentro del plazo previsto por la Constitución.

Esta propuesta, basada en la narrativa de fraude electoral, que ha sido parte de una acción política nefasta contra la Institucionalidad Democrática, no debe ser aprobada. Ninguna investigación posterior ha señalado la existencia de esta absurda idea y por el contrario todas las comisiones que han efectuado las investigaciones han señalado que las elecciones se han realizado en los marcos legales y constitucionales.

El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que la votación traduzca la expresión auténtica, libre y espontánea de la ciudadanía, plantear estas reformas ad portas de una elección, lejos de orientarse a una mayor participación política, es más bien buscar un ente electoral a la medida de intereses particulares.

En este momento de crisis política y social, iniciativas como esta, lejos de contribuir a un entendimiento, lo que hace es exacerbar las protestas y desconfiar de la Institucionalidad Democrática construida después del gobierno autoritario de Alberto Fujimori.

La CNDDHH, seguirá vigilando y demandando al Estado Peruano las garantías para el ejercicio ciudadano democrático dentro de ellas tener un sistema electoral independiente y libre de amenazas.

<https://derechoshumanos.pe/respeto-a-la-institucionalidad-democratica-y-al-sistema-electoral/>



b. ¡Alto a las masacres!
enero 10, 2023

DENUNCIAMOS LAS MASACRES DE JULIACA Y AYACUCHO

Nos solidarizamos con familiares y víctimas

El Estado peruano reconoce que la protesta social es un derecho, por tanto, está en la obligación de garantizar a todas las personas su derecho a manifestarse. Sin embargo, el 09 de enero del 2023 se ha producido una terrible masacre en Juliaca, Puno. Hasta ahora se han registrado, solo en ese día, 17 personas asesinadas por proyectil de arma de fuego y 112 heridas producto de la brutal represión del Estado, en el marco del paro decretado en esa ciudad.

Esto demuestra un total desprecio de la vida humana por la presidenta Dina Boluarte y su gobierno. Las/os ministros y la presidenta Boluarte tendrán que asumir su responsabilidad política y penal por esta masacre, y responder ante los tribunales nacionales, y en los tribunales internacionales, si fuera el caso.

En esta estrategia de sometimiento a la población, hemos identificado el uso de armas letales prohibidas para el control de multitudes, el uso indiscriminado de la fuerza, afectando a personas que auxilian a los heridos, periodistas y a quienes ni siquiera participaban en las movilizaciones. Además, se han lanzado proyectiles desde el aire y el uso masivo de gases lacrimógenos sobre viviendas e, incluso, contra el cuerpo de las personas. Estrategia que no solo afecta y pone en riesgo a la población, sino también a policías y militares, quienes son llamados a resolver esta situación.

Ya son 45 víctimas, 39 muertes por la represión, 460 heridos, decenas de viviendas allanadas, cientos de ciudadanos arbitrariamente detenidos y procesados desde el 08 de diciembre de 2022. Esta situación vulnera los principios elementales de un Estado de Derecho.

¡RENUNCIE PRESIDENTA DINA BOLUARTE!
¡ELECCIONES GENERALES, YA!
¡BASTA YA!
¡NI UN MUERTO MÁS!

<https://derechoshumanos.pe/alto-a-las-masacres/>

**c. Puno: grave riesgo para el derecho a la vida
febrero 6, 2023**



GRAVE RIESGO PARA EL DERECHO A LA VIDA

- 1- El 05 de febrero, el gobierno de Dina Boluarte ha publicado el DS: 018-2023-PCM. En su artículo primero, además de declarar el Estado de Emergencia por 60 días en las regiones de Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, señala que en el caso de la región PUNO el orden interno se encuentra a cargo de las Fuerzas Armadas.
- 2- Se ha señalado en reiteradas oportunidades que las Fuerzas Armadas no están preparadas para el control del orden interno, y significa un grave riesgo para los pobladores y las pobladoras de la región Puno y un grave retroceso en nuestra democracia.
- 3- El gobierno de Dina Boluarte, lejos de pedir perdón al pueblo puneño, lo criminaliza y estigmatiza y, en esta ocasión, pone en riesgo la vida de los miles de comuneros y comuneras que diariamente se movilizan pacíficamente.
- 4- Los responsables de las violaciones a los derechos humanos que se produzcan serán Dina Boluarte, Alberto Otárola y el Ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. Por lo que pedimos inmediatamente el levantamiento de esta medida antidemocrática que lo único que servirá es para causar malestar y dolor a una población ya duramente golpeada con 23 personas muertas (21 civiles, un miembro de la PNP, y un menor por bloqueo de la ambulancia).

NI UN MUERTO MÁS

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH

Centro de Desarrollo Humano – CEDEH Puno

Asociación Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA Puno

Asociación Fe y Derechos Humanos – FEDERH Puno

Instituto Sur Andino de Derechos Humanos – ISADH Puno

<https://derechoshumanos.pe/puno-grave-riesgo-para-el-derecho-a-la-vida/>

**d. No al Estado de Emergencia
febrero 10, 2023**



**NO AL ESTADO DE EMERGENCIA
¡NI UN MUERTO MÁS!**

Los organismos abajo firmantes, miembros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), ubicados en las regiones del Sur, ante la emisión del DS: 018-2023-PCM, que declara el Estado de Emergencia por 60 días en las regiones de Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, y en el caso de PUNO señala que el orden interno se encuentra a cargo de las Fuerzas Armadas, manifestamos lo siguiente:

1. Que, nuestras regiones han sido golpeadas duramente por la represión estatal que ha causado en Puno: 23 personas muertas, más de 205 heridos -solo en Juliaca-, varios de ellos, están en estado de gravedad.
2. En Apurímac: 6 personas muertas.
3. En Cusco, la muerte del presidente de la Comunidad Campesina de Anta, Remo Candia, así como 76 heridos, dos de ellos en UCI. 4 ciudadanos detenidos y 36 con solicitud de prisión preventiva.
4. En Arequipa: una persona muerta.
5. Dichas regiones se han convertido en territorios donde no se ha respetado los derechos humanos de millones de peruanos y peruanas, que además han sido detenidos, vejados y vulnerados en sus derechos fundamentales.
6. No queremos dejar de relieves las 10 muertes producidas en Ayacucho, región colindante, donde un grupo importante de personas heridas y la detención de ciudadanos y ciudadanas, han puesto como uno de los lugares que ha sufrido también los embates de la represión por parte de agentes de Estado.
7. Por todo ello, las regiones demandan:
 - Levantamiento del Estado de Emergencia.
 - Atención integral a las personas heridas, investigación judicial y sanción a cada uno de los responsables por las muertes y heridos,
 - Reparación a las víctimas y sus familiares,
 - Cese del terruqueo a las personas que protestan.

8. Alto a la persecución de las y los defensores de los derechos humanos, en particular a Olga Mamani Calizaya de Moquegua, quien está injustamente investigada solo por demandar la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, solicitar el adelanto de las elecciones generales y el cierre del Congreso.

¡NI UN MUERTO MÁS!

CNDDHH, CEDEH Puno, DHUMA Puno, FEDERH Puno, ISADH Puno, Centro Loyola Ayacucho, CODEH Ica, DHSF Cusco, ADLS Puno, ADEHT Tacna, CODEH Ilo, APORVIDA Cusco, CEPRODEH Arequipa, ANFASEP Ayacucho, APRODEH Apurímac.

<https://derechoshumanos.pe/no-al-estado-de-emergencia/>

**e. Alto a la violencia y provocación al pueblo de Puno
marzo 6, 2023**



ALTO A LA VIOLENCIA Y PROVOCACIÓN AL PUEBLO DE PUNO

Las organizaciones abajo firmantes, creyentes en el respeto a la vida y la integridad personal de todas las personas, ante la situación de violación permanente a los derechos humanos en la región Puno, señalamos lo siguiente:

- 1.- Que, es responsabilidad del Estado y en particular del Ejecutivo garantizar los derechos de todos los peruanos y peruanas. Esta situación no se viene cumpliendo ya que lo podemos apreciar diariamente es una constante provocación a la población consistente en un trato violento y discriminatorio.
- 2.- La agresión que sufrieron las mujeres aymaras de Juli, en la Plaza San Martín, que estaban junto con sus bebés, no ha merecido el pronunciamiento rotundo de las principales autoridades del país, señalando lo inhumano de esta acción, así como la sanción a los efectivos que lo hicieron y sólo un tímido pronunciamiento de la PNP, de promesa de investigación.
- 3.- Estas acciones de violencia simbólica, lejos de lograr la paz en nuestro país, lo único que provocan son reacciones violentas que pueden escalar y perjudicar gravemente a la población de Puno, Juliaca, Ilave, Juli; es decir, de toda la región Puno.
- 4.- La primera demanda del pueblo de Puno es respeto para sus pobladores, hombres y mujeres que tienen derecho a protestar pacíficamente y que esta es respondida con violencia por parte de la PNP. Por eso, la demanda de justicia no puede ser soslayada con promesas de obras o desarrollo.
- 5.- Nos solidarizamos con los familiares de los 5 soldados del Ejército peruano fallecidos ahogados en Ilave, Puno. Al respecto, exigimos investigación de los hechos y sanción a los responsables.

Alto a las violaciones a los derechos humanos del pueblo puneño. No a la violencia venga de donde venga. Justicia para las víctimas y sanción a los responsables.

NI UN MUERTO MÁS

ADHESIONES

- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, CNDDHH
- Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH
- Asociación de Derechos Humanos del Sur, ADEHSUR Tacna
- Asociación Derechos Humanos y Medio Ambiente, ADL Puno
- Asociación Fe y Derechos Humanos, FEDERH Puno
- Asociación Paz y Esperanza
- Asociación por la Vida y la Dignidad Humana, APORVIDHA Cusco
- Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos, Desaparecidos, ANFASEP
- Perú
- Centro de Desarrollo Humanos, CEDEH Puno
- Centro de Desarrollo Étnico, CEDET
- Centro de Desarrollo Humano, CEDEH Puno
- Centro Loyola Ayacucho
- Comisión de DDHH de Ica, CODEHICA
- Comisión de Derechos Humanos Alto Huallaga, CODHAH
- Comisión de Derechos Humanos de Pasco, CODEH Pasco
- Comité de DDHH de Ilo, CODEH Ilo
- Derecho Ambiente y Recursos Naturales, DAR
- Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, FEDEPAZ
- GRUFIDES
- Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible, IDLADS
- Instituto Sur Andino De Derechos Humanos, ISADH Puno.
- Instituto Regional para la Paz, IREPAZ
- Movimiento Jatarishun
- Red para la Infancia y la Familia, REDINFA
- Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad, SEDYS Trujillo

<https://derechoshumanos.pe/alto-a-la-violencia-y-provocacion-al-pueblo-de-puno/>

f. Defendamos los territorios ancestrales
marzo 20, 2023



DEFENDAMOS LOS TERRITORIOS ANCESTRALES

- Comunidad campesina de Tantaccalla (Cusco) en peligro de ser desalojada de su territorio
- Poder Judicial de Cusco pone en riesgo propiedad de las comunidades sobre sus territorios y generará una denuncia contra el Estado por vulnerar derechos de los pueblos indígenas.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), advierte que más de 1000 ciudadanas/os, entre mujeres, niños y adultos mayores, de la comunidad campesina de Tantacalla del distrito de Huanoquite, Paruro, Cusco, serán desalojados de sus territorios ancestrales arbitrariamente si se ejecuta la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, la misma que vulnera derechos de los pueblos indígenas amparados en instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos. Por lo que demandamos que no se ejecute dicha sentencia.

Tantacalla sufrió el despojo y reparto de sus territorios ancestrales hasta la reforma agraria. La comunidad registra su existencia formal desde 1926; y obtiene su título de propiedad sobre su territorio de acuerdo a procedimiento administrativo de deslinde y titulación en 1988. Sin embargo, en el 2005, Luis Paz Vizcarra (ex hacendado) denunció a la comunidad por “nulidad e insubsistencia parcial del título de propiedad, cancelación parcial del asiento de inscripción registral y reivindicación de las tierras de la comunidad”. El denunciante presentó como “título de propiedad” solo un certificado de inscripción registral derivado de un testamento, documento prescrito.

En el 2009, la Dra. Bony Gamarra Flórez, destituida por la Junta Nacional de Justicia, a cargo del Juzgado Mixto de Santiago declaró fundada las demandas. Luego, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco confirmó la sentencia. Y en el 2011, la Corte Suprema de Justicia de la República declaró infundado un recurso de casación de la comunidad. Estas instancias no tomaron en cuenta la jurisprudencia nacional e internacional sobre protección de los derechos de los pueblos indígenas, violando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) así como la Jurisdicción Especial Comunal reconocida por la Constitución; ni la Ley N°24657 sobre caducidad de la acción y vencimiento de plazos en la tramitación administrativa.

Asimismo, rechazamos la Resolución N°269 del 15 de diciembre de 2022 porque dispone desalojar de sus viviendas a 220 familias usando maquinaria pesada, con la presencia de más de 1000 policías para que detengan a las personas que obstaculicen el desalojo; y por amenazar a las comunidades aledañas para que no intervengan.

Por todo ello, consideramos que esa sentencia es cosa juzgada inconvencional y es inaplicable.

Finalmente, advertimos que de ejecutarse la sentencia, esta generará un alto costo social y humanitario; y será una flagrante violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas que derivará en una denuncia contra el Estado ante instancias internacionales de derechos humanos.

<https://derechoshumanos.pe/defendamos-los-territorios-ancestrales/>

g. Indignante negacionismo mayo 4, 2023



INDIGNANTE NEGACIONISMO

Gobierno peruano reacciona a lo Fujimori

Condenamos el negacionismo del gobierno del Perú al descalificar el Informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó, sobre las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante las protestas de diciembre 2022 y enero 2023.

Exhortamos a las autoridades a respetar el trabajo de la CIDH, organismo de derechos humanos de la OEA, e instamos asumir sus recomendaciones.

Lima, 3 mayo de 2023

<https://derechoshumanos.pe/indignante-negacionismo/>

**a. En defensa de las mujeres autoridades de Espinar, Cusco
junio 19, 2023**



**PAREMOS EL ACOSO POLÍTICO
EN DEFENSA DE LAS MUJERES AUTORIDADES DE ESPINAR - CUSCO**

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, organización que agrupa a 78 organismos de derechos humanos a nivel nacional, expresa su rechazo a los ataques que vienen sufriendo las regidoras y la alcaldesa de la Municipalidad provincial de Espinar, doña Cludy Rosmery Laguna Ccapa.

Recordamos a la ciudadanía que el acoso político es un atentado contra el derecho humano de las mujeres a la participación política plena, expresión de la discriminación estructural y de la violencia basada en género, por tanto, una conducta prohibida por la Ley N°31155; así mismo, la discriminación por género y situación de discapacidad está prohibida y constituye un delito.

Constituyen actos de acoso político conductas como, evitar por cualquier medio que las mujeres asistan a actividades que impliquen el ejercicio de sus derechos políticos, restringir el uso de la palabra impidiendo el derecho de participación política en condiciones de igualdad, limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupa impidiendo su ejercicio en condiciones de igualdad, divulgar imágenes o mensajes a través de medios de comunicación o redes sociales que transmitan y/o reproduzcan relaciones de desigualdad y discriminación contra las mujeres con el objetivo de menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos políticos, dar a conocer información, con fines políticos, de la vida personal y privada que carezca de interés público.

En ese sentido, hacemos un llamado a respetar el voto popular que las eligió como sus autoridades y solicitamos la intervención de las instituciones competentes para garantizar el ejercicio de su cargo y su integridad física, psicológica y moral.

Lima, 19 de junio de 2023.

<https://derechoshumanos.pe/en-defensa-de-las-mujeres-autoridades-de-espinar-cusco/>

**b. Rechazamos inhabilitación de la Fiscal Suprema Zoraida Ávalos
junio 22, 2023****RECHAZAMOS INHABILITACIÓN DE LA FISCAL SUPREMA ZORAIDA ÁVALOS**

Denunciamos que la decisión del Congreso de la República genera un grave precedente para la justicia en nuestro país. Que las decisiones jurisdiccionales de los altos operadores de justicia (Corte Suprema, Fiscalías Supremas), puedan ser evaluadas en sede política como es el Congreso, agrede la actual Constitución, la autonomía del Ministerio Público, así como, el principio de equilibrio de poderes y afecta abusivamente la democracia. Esta situación genera indefensión para toda la ciudadanía y afecta los derechos de todas y todos.

Las instancias internacionales ya se han manifestado alertando al Congreso que “las garantías para salvaguardar la independencia judicial no sólo cobijan a jueces sino también a fiscales. Los Estados les deben dotar de estabilidad en sus cargos como una consecuencia del rol fundamental que desempeñan en el acceso a la justicia» (CIDH).

Llamamos a la ciudadanía a pronunciarse y movilizarse en defensa de la independencia del sistema judicial y la democracia.

<https://derechoshumanos.pe/rechazamos-inhabilitacion-de-la-fiscal-suprema-zoraida-avalos/>

**a. En defensa de las mujeres autoridades de Espinar, Cusco
junio 19, 2023**



**A DOS AÑOS DEL BICENTENARIO
DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA, CADA VEZ MÁS LEJANOS**

PRONUNCIAMIENTO

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entidad que agrupa a nivel nacional a 78 organismos que promueven los derechos fundamentales de la persona, señala lo siguiente:

Las crisis políticas y de derechos humanos en el Perú obedecen a la implementación de un proyecto político e ideológico conservador y autoritario que ha ido desestabilizando la institucionalidad democrática, violando derechos humanos y revirtiendo las conquistas sociales y ciudadanas en el reconocimiento de derechos, especialmente de las poblacionales a las que se quiere subordinar por su etnia y su cultura, su sexo o identidad de género, su clase social o edad.

La actuación orquestada del Congreso de la República y del Ejecutivo están deteriorando la institucionalidad democrática con:

- Una sentencia del Tribunal Constitucional que impide al Poder Judicial controlar los excesos del Congreso, altera el equilibrio de poderes y lo coloca por encima de los demás poderes del Estado y de la Constitución.
- Una mayoría congresal decidida a controlar el Sistema Electoral y acusar constitucionalmente a sus miembros.
- El nombramiento de un Defensor del Pueblo a través de un procedimiento ajeno a la meritocracia, la transparencia y la participación ciudadana.
- La intromisión del Congreso en las funciones de una ex fiscal de la Nación, limitando el desempeño autónomo de la función jurisdiccional.
- Un papel de la Fiscal de la Nación que, a la hora de investigar las posibles ejecuciones extrajudiciales y las graves violaciones a los derechos humanos y sus responsables, expresa parcialidad política.
- Una Fiscalía que se ha volcado a la persecución y encausamiento de las y los ciudadanos que protestan, en particular de las y los líderes de las organizaciones sociales, a través de supuestas denuncias “preventivas”.
- La anulación del derecho ciudadano al referéndum.

- El restablecimiento de la bicameralidad para hacer del Senado una cámara de notables con reelección congresal.
- Una intolerancia a la pluralidad e impunidad frente a los grupos neofascistas, que agreden a periodistas y activistas de derechos humanos, con la anuencia del gobierno y otros grupos políticos de derecha.
- Abierto incumplimiento de las recomendaciones formuladas al Estado peruano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por organismos internacionales de derechos humanos consultivos ante la OEA.
- Propuestas de leyes para modificar la ley forestal y favorecer la deforestación de territorios habitados por Pueblos Indígenas u Originarios en situación de Aislamiento o en situación de Contacto Inicial; así como la aprobación de leyes que autorizan a los Comités de Autodefensa de Desarrollo Rural (CAD) a adquirir armas del Estado o particulares. Sin olvidar, la propuesta que limita el mecanismo de colaboración eficaz para luchar contra las redes de corrupción.

Por todo lo señalado, demandamos:

- Autonomía e independencia de todos los poderes del Estado, en particular del sistema electoral y la administración de justicia.
- Cese de la estigmatización y criminalización de la protesta social.
- Respeto pleno a los derechos humanos de las mujeres y niñas en su diversidad y de la igualdad de género.
- Aprobación e implementación de medidas de prevención y mitigación de riesgos para reducir la vulnerabilidad frente a la amenaza del fenómeno del Niño.
- Vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos.
- Condiciones para el ejercicio del derecho a la protesta social y la escucha de los distintos reclamos de la población.
- Investigación y juzgamiento de las graves violaciones de los derechos humanos y las posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas en las recientes protestas.

Finalmente, reiteramos que urge la necesidad de una convocatoria inmediata a elecciones generales por un Perú, donde la justicia haga la paz.

¡ADELANTO DE ELECCIONES GENERALES YA!

<https://derechoshumanos.pe/democracia-derechos-humanos-y-justicia-cada-vez-mas-lejanos/>

**d. A 20 años de la entrega del Informe Final de la CVR
agosto 28, 2023**



CONTINUIDADES QUE MATAN

Un 28 de agosto de 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), entregó su Informe Final sobre la barbarie vivida en el país entre los años 1980 al 2000. Lo revelado, es un hito en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación. Como resultado, generó una serie de recomendaciones para atender sus consecuencias, promover la convivencia pacífica y evitar la repetición. A pesar de ello, en el país graves violaciones a los derechos humanos se han repetido, llamándonos a repensar la democracia que intentamos construir.

El balance es que continúa el doble escándalo. El del asesinato, la masacre, las ejecuciones extrajudiciales y el escándalo de la indiferencia e indolencia de quienes pudiendo evitar que estos hechos dolorosos se produzcan, no solo no lo hacen, sino que los justifican, tal como lo señalara Salomón Lerner, cuando entregó el Informe Final de la CVR al país.

A las casi 70 mil víctimas fatales del conflicto armado interno y, las víctimas de las esterilizaciones forzadas, sumamos hoy las 200 mil vidas perdidas por la Covid-19, debido a la corrupción y la ineficiencia del Estado. Hoy el contexto ya no es un conflicto armado interno, sin embargo, las víctimas son siempre iguales. Durante el conflicto armado el 73% de ellas eran quechuahablantes y pobres. Hoy, frente a nuevos problemas sociales, una respuesta brutal del gobierno de turno y una sociedad dispuesta a aceptar que esas muertes no importen.

Demoras, complicidades y pactos de silencio, caracterizan la justicia. Si bien en un centenar de casos se ha dictado sentencia, son hechos que ocurrieron hace treinta o cuarenta años, como la violencia sexual contra las mujeres de Manta y Vilca, único caso judicializado, aunque hoy sabemos son más de seis mil las víctimas de esta violencia. 20 largos años después, 214 personas y 34 defensores ambientalistas asesinados en las protestas. Todos bajo la sombra de la impunidad.

Continúa también el racismo y la discriminación, una de las causas estructurales de la violencia y crueldad en las décadas de terror. Este racismo también lo expresan sin pudor funcionarios y altas autoridades; autoridades civiles y fuerzas del orden usan discursos de odio, el miedo y el “terruqueo” para justificar la militarización de los territorios, extraer sus recursos y criminalizar la protesta ciudadana y a los defensores de derechos.

La CVR reclamó a la clase política que, pudiendo detener las violaciones a los derechos humanos que se venían cometiendo, no lo hizo; es más, delegó en las Fuerzas

Armadas todo el poder. Hoy, ante la movilización ciudadana el diálogo es dejado de lado y se recurre nuevamente al Estado de Emergencia y la respuesta represiva, alejándose de los estándares democráticos.

- En medio de estas continuidades, entre el ayer y el hoy, desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, consideramos necesario: Alertar sobre la poca atención e implementación de las recomendaciones del Informe Final de la CVR, a pesar de su potencialidad para construir una sociedad inclusiva y solidaria, basada en el bien común y la ética del cuidado, que nos permita convivir en paz y democracia.
- Reafirmar el principio de la paz como imprescindible para la democracia. Condenamos la violencia, los discursos de odio, el “terruqueo”, el racismo y la discriminación.
- Condenar el autoritarismo y la violencia que estamos viviendo, con 49 ejecuciones extrajudiciales y masacres que enlutan a nuestro país.
- Reconocer y proteger el derecho a la protesta pacífica de quienes reclaman justicia y manifiestan sus demandas sociales y políticas.
- Atender el derecho a la participación política de nuestros pueblos originarios. Garantizar la elección directa de representantes indígenas mediante escaños reservados.
- Revertir el proceso de desmantelamiento de las fiscalías especializadas en derechos humanos y asegurar presupuesto para la búsqueda de las personas desaparecidas.
- Revisar y derogar las normas que se alejan de los estándares internacionales de derechos humanos como la apología de terrorismo, el financiamiento privado para adquisición de armas por grupos de autodefensa o la protección a efectivos policiales que en sus funciones produzca lesiones o muerte.
- Detener el desmantelamiento de lo avanzado en materia de educación para la democracia e igualdad de género.
- Llamar a cerrar filas contra todo tipo de atentado a la institucionalidad democrática y contra todo tipo de violencia y a defender la vida en dignidad, con memoria, justicia y reparación.

A los 28 días del mes de agosto de 2023.

La Justicia hace la Paz

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

<https://derechoshumanos.pe/a-20-anos-de-la-entrega-del-informe-final-de-la-cvr/>

**e. Condenamos amedrentamiento contra comuneros de Catacaos
octubre 11, 2023**



CONDENAMOS AMEDRENTAMIENTO CONTRA COMUNEROS DE CATACAOS

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denuncia que, en Piura, el sábado 07 de octubre, dos personas no identificadas, vestidas de policías, a bordo de una moto lineal, interceptaron a dos miembros de la comunidad ancestral de Catacaos, y dispararon directamente al cuerpo de uno de ellos. Los proyectiles de arma de fuego no lograron impactarlo.

El hecho se produjo cuando el comunero se desplazaba con su hermano con dirección al campo. Los atacantes les pidieron sus documentos de identidad y amenazaron con detenerlos. En estas circunstancias, y cuando uno de ellos se trasladaba a buscar sus documentos, intentaron detener a su hermano y, al otro comunero le dispararon directamente al cuerpo.

A esto se suma el seguimiento a otro comunero por parte de dos mujeres con aspecto policial, vestidas de civil, el día viernes 06 de octubre. Este comunero fue grabado mientras ingresaba a su domicilio e, incluso, dentro de su propia vivienda.

Estos actos de hostigamiento y amedrentamiento se realizan luego de que Santos Maza Juárez, presidente de la Asociación de Comuneros Cruz Blanca, cursó dos cartas notariales a los diarios La Hora y Expreso en las que demanda se rectifiquen por las publicaciones falsas en las que afirman que “según fuentes policiales de Piura” las/los comuneros de Catacaos forman parte de una “Red de traficantes en el Bajo Piura” y se “dedican a la invasión de terrenos y extorsión”.

Las/los comuneros de Catacaos llevan más de una década siendo criminalizados por empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana, solo por defender sus territorios ancestrales. Todas las denuncias interpuestas por estas empresas han sido archivadas.

Exigimos a las autoridades garantizar la vida, integridad y tranquilidad de las/los comuneros de Catacaos, reconocidos como defensores de derechos humanos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (RD: N° 001-2021-JUS/DGH), desde el 2021.

Lima, 09 de octubre de 2023

<https://derechoshumanos.pe/condenamos-amedrentamiento-contracomuneros-de-catacaos/>

f. Alto a la violencia
octubre 17, 2023**SOBRE LA SITUACIÓN ISRAEL - PALESTINA**

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, frente a las hostilidades en Israel-Palestina que está causando miles de víctimas civiles, con desconocimiento total de las normas del derecho internacional humanitario, expresa:

- La guerra nunca es la forma civilizada de resolver los conflictos, por lo que hoy, más que nunca, la comunidad internacional debe asumir sus responsabilidades morales y legales para romper este interminable ciclo de violencia.
- Nos sumamos al pedido mundial de un alto al fuego inmediato a todas las partes.
- Llamamos a la comunidad internacional a no seguir alimentando la actual situación, y adopte medidas concretas para garantizar la protección de civiles, incluyendo los corredores humanitarios.
- Exigimos la protección y liberación incondicional de los rehenes civiles israelíes secuestrados por grupos armados palestinos.
- Exigimos a las autoridades israelíes abstenerse de cualquier forma de represalia colectiva e indiscriminada contra civiles palestinos.
- Condenamos los ataques a hospitales, colegios y domicilios, y exigimos el respeto de las normas del derecho internacional humanitario.

Perú, 17 de octubre 2023

**g. Golpe a la Democracia
octubre 19, 2023****GOLPE A LA DEMOCRACIA**

A pesar de que el Informe técnico-legal de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, acerca del proceso sumarísimo en contra de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), reconoció que no existe ninguna causa grave, de las cinco invocadas por la legisladora Patricia Chirinos, para la destitución de sus 7 integrantes, esta Comisión utilizando los mismos argumentos concluye que sí han cometido falta grave, con el fundamento de “a mí me parece”. Denunciamos que no existen argumentos legales sino la necesidad política de controlar ese Organismo Constitucional, como es la Junta Nacional de Justicia.

Todas las investigaciones y acciones realizadas daban por lógica jurídica la inexistencia de causa grave. Inclusive el presidente del Poder Judicial señaló que el Congreso no debe investigar “chismes”. Sin embargo, hoy pende sobre los siete miembros de la JNJ una remoción inconstitucional, con una votación de dos tercios de los miembros del Congreso.

Llamamos a la ciudadanía y a los sectores democráticos a pronunciarse y movilizarse sobre la grave afrenta al equilibrio de poderes y la justicia, y así evitar que la mayoría del Parlamento abuse de la fuerza de sus votos para una vez más seguir en su afán de copamiento de todas las instituciones estatales. Esta afrenta a la institucionalidad es a raíz del control que la JNJ desarrollaba a la cuestionada Fiscal de la Nación y los «hermanitos», entre otros casos.

No permitamos que esta situación continúe.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

**h. Demandamos a la JNJ suspender a la Fiscal Patricia Benavides
noviembre 28, 2023****RECUPEREMOS LA DEMOCRACIA**
Demandamos a la JNJ suspender a la Fiscal Patricia Benavides

Las peruanas y peruanos vemos todos los días serios atentados contra la democracia por acción de las principales autoridades políticas. El reciente caso, que compromete a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, es parte de una serie de denuncias contra altos funcionarios que vienen dirigiendo instituciones claves para la recuperación de la democracia. En este caso, se trata del Ministerio Público, institución que debería garantizar la justicia y los derechos humanos, pero viene siendo comprometida en acciones ilegales con congresistas, corriendo el peligro de ser instrumentalizada para servir a beneficios personales, en desmedro del derecho a la justicia y a la lucha contra la corrupción.

Por este motivo, demandamos de manera firme a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspender a la fiscal de la nación, Patricia Benavides. Esta medida es constitucional, apropiada y forma parte de las competencias de la JNJ que hemos venido defendiendo ante los ataques de sectores antidemocráticos que quieren seguir capturando las instituciones en desmedro de la democracia y los derechos humanos.

Lima, 28 de noviembre de 2023

<https://derechoshumanos.pe/demandamos-a-la-jnj-suspender-a-la-fiscal-patricia-benavides/>



**i. Estado peruano no puede indultar a Fujimori
noviembre 29, 2023**

ESTADO PERUANO NO PUEDE INDULTAR A FUJIMORI

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ante el auto del Tribunal Constitucional, que podría permitir la libertad de Alberto Fujimori, condenado por graves violaciones a los derechos humanos, manifiesta lo siguiente:

Que el indulto otorgado en diciembre de 2017, por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, fue producto de una negociación corrupta, que cambió el indulto de Fujimori por los votos para impedir su vacancia presidencial.

Este hecho ha sido probado con la condena a Kenji Fujimori y sus congresistas a 4 años y seis meses de prisión por delitos de cohecho y tráfico de influencias, con lo que quedó claro lo ilegítimo de este indulto.

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que el indulto y la libertad de Fujimori no se pueden ejecutar.

Por estas razones y porque consideramos una afrenta a la justicia y a la memoria de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, delitos por los cuales fue condenado Fujimori, exigimos que:

El Estado se abstenga de aplicar la resolución del Tribunal Constitucional y,

Demandamos al Poder Judicial respetar lo señalado por la Justicia Supranacional y así evitar un indulto completamente ilegal.

Lima, 29 de noviembre de 2023

B.2. GRUPOS DE TRABAJO**a. A un año del derrame de petróleo de Repsol: la contaminación todavía persiste enero 17, 2023****A UN AÑO DEL DERRAME DE PETRÓLEO DE REPSOL: LA CONTAMINACIÓN TODAVÍA PERSISTE, LOS ECOSISTEMAS MARINOS NO SE HAN RECUPERADO Y LAS AFECTADAS Y AFECTADOS NO HAN SIDO REPARADOS DE MANERA JUSTA**

Las organizaciones miembros del Grupo de Trabajo de Impactos de Hidrocarburos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos⁽¹⁾, a un año de haberse producido el derrame de petróleo crudo en el terminal multiboyas N° 2 de RELAPASAA (Repsol), queremos señalar lo siguiente:

- 1) Pese a que la empresa ha señalado que se ha realizado la limpieza respectiva, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha establecido que existen 71 puntos de contaminación, entre playas, acantilados, áreas naturales protegidas e islas que siguen contaminadas; por ello, ha dispuesto desde octubre un plazo de 12 meses para que Repsol presente un plan de rehabilitación. Ante esto se prevé un largo tiempo de espera antes de que las cosas vuelvan a la normalidad.
- 2) Preocupa que Repsol sostenga que todo está limpio. Entendemos que el petróleo crudo se halla situado principalmente en los sedimentos del fondo marino y en zonas rocosas, pero se desconoce si se cuenta con tecnologías aptas para limpiar el fondo marino sin causar daños y lo que se está haciendo al respecto.
- 3) A pesar de la gravedad de lo sucedido, no se conoce hasta ahora cuánto petróleo se recuperó y cuánto permanece aún en el fondo marino, lo que denota una falta de transparencia y vulneración al derecho al acceso a la información de la población local afectada. Conocer estas cifras permitirá tener una idea de las dimensiones de lo que queda por hacer.
- 4) Si bien se ha determinado que existen daños en la cadena trófica, se requiere determinar sus dimensiones y en qué estado se encuentra exactamente la situación de la fauna marina. Urge saber cuánto tiempo demorará en recuperarse el ecosistema marino para tomar previsiones.

(1) El Grupo de Trabajo de Impactos de Hidrocarburos de la CNDDHH está conformado por 19 organizaciones: Amazon Watch, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), CooperAcción, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Cuencas – Red de Asuntos Amazónicos,

Cuencas Sagradas, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), EarthRights International (ERI), Equidad Perú, Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo (IDLADS), Instituto del Bien Común (IBC), Instituto Natura, Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), OCEANA, Oxfam en Perú, Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT), SOA, Vicariato Apostólico de Iquitos y Viernes Por El Futuro.

- 5) El padrón de afectados levantado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) tiene registrados a 10,300 jefes de familia, pero existen otros damnificados que quedaron fuera del padrón que, con justicia, reclaman su incorporación. Es imperante que se determine quiénes son estas personas y se las incluya. Asimismo, es importante precisar que son más de 50,000 personas las afectadas por dicho derrame, constituyendo un problema social.
- 6) Los daños sociales no están contemplados en los planes de contingencia, por ello no existe una respuesta inmediata a ellos. Además, las reparaciones son insuficientes y tardan, han sido determinadas de modo unilateral por quien generó el desastre y el Estado parece carecer de una respuesta organizada para el problema social generado.
- 7) Al igual que los daños ambientales, los daños a estas familias todavía no ha sido caracterizados ni cuantificados, no se ha determinado conforme a ley cómo y en qué magnitud se han visto afectadas. En enero de 2022, la empresa recibió este requerimiento de información de parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), pero hasta la fecha no lo ha hecho. Producto a ello fue sancionada y hasta el momento continúa reusándose a cumplir con el requerimiento.
- 8) Insólitamente, sin esa información básica de las afectaciones, y sin haber determinado cuánto tiempo demorará la recuperación del mar, Repsol viene negociando una reparación “definitiva” con los afectados. Es decir que, aprovechando de su estado de necesidad, pretende imponerles la recepción de un monto que es arbitrario porque no es producto de la cuantificación de las afectaciones, vulnerando además el derecho al acceso a la información de la población local.
- 9) Si bien la OEFA ha realizado un gran esfuerzo en la exigibilidad de obligaciones, la verificación de su cumplimiento y proactividad en los procesos administrativos sancionadores, resta aún mucho por hacer, y es crucial que se identifique las principales trabas en el sistema de gestión ambiental que dificultan un mejor desempeño.
- 10) Asimismo, es importante que OSINERGMIN haga lo propio, siendo que esta entidad es quien debe determinar la causa del derrame y hasta la fecha no existe nada concluyente. Sabemos que en primera instancia se ha impuesto una sanción a Repsol por haber incumplido, antes, durante y después del derrame, medidas de seguridad y de atención a la emergencia. Sin embargo, se carece aún de un pronunciamiento concluyente sobre lo ocurrido en las instalaciones submarinas durante el derrame.

Frente a todo ello, exigimos una respuesta perentoria a las demandas de justicia ambiental, social y económica; y que se lleven a cabo los cambios institucionales necesarios para que desastres como el ocurrido no se repitan nunca más.

Grupo de Trabajo de Impactos de Hidrocarburos de la CNDDHH

h. Demandamos a la JNJ suspender a la Fiscal Patricia Benavides noviembre 28, 2023

Demandamos a la JNJ suspender a la Fiscal Patricia Benavides

Los Grupos de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y de Protección a Personas Defensoras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se unen a las condolencias por el asesinato del líder indígena Santiago Contoricón, quien en vida fue un acérrimo defensor de su territorio y ambiente, tomando una posición activa a través de su paso como dirigente del Comité de Defensa del Río Tambo, alcalde de Río Tambo y, años más tarde, consejero regional por la provincia de Satipo.

Al respecto, advertimos que pese a las alertas realizadas por la sociedad civil hacia diversas entidades del Estado (Interior, Justicia y Cultura) sobre el crecimiento de actividades ilegales en Puerto Ocopa, estas escalaron a un nivel incontrolable estructuralmente, posibilitando el atentado contra integridad física y vida del dirigente asháninka. Además, actualmente sigue existiendo una latente vulnerabilidad de líderes y lideresas indígenas, los cuales, luchan por salvaguardar sus territorios ancestrales ante el narcotráfico, terrorismo, presiones territoriales y cultivo ilícito de hoja de coca.

En ese sentido, invocamos al Estado a escuchar lo indicado por la Central Asháninka del Río Tambo – CART, que, mediante su pronunciamiento del domingo 9 de abril y respaldando la labor social de Santiago Contoricón, ha informado a la opinión pública que esperan: (i) contar con explicaciones del gobierno nacional sobre la total desidia hacia el Puerto Ocopa; (ii) retiro inmediato de los oficiales de la base de la Marina de Guerra, ya que no ha podido brindar seguridad y tranquilidad; (iii) limitación al tránsito por el río Tambo hasta que las autoridades puedan atrapar a los asesinos; y, (iv) conocer el avance de la Fiscalía de la Nación sobre la investigación preliminar del caso.

Frente a lo expuesto, nos sumamos al llamado del movimiento indígena porque se dé inmediatamente un proceso de investigación transparente, se capture a los culpables, se desmilitarice la zona y que el Estado invierta en el crecimiento económico de las comunidades de la zona.

Lamentablemente, el asesinato de Santiago Contoricón se suma a una larga lista de defensores y defensoras asesinados en los últimos años, que han significado que Perú se convierta en unos de los diez países más peligrosos en el mundo para la defensa del ambiente y el territorio. Por ello, exigimos una efectiva implementación del Mecanismo Intersectorial de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, con la

debida dotación de recursos para garantizar los derechos de defensores y defensoras, y con participación real de todos los sectores que lo incluyen. Demandamos la aprobación de los «Lineamientos de Actuación para la implementación de medidas de protección» a cargo del Ministerio del Interior y tomar medidas desde el más alto nivel para asegurar la protección de defensores indígenas en nuestro país.

En señal de adhesión, firmamos las siguientes organizaciones: Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)

IDLADS Perú

OXFAM

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)

Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático - MOCICC

Red Muqui

Paz y Esperanza

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)

GRUFIDES

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)

Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF)

Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)

PROÉTICA

Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales

Instituto del Bien Común (IBC)

Instituto de Defensa Legal (IDL)

Grupo Impulsor de Mujeres y Cambio Climático (GIMCC)

Cooperación- Campaña Nacional Permanente Defensores y Defensoras

<https://derechoshumanos.pe/pronunciamiento-sobre-el-asesinato-del-lider-asha-ninka-santiago-contoricon/>

**c. Pronunciamiento sobre la discriminación y el estigma hacia trabajadores informales
abril 19, 2023**

Discriminación y el estigma hacia trabajadores informales

Desde el Grupo de Movilidad Humana de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechazamos la violencia en todas sus formas y escalas; y la discriminación y el estigma hacia trabajadores informales. Condenamos el asesinato de Marco Caro por José Alberto Jirón.

A propósito del hecho, rechazamos las reacciones y posturas generadas por las autoridades de los gobiernos locales, regionales y centrales ante la actividad ambulatoria de limpiaparabrisas. Por un lado, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, prohibió el trabajo de limpiaparabrisas en el distrito de Surco, a través de la promulgación del Decreto de Alcaldía N° 08-2023-MSS; mientras que el ministro del Interior, Vicente Romero, se sumó a favor de la erradicación de la actividad de limpiaparabrisas y lavamiento de carros en todos los distritos e instó que la medida prohibitiva debería escalarse a nivel nacional. Con mayor preocupación, recibimos la noticia sobre la aprobación del Concejo Metropolitano de Lima, a sugerencia del alcalde Rafael López Aliaga, para prohibir la limpieza de parabrisas de vehículos en calles y avenidas.

Saludamos y compartimos la postura del ministro de Trabajo quien refirió que los trabajadores en este oficio no pueden ser considerados como presuntos asesinos. La noticia del crimen de Marco Caro expone problemas de fondo que requieren ser abordadas desde los poderes centrales de gobierno y ser trabajados desde la prevención y no únicamente la punición. El Perú tiene una cifra de 73% de informalidad de acuerdo a datos oficiales. Ante ello, el trabajo ambulatorio es una de las opciones a emprender para peruanos y extranjeros. El Estado peruano debe formalizar los oficios y actividades ambulatorias con la finalidad de brindar medidas de protección y seguridad a las personas que se involucran en estas actividades que representan fuentes de recursos para la subsistencia. El empadronamiento es un primer paso para el reconocimiento y caracterización de las personas que se dedican a las actividades ambulatorias. A partir de allí mejorar las condiciones de trabajo en este sector es fundamental.

Cabe resaltar que la población extranjera y venezolana tiene un gran aporte a la circulación de la economía nacional. La prohibición de limpiar vidrios en la vía pública es negar la existencia del trabajo ambulatorio, el cual persistirá más allá de la sanción y las multas. Instamos a las autoridades políticas y responsables de los sectores en brindar las medidas de protección a quienes forman parte de la informalidad y del sector ambulatorio.

Mesa de Movilidad Humana CNDDHH

<https://derechoshumanos.pe/pronunciamiento-sobre-la-discriminacion-y-el-estigma-hacia-trabajadores-informales/>

**d. Pronunciamiento en contra del Proyecto de Ley que modifica la Ley PIACI
junio 5, 2023**

**PRONUNCIAMIENTO EN CONTRA DEL PROYECTO DE LEY N° 3518/2022-CR,
QUE MODIFICA LA LEY PIACI**

El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se pronuncia en contra del contenido y estado procesal del Proyecto de Ley N°3518/2022-CR, que propone modificar aspectos sustanciales de la Ley N°28736, Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial (PIACI).

Esta iniciativa legislativa es muestra de un conjunto de iniciativas contrarias al respeto y garantía de los derechos humanos, que en lo concreto representa una amenaza cierta e inminente para el derecho a la vida, territorio y subsistencia de los PIACI, debido a que tiene como trasfondo intereses económicos para explorar y explotar recursos naturales en espacios donde habitan ancestralmente PIACI y que actualmente son parte de las Reservas Indígenas Territoriales e Indígenas creadas, o zonas que están en proceso de reconocimiento como tales.

Estas amenazas se reflejan en los siguientes aspectos que se pretenden con la modificatoria: (i) la suspensión inmediata de todos los procesos en curso, a pesar de que algunos ya tienen más de una década de antigüedad, (ii) los gobiernos regionales que promueven las actividades económicas en dichos territorios serán quienes podrán reconocer mediante Ordenanza Regional la existencia de los PIACI, así como otorgar, revisar y declarar la extinción de la categoría de reserva indígena y, (iii) el proyecto de ley se sustenta en argumentos falaces que señalan la inexistencia de los PIACI, negando su agencia, y dejando de lado que los procesos de creación de Reservas Indígenas suelen ser procesos extensos con la participación con voz y voto de los Gobiernos Regionales y Provinciales de los lugares donde se circunscriben las solicitudes de Reserva, y que implica dos etapas técnicas concurrentes. Un estudio previo de reconocimiento, y un estudio adicional de categorización que incluye análisis de tipo ambiental, jurídico y antropológico.

Esta iniciativa representa una acción claramente regresiva frente al marco normativo nacional de protección PIACI, contrariando las obligaciones internacionales adoptadas voluntariamente por el Estado peruano, específicamente aquellas derivadas del art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A su vez, la concreción de las amenazas ciertas e inminentes que implicaría para la supervivencia PIACI la suspensión de los procesos de reconocimiento y protección de sus territorios, podría

conllevar consecuencias vinculadas con la responsabilidad internacional del Estado peruano.

Finalmente, representa una cuestión preocupante que el proyecto legislativo haya sido derivado a la Comisión de Descentralización, como comisión dictaminadora principal, y a la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, dejando de lado los criterios de especialidad recogidos en los propios artículos 34 y 77 del Reglamento del Congreso de la República, conforme los cuales el tema debió haber sido derivado a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE). Este aspecto fue reconocido por la propia Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural que mediante un dictamen en mayoría aprobó inhibirse por no ser competente para analizar temas sobre derechos indígenas, sugiriendo realizar el traslado a la CPAAAAE. Pese a ello, y a que el propio presidente del Congreso de la República, cong. José Williams Zapata, en reunión sostenida con la organización indígena nacional AIDSEP, se comprometió con realizar dicho traslado, este ha sido incumplido hasta la fecha, enmarcándose en una campaña falaz encabezada por grupos antiderechos en la región Loreto y autoridades regionales y provinciales que desconocen la existencia de los PIACI, y muestran claras intenciones que, de consumarse, ponen en grave riesgo de exterminio a estos pueblos ante contactos y desplazamientos forzados.

En ese sentido, las organizaciones firmantes que conforman el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechazamos categóricamente el Proyecto de Ley N° 3518/2022-CR:

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica - CAAAP

Comisión Episcopal de Acción Social - CEAS

Paz y Esperanza

Red Muqui

Derechos Humanos Sin Fronteras - DHSF

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR

Asociación Servicios Educativos Rurales - SER

EarthRights International

Fundación EcuMénica para el Desarrollo y la Paz - FEDEPAZ

CooperAcción

IDLADS Perú

<https://derechoshumanos.pe/pronunciamiento-en-contra-del-proyecto-de-ley-que-modifica-la-ley-piaci/>

e. Sobre el paquetazo ambiental que amenaza la vida de los pueblos de la Costa y la Amazonía peruana
junio 12, 2023

Paquetazo ambiental que amenaza la vida de los pueblos de la Costa y la Amazonía peruana

Desde las organizaciones e instituciones que conforman el Grupo de Trabajo sobre Impactos de Hidrocarburos y Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos alertamos sobre la arremetida del Congreso de la República y el gobierno de Dina Boluarte contra la vida y los territorios de los pueblos indígenas y pescadores.

En los últimos meses se han impulsado modificaciones legislativas y acciones de promoción de actividades extractivas y megaproyectos de infraestructura en territorio indígenas, reservas de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, Áreas Naturales Protegidas y zonas costeras. Iniciativas que no han considerado los derechos de los pueblos indígenas a la Autodeterminación Territorial, al Consentimiento y Consulta Previa Libre e Informada (CPLI), como tampoco estándares ambientales, procesos de debida diligencia y la remediación de sitios contaminados. Además, son incompatibles con la consecución de los compromisos ambientales que el Perú ha asumido a nivel internacional para hacer frente a la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.

Tenemos así un “Paquetazo Ambiental” en curso, como lo ha denunciado la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDSEP, en medio de un escenario de autoritarismo y violencia estatal que nos trae a la memoria los dolorosos hechos ocurrido hace 14 años en Bagua y otros conflictos socioambientales. Al igual que entonces, los intereses de las grandes empresas extractivas terminan coludidos con un gobierno racista e intentan imponerse sobre las comunidades y sus territorios. Por lo tanto, manifestamos lo siguiente:

- 1- Nuestro rechazo inmediato a los Proyectos de Ley y Dictámenes que buscan modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, así como aprobar leyes para formalizar la minería a pequeña escala, crear una Autoridad Nacional de Infraestructura, declarar de necesidad pública la creación de una Asociación de Comunidades Nativas Encargadas de Cuidar y Preservar la Infraestructura

del Oleoducto Norperuano; y declarar de interés nacional la suscripción de contratos de hidrocarburos para el fomento del desarrollo y consolidación de la Industria Petrolera a fin de contribuir con la Seguridad Energética del país. Estas propuestas normativas tienen artículos que ponen en riesgo derechos colectivos de pueblos indígenas o su propia existencia.

- 2- Respeto a la Autodeterminación Territorial y la Consulta Previa ante la promoción de nuevos lotes petroleros y la reactivación de otros viejos superpuestos sobre territorio indígena, reservas de PIACI y zonas costeras de comunidades de pescadores. Los procesos de CPLI deben ser interculturales, respetar la institucionalidad indígena y otorgar a los pueblos indígenas la posibilidad real de incidir en las cláusulas ambientales y sociales de los contratos petroleros.
- 3- Remediación ambiental de sitios contaminados, asegurando la ejecución, costeo y participación plena de la población afectada en planes de abandono de lotes que han concluido contrato: Lote 192; otros que están por concluir su contrato este año: Lotes I, V, VII/VI, Z-2B; y finalmente los que concluyen en los próximos 4 años: Lote 8 y 10 en el 2024 y el Lote II en el 2026. El Estado debe asegurar que las empresas salientes asuman plenamente sus obligaciones y no permitir impunemente la acumulación de daños ambientales.
- 4- Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial frenando toda pretensión discursiva y legislativa que amenace su supervivencia física, material y cultural en sus propios territorios ancestrales.
- 5- Cese de provocaciones de René Chávez, gobernador de Loreto, quién ha emitido declaraciones tendenciosas respecto a la existencia de los PIACI e insiste en la supuesta necesidad de explotar ámbitos de reservas indígenas en nombre del desarrollo de la región.

Por último, respaldamos a las organizaciones del movimiento indígena y de pescadores que previamente se han pronunciado, nos solidarizamos con su denuncia y ponemos a disposición el acompañamiento que podamos brindar. Hacemos un llamado a la diversidad de activismos y militancias en el país, así como a organismos internacionales de protección ambiental y de derechos humanos para no permitir el avance de estos proyectos de muerte y destrucción.

12 de junio del 2023

Se adhieren:

Asociación Servicios Educativos Rurales – SER
Amazon Watch
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
CooperAcción
Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF
Paz y Esperanza
Red Muqui
Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
Red Pastoral Pueblos Indígenas y Ecología Integral
Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios – PUINAMUDT
Perú EQUIDAD

<https://derechoshumanos.pe/sobre-el-paquetazo-ambiental-que-amenaza-la-vida-de-los-pueblos-de-la-costa-y-la-amazonia-peruana/>

f. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, exigimos el pleno respeto del Convenio 169 de la OIT en el Perú agosto 9, 2023

Día Internacional de los Pueblos Indígenas, exigimos el pleno respeto del Convenio 169 de la OIT en el Perú

El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas (GTPPII) de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, saluda a los pueblos a nivel nacional en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, quienes son un ejemplo de lucha y resistencia histórica.

Como parte de nuestro caminar como GTPPII, con la suscripción de organizaciones nacionales como ONAMIAP y CONAP, hemos presentado nuevamente ante el Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, un Informe Alternativo sobre el Cumplimiento del Convenio 169 de la OIT en el Perú, y en esta fecha emblemática, queremos compartir algunas breves conclusiones y recomendaciones que son parte del informe:

- 1.- Sobre la discriminación étnica y el racismo, el Estado Peruano debe asumir sus responsabilidades en todos los niveles de gobierno y sus diversas instancias, debido al evidente incumplimiento del artículo 3 del Convenio 169 frente a las muertes y heridos, generados por los graves episodios de uso excesivo de la fuerza, y el alto nivel de estigmatización social por razones étnico-raciales. Debe cumplirse el art. 4 del Convenio 164, y dictarse medidas que eviten la discriminación por factores étnico-raciales en todos los niveles de gobierno, y en todas las funcionarias y funcionarios públicos del Estado y sus instituciones, incluidas las fuerzas armadas y policiales, debiendo exigir el enfoque de interculturalidad crítica de manera efectiva en todas sus decisiones, normativas y políticas, y no continuar limitando el ejercicio de la ciudadanía de la población indígena u originaria en el Perú, lo que sólo genera graves repercusiones en la garantía de una convivencia democrática, y en la inviabilidad del diálogo para resolver conflictos y construir consensos.
- 2.- Sobre el Derecho a la Consulta previa de los Pueblos Indígenas u Originarios, se deben modificar los instrumentos y normativas de dicho derecho, en base a la experiencia de implementación de 83 casos hasta la fecha, considerando lo establecido por el art. 6 del Convenio 169. Así mismo, respetar lo señalado en el artículo 3 de la Ley 29785, respecto a la consulta previa legislativa. Por otro lado, el Tribunal Constitucional debe aclarar los fallos que ha adoptado respecto a la consulta previa desconociendo su carácter constitucional. Asimismo, crear

un mecanismo participativo, para el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos de consulta previa, e implementar la sentencia de Acción Popular N°29126 de la Corte Suprema, respecto a que las medidas vinculadas a la provisión de servicios públicos deben ser sometidas a consulta previa.

- 3.- Sobre los Territorios Indígenas, se debe diseñar y aprobar una política pública para generar seguridad jurídica en los territorios de los pueblos indígenas u originarios, con metas, indicadores, definidos y un presupuesto asignado, según lo establecido en el art. 14 del Convenio 169. Además, se debe promover en los funcionarios públicos la armonización del Convenio 169 de la OIT y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al derecho de posesión ancestral en lugar de los procedimientos administrativos de titulación de comunidades, que no cumplen con los fines establecidos en el derecho de los pueblos indígenas a nivel internacional.
- 4.- Sobre la protección a personas defensoras y defensores indígenas, se debe crear e implementar un sistema de articulación estatal para la protección de personas defensoras ambientales e indígenas, con presupuesto público suficiente para las actividades que se prevean, lo que es respaldado por los art. 3 y 4 del Convenio 169. Además, se debe reglamentar e impulsar la efectiva implementación del Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, que está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También se debe reconocer la criminalización como una forma de ataque y las estrategias de autoprotección de las propias defensoras y defensores indígenas. Igualmente, un mecanismo de reparaciones individuales y colectivas a las personas defensoras y sus familiares en caso de alguna forma de afectación. Por otra parte, se debe impulsar una reforma de la Policía Nacional del Perú (PNP), donde se regule el uso de la fuerza pública acorde a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y con un enfoque intercultural, y además, es fundamental priorizar la ratificación del Acuerdo de Escazú por el Congreso de la República.
- 5.- Sobre el rol de la Mujer Indígena, es fundamental que el Estado adopte las medidas necesarias (legislativas, políticas y otras) para el cumplimiento de sus obligaciones para el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las niñas y mujeres indígenas, según el Convenio 169, bajo los principios y estándares que establece el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
- 6.- Sobre Empresas y Derechos Humanos, el Estado debe fortalecer la institucionalidad ambiental para la prevención, contención y remediación de las zonas afectadas por las actividades extractivas, en particular frente a los derrames petro-

leros y los impactos de la actividad minera en territorios indígenas. Para ello, se necesita una atención prioritaria que garantice la aplicación de los estándares internacionales y fortalezca la protección de los pueblos indígenas u originarios, con el cumplimiento de compromisos, por parte de las empresas nacionales y extranjeras que operan en el Perú, de estándares internacionales de derechos humanos, ambientales y colectivos. Consideramos necesario abrir el debate sobre la necesidad de contar con una Ley de Debida Diligencia en el Perú.

- 7.- Sobre los Pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI), es urgente que el CEACR incluya recomendaciones ante el posicionamiento de grupos anti derechos cuyas intenciones se han materializado en propuestas normativas y normas en contra de los PIACI, en medio de una campaña de negación sobre su existencia, y de intereses económicos relacionados. Además, se debe mejorar la capacidad de gestión y presupuestaria liderada por el Ministerio de Cultura para la administración de las Reservas Indígenas y Territoriales existentes, así como para la atención de las solicitudes de procesos de creación de nuevas Reservas Indígenas.

Desde el Grupo de Trabajo, exigimos el pleno respeto del Convenio 169 de la OIT en el Perú, y con ello, de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas.

Lima, 09 de agosto de 2023

GRUPO DE TRABAJO SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS DE LA COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) – Asociación Paz y Esperanza – Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) – Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ), Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) – CooperAcción, Acción Solidaria para el Desarrollo – Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) – Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF (Cusco)– Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA (Puno)–EarthRights International (ERI)–Fórum Solidaridad Perú (FSP) – Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – (FEDEPAZ)–Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)–Instituto del Bien Común (IBC) – Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC)– OXFAM– EQUIDAD – RED MUQUI – Servicios Educativos Rurales (SER) – SERVIND

<https://derechoshumanos.pe/en-el-dia-internacional-de-los-pueblos-indigenas-exigimos-el-pleno-respecto-del-convenio-169-de-la-oit-en-el-peru/>

g. Exigimos remediación ambiental y compensación justa para los pescadores afectados por el derrame de Repsol
octubre 27, 2023

Exigimos remediación ambiental y compensación justa para los pescadores afectados por el derrame de Repsol

Las organizaciones miembros del Grupo de Trabajo de Impactos de Hidrocarburos nos pronunciamos a más de un año y medio del derrame de Repsol, donde se vertió más de 11 mil barriles de petróleo al litoral peruano, que impactó a 5 distritos de la región de Lima y Callao (Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama, Chancay y Huacho) y afectó la calidad de vida de más de 10 mil familias. Los daños ambientales no han sido remediados ni los pescadores han sido compensados de manera justa.

Durante los últimos días, los pescadores artesanales vienen movilizándose exigiendo urgente e inmediata atención a sus demandas y, en respuesta, en vez de generar un espacio de diálogo con Repsol y las autoridades, han sufrido una brutal represión policial.

Frente a esto, demandamos lo siguiente:

1. Compensación justa para los afectados del derrame de Repsol: Los pescadores vienen denunciando que el acuerdo extrajudicial con Repsol para acceder a compensaciones fue abusivo ya que no les beneficia y les obliga a ceder sus derechos de búsqueda de justicia. Esto mientras, en 2022, las utilidades de la empresa a nivel global crecieron más del 70% respecto al período anterior, siendo el mayor beneficio de su historia. Por ello, demandamos al Estado lidere un proceso de diálogo con todas las partes involucradas donde se acuerde una compensación justa, en el que se incluyan los ingresos que dejaron de percibir los pescadores a consecuencia del derrame de petróleo, y se garantice su atención integral.
2. Remediación ambiental en las zonas impactadas: Luego de un año y medio, Repsol presentó de manera tardía su Plan de Remediación tras el derrame de la Refinería La Pampilla. Los pescadores continúan en la incertidumbre de cuándo podrán retornar a sus actividades de trabajo. Por ello, exigimos al Estado garantice que el proceso de remediación se dé lo más pronto posible, con la participación de los pescadores afectados.
3. Transparencia de la información: Hasta el momento, Repsol no ha entregado a Osinerming su inventario de daños ocasionados a terceros, propiedades y medio

ambiente, incumpliendo su obligación en el marco del anexo 4 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos. Por ello, demandamos a Repsol cumpla con sus obligaciones de brindar la información que se le exige y al Estado que fiscalice.

4. Cese del uso abusivo de la fuerza de la Policía Nacional y no a la criminalización: El Estado debe garantizar el derecho a la protesta de los pescadores afectados por el derrame de Repsol. Asimismo, demandamos que la represión policial que ha dejado múltiples heridos en las últimas movilizaciones, no se repita. Así como el cese de la criminalización a quiénes se movilizan y se atiendan sus demandas.
5. Detener iniciativas del Ejecutivo y Congreso que atenten contra la institucionalidad ambiental y los derechos humanos: Exigimos al Estado a observar toda iniciativa normativa que propone el retroceso institucional en materia ambiental y forestal, así como la ampliación de nuevos lotes de explotación de hidrocarburos que afecten el mar, los derechos de los pueblos indígenas y áreas naturales protegidas.
6. Exigir a las Autoridades del Gobierno español que cumplan con sus Obligaciones Extraterritoriales en materia de Derechos Humanos y Ambientales: El Estado Español, en el marco de los tratados y convenios internacionales suscritos, tiene la obligación constitucional de garantizar que las empresas domiciliadas en su país cumplan con todos los estándares de derechos humanos y debida diligencia en los terceros países donde mantiene operaciones.

Así mismo, exigimos que se atiendan las demandas de las comunidades indígenas de la Amazonía y de los pescadores de la Costa norte afectados por los derrames petroleros, donde, en su mayoría, son producto de la corrosión de ductos y fallas operativas que no han sido remediados. También, demandamos la reparación integral para las personas afectadas que siguen expuestas a metales pesados y sustancias tóxicas que atentan contra su calidad de vida y el ambiente de manera irremediable.

Hacemos un llamado al Estado peruano para que cumpla su rol garante de los derechos de las y los afectados por los derrames de petróleo y fortalezca la institucionalidad ambiental. Así mismo, fiscalice el cumplimiento de las obligaciones de las empresas extractivas en el respeto a los derechos humanos y protección ambiental.

¡REMEDIACIÓN AMBIENTAL Y COMPENSACIÓN JUSTA AHORA!

¡REPSOL HAZTE CARGO!

Suscriben: Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH

Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos

Amazon Watch

Asociación Pro Derechos Humanos - APRODEH

Alianza Cuencas Sagradas Amazónicas

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica - CAAAP

Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú EQUIDAD

Comisión Episcopal de Acción Social - CEAS

CooperAcción

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - CNDDHH

Cuencas - Red de Asuntos Amazónico

Derecho Ambiente y Recursos Naturales - DAR

Derechos Humanos Sin Frontera

Derechos Humanos y Medio Ambiente -DHUMA

Frente Macroregional del Norte Miguel Grau

Finanzas con derechos

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz - Fedepaz

Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible - FCDS

FZS Perú

Globalización con Equidad - RedGE

Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible -GRUFIDES

Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo -IDLADS

Instituto Natura

Kené Instituto de Estudios Ambientales y Forestales

Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático - MOCICC

Pachamama Alliance Perú

Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios - PUINAMUDT

Red de Pesquería Artesanal Sostenible - Red PAS

Red Uniendo Manos Perú

SER - Asociación Servicios Educativos Rurales

Viernes Por El Futuro

Lima 27 de octubre 2023

<https://derechoshumanos.pe/exigimos-remediacion-ambiental-y-compensacion-justa-para-los-pescadores-afectados-por-el-derrame-de-repsol/>

XI

BIBLIOGRAFÍA

1. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “Informe sobre la Misión a Perú, 17-22 de noviembre 2020”https://www.ohchr.org/Documents/Countries/PE/Informe-Mission-Peru_SP.pdf
2. Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Comunicado de prensa sobre visita al Perú, noviembre-diciembre 2020”. <https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/290.asp>
3. Informe Anual de la Coordinadora de Derechos Humanos, 2020: Un Año Cuesta Arriba: Pandemia, Emergencia y Múltiples Crisis. CNDDHH, Lima, 2021. <https://derechoshumanos.pe/un-ano-cuesta-arriba-pandemia-emergencia-y-multiples-crisis-4/>
4. Informe Anual de la Coordinadora de Derechos Humanos, 2021: Resumen Ejecutivo. CNDDHH, Lima, 2022. <https://derechoshumanos.pe/informe-sobre-la-vigencia-de-los-derechos-humanos-2021-resumen-ejecutivo/>
5. Colectivo EPU-PERÚ: “La situación de los Derechos Humanos en el Perú”. 2022. <https://www.savethechildren.org.pe/publicaciones/el-informe-de-peru-para-el-4-ciclo-del-examen-periodico-universal-de-las-naciones-unidas/>
6. CIVICUS-APRODEH: “Informe conjunto para el Examen Periódico Universal de la ONU. Sobre la República del Perú, 42 Sesión del Grupo de Trabajo del EPU.” Presentado el 14 de julio de 2022.
7. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Informe Anual de la Coordinadora de Derechos Humanos, 2022: Del filo del abismo al abismo. CNDDHH, Lima, junio 2023. <https://derechoshumanos.pe/informe-anual-2022/>
8. FIDH, APRODEH, CEDAL, Perú Equidad: Perú, avances del autoritarismo y regresión de derechos. FIDH, París, julio 2023.

9. Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales: aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 23 de abril de 2023.” <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2023/Informe-SituacionDDHH-Peru.pdf>
10. Human Rights Watch: Deterioro Letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y deterioro democrático en el Perú. Washington. 2023. <https://www.hrw.org/es/report/2023/04/26/deterioro-letal/abusos-por-las-fuerzas-de-seguridad-y-crisis-democratica-en-el>
11. OMCT/FIDH: Perú: Socavando derechos. Febrero 2021. <https://www.fidh.org/IMG/pdf/obs-peru-socavandoderechos-esp-250221-vf.pdf>
12. Oficina del Alto Comisionado de las NN UU para los Derechos Humanos: Observaciones sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas en el Perú. 19 de octubre de 2023.



Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Web: derechoshumanos.pe

Facebook: /cnddhh

Twitter: /cnddhh

Instagram: /cnddhhperu

